KAPITOLU 364

ATT DWAR IT-TAXXA FUQ DOKUMENTI U TRASFERIMENTI

Biex jipprovdi minflok l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti għal l-impożizzjoni ta' taxxa dwar ċerti dokumenti u trasferimenti.

25 ta' Novembru, 1992;
16 ta' Lulju, 1993

L-ATT XVII tal-1993, kif emendat bl-Atti: X u XVI tal-1994, XXV tal-1995, I tal-1998, IX tal-1999, XI tal-2000, IV, VI u IX tal-2001, II tal-2002, II tal-2003, II u XIII tal-2004, II tal-2005 u II tal-2006; bl-Avviż Legali 181 tal-2006; bl-Atti IV u XV tal-2007; bl-Avviż Legali 425 tal-2007; bl-Atti XIII u XXXII tal-2007; bl-Avviżi Legali 105 tal-2008 u 245 tal-2009; bl-Atti II tal-2009, I u XIX tal-2010, IV, XXII u XXIV tal-2011, u V tal-2012; bl-Avviż Legali 218 tal-2012; bl-Atti III tal-2013, XII tal-2014, XIII tal-2015, u XV u XLVIII tal-2016; bl-Avviż Legali 224 tal-2016,XVI tal-2017 u VII tal-2018 VIII u XXVII tal-2020 u VIII, XVIII tal-2021 u VII tal-2022 u XXVII u XXXV tal-2023 u XIII tal-2024 u *IX* u *XXX tal-2025.*

TAQSIM TAL-ATT

TAQSIMA I	Preliminari	1 - 2
TAQSIMA II	Dispożizzjonijiet Ġenerali	3 - 24
TAQSIMA III	Dokumenti Suġġetti għat-Taxxa sa mill-Oriġini tagħhom	25 - 52
Titolu I	Poloz ta' Assigurazzjoni	25 - 31
Titolu II	Bejgħ u Trasferimenti oħra	32 - 52
Titolu III	Dokumenti Oħra	52A
TAQSIMA IV	Dokumenti li fuqhom għandha titħallas it-Taxxa qabel ma jsir użu minnhom	53
TAQSIMA V	Stimi - Oġġezzjonijiet - Appelli	54 - 61
TAQSIMA VI	Ħlas Lura ta' Taxxa	62
TAQSIMA VII	Ħarsien tat-Taxxa	63 - 67

TAQSIMA I

Preliminari

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti.

Tifsir.
Emendat:
XVI. 1994.3;
I. 1998.2;
II. 2004.38;
A.L. 245 tal-2009;
I. 2010.32;
IV. 2011.32;
XXII. 2011.5;
XII. 2014.40;
XIII. 2015.94;
VIII.2020.39;
XVIII.2021.27.

2. F'dan l-Att kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"assigurazzjoni" ma tinkludix rijassigurazzjoni, u espressjonijiet li jitnisslu minnha jew għandhom x'jaqsmu magħha għandhom jinftehmu bl-istess mod;

"*decuius*" tfisser individwu li mingħandu joriġina trasferiment *causa mortis*;

"dokument" tinkludi polza ta' assigurazzjoni, fattura, att nutarili, ċedola ta' fidwa ta' ċens preżentata fil-qorti, u sentenza, digriet, jew ordni ta' xi qorti jew awtorità oħra leġittima li bihom kwalunkwe ħaġa immobbli jew xi dritt reali fuq xi immobbli jiġi trasferit;

"firma" tinkludi kull marka jew dikjarazzjoni magħmula minflok firma;

"ħwejjeġ immobbli" għandha t-tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 311 tal-Kodiċi Ċivili; Kap. 16.

"koabitant" tfisser persuna f'koabitazzjoni insinwata permezz ta' att pubbliku skont l-Att dwar il-Koabitazzjoni; Kap. 614.

"konjuġi" tinkludi sieħeb reġistrat f'unjoni ċivili;

"korp ta' persuni" tinkludi kull kumpannija, soċjetà, għaqda, soċjetà ta' persuni, jew assoċjazzjoni oħra ta' persuni, sew korporati sew mhux korporati, u sew jekk ikollhom personalità ġuridika sew jekk le;

"Kummissarju" tfisser il-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana;

"kumpannija" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 2(1) fl-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*; Kap. 123.

"Malta" għandha t-tifsira mogħti lilha bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni ta' Malta;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-finanzi;

"persuna" tinkludi korp ta' persuni;

"polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja" tfisser polza ta' assigurazzjoni fuq xi ħajja waħda jew iktar jew fuq xi ġrajja jew kontinġenza dwar jew li tiddependi minn xi ħajja waħda jew iktar, barra minn polza ta' assigurazzjoni għal xi ħlas li skont ftehim għandu jsir mal-mewt ta' xi persuna biss minħabba aċċident jew vjolenza jew xort'oħra milli b'kawża naturali;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti taħt dan l-Att;

"qorti" tfisser kull wieħed mill-qrati msemmija fl-artikoli 3 u 4 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u kull bord jew tribunal imwaqqaf b'liġi; Kap. 12.

"residenti f'Malta" għandha l-istess tifsira lilha mogħtija fl-artikolu 2 tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*; Kap. 123.

"soċjetà" tfisser:

(*a*) kull soċjetà kostitwita bl-Att dwar il-Kumpanniji jew taħt l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali, li tkun jew soċjetà kummerċjali *en nom collectif* jew soċjetà kummerċjali *en commandite* li l-kapital tagħha mhuwiex maqsum f'ishma jew kull soċjetà oħra li għandha personalità ġuridika distinta minn dik tal-membri tagħha kostitwita, inkorporata jew reġistrata taħt xi liġi oħra li tkun fis-seħħ f'Malta; Kap. 386. Kap. 168.

(*b*) kull korp ta' persuni kostitwit, inkorporat jew reġistrat barra minn Malta, u ta' xorta simili bħas-soċjetajiet imsemmija qabel;

"taxxa" tfisser it-taxxa imposta b'dan l-Att;

"trasferiment" tinkludi kull assenjazzjoni, mogħdija ta' proprjetà, bejgħ, diviżjoni, donazzjoni, kostituzzjoni tad-dota, bejgħ b'*instalments*, fidi ta' ċens u kull akkwist taħt kull titolu ieħor, inkluż att pubbliku dikjaratorju skont ma hemm imsemmi fl-artikolu 371(4) u 354(3) tal-Att dwar il-Kumpanniji, u kull operazzjoni li titqies bħala trasferiment skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 42B, u biex jitneħħa kull dubju jinkludi kull trasferiment ta' attiv minn kumpannija lill-attivisti tagħha, jew minn soċjetà lill-membri tagħha, matul l-istralċ tal-kumpannija jew tas-soċjetà jew matul it-tqassim tal-attiv lill-attivisti jew membri tagħha skont il-proġett ta' tqassim, iżda, sakemm ma jiġix hekk provdut b'mod speċifiku f'dan l-Att, ma tinkludix trasferiment *causa mortis*; Kap. 386.

"Tribunal" tfisser it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva maħtur bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva; Kap. 490.

"valur negozjabbli" tfisser iż-żamma tal-kapital azzjonarju f'kumpannija u kull dokument li jirrappreżenta l-istess;

"użufrutt" tinkludi l-jedd ta' użu, il-jedd ta' abitazzjoni u kull jedd ieħor ta' tgawdija bħalhom jew li jixbahhom.

TAQSIMA II

Dispożizzjonijiet Ġenerali

3. (1) Għandha tinġabar mill-Kummissarju f'isem il-Gvern, it-taxxa speċifikata f'dan l-Att skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att. Taxxa. *Emendat: II. 2004.39; XV. 2016.63.*

(2) It-taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att għandha tkun applikata skont ix-xorta intrinsika u l-effetti tat-transazzjoni li tkun tirreferi għaliha ukoll meta t-titolu apparenti jew il-forma ma jkunux jikkorrispondu għal dik ix-xorta jew effett.

(3) Meta transazzjoni li tnaqqas jew tasal biex tnaqqas l-ammont ta' taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att tkun waħda artifiċjali jew fittizja jew inkella ma tkunx fil-fatt ingħatat seħħ, il-Kummissarju jista' ma jagħtix każ ta' dik it-transazzjoni u jistabbilixxi t-taxxa skont is-subartikolu (2).

(4) Meta xi persuna, bħala riżultat dirett jew indirett ta' xi skema li l-uniku għan tagħha jew l-għan ewlieni tagħha jkun li jinkiseb xi vantaġġ li għandu effett li jevita, inaqqas jew jipposponi l-ħlas tat-taxxa li għandha titħallas, jew li jinkiseb xi ħlas lura ta' taxxa, tkun kisbet jew tkun f'qagħda li tikseb dak il-vantaġġ, il-Kummissarju għandu jistabbilixxi t-taxxa skont is-subartikolu (2).

(5) F'dan l-artikolu "skema" tinkludi kull dispożizzjoni, ftehim, arranġament, trust, għoti, patt, trasferiment ta' attiv, żieda f'ishma kapitali ta' kumpannija b'responsabbiltà limitata u trasferiment ta' proprjetà, ikunu li jkunu.

(6) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, konvenju ta' bejgh jew ta' trasferiment ta' kull proprjetà immobbli jew ta' kull dritt reali fuqha, ma jkunx validu jekk avviż tiegħu ma jkunx ingħata lill-Kummissarju fi żmien u b'dak il-mod, u li jkun fih dawk il-partikolaritajiet, li jistghu jiġu stabbiliti. Dan l-avviż għandu jingħata flimkien ma' ħlas ta' taxxa provviżorja ekwivalenti għal għoxrin fil-mija tal-ħlas ta' taxxa li jkollha titħallas skont l-artikoli 32 u 40:

Iżda għall-għanijiet ta' dan is-subartikolu l-ammont li fuqu titħallas it-taxxa għandu b'mod proviżorju jkun l-ammont determinat b'referenza għall-informazzjoni mogħtija fi żmien il-konklużjoni tal-konvenju u m'għandu bl-ebda mod jiġi meqjus bħala relevanti għad-determinazzjoni tal-ammont attwali taxxabbli fuq id-dokument tat-trasferiment skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att u r-regoli preskritti taħt dan l-Att.

(7) Korrezzjonijiet u kopji tal-konvenju għandhom ikunu soġġetti għall-ħlas skont l-Iskeda annessa ma' dan l-Att.

Dokumenti suġġetti għal taxxa. *Sostitwit: I. 2010.33.*

4. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima III, it-Titolu I ta' dan l-Att, kull dokument suġġett għal taxxa taħt dan l-Att jitqies li hekk ikun sar suġġett jew mill-oriġini tiegħu, jekk ikun magħmul f'Malta, jew minħabba fl-użu li jsir minnu jekk ikun magħmul barra minn Malta.

Kif titħallas it-taxxa.

5. (1) Il-ħlas ta' taxxa dwar kull dokument jew trasferiment magħmul f'Malta għandha titħallas f'dak il-post u b'dak il-mod, b'dik ix-xiehda u f'dak iż-żmien li jistgħu jiġu stabbiliti.

(2) Fil-każ ta' dokumenti magħmula barra minn Malta li għandhom iħallsu taxxa minħabba l-użu tagħhom f'Malta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, it-taxxa għandha titħallas qabel ma jsir l-użu tagħhom f'Malta u dan isir f'dak il-post u b'dak il-mod, u b'dik ix-xiehda li jistgħu jiġu stabbiliti.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu -

(*a*) meta dokument ikun irid jiġi ffirmat minn żewġ persuni jew iktar, dan id-dokument jitqies li ġie finalizzat mal-firma tal-persuna li tkun iffirmat l-aħħar;

(*b*) att nutarili jitqies li hu finalizzat meta jiffirmah in-nutar li jippubblikah;

(*ċ*) ċedola ta' fidwa ta' ċens għandha titqies finalizzata meta tiġi preżentata fil-qorti.

6. (1) Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima III, it-Titolu I ta' dan l-Att, dokument magħmul barra minn Malta titħallas taxxa fuqu meta jsir użu minnu f'Malta, jekk dak id-dokument kien ikun hekk suġġett għat-taxxa skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, kieku kien magħmul f'Malta.

Taxxa fuq dokumenti magħmulin barra minn Malta.
Emendat: XVI.1994.4; I. 2010.34.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, dokument magħmul barra minn Malta jitqies li sar użu minnu f'Malta meta jinġieb quddiem qorti, arbitru jew perit legali bħala prova jew jiġi prodott quddiem xi persuna jew awtorità f'Malta sabiex jiġi esegwit jew reġistrat.

7. Kull dokument imsemmi f'dan l-Att għandu jkun konservat mis-sid tiegħu għal mhux inqas minn erba' snin wara dakinhar li tkun tħallset jew li kellha titħallas it-taxxa fuqu, u kull persuna li teqred jew titlef jew tonqos li turi xi dokument bħal dak qabel ma jgħaddi l-imsemmi perijodu teħel l-istess penali bħallikieku t-taxxa ma kenitx tħallset.

Konservazzjoni ta' dokumenti.

8. Bla ħsara għal kull dispożizzjoni oħra tal-liġi, meta dokument ikun fih jew ikun jirriferixxi għal ħwejjeġ separati u distinti, kull ħaġa minn dawn għandha tiġi separatament u distintament imħallsa t-taxxa fuqha daqslikieku kienet dokument għalih waħdu.

Dokumenti fuq iżjed minn ħaġa waħda.

9. (1) Meta f'dokument li titħallas fuqu taxxa *ad valorem* il-valur reali ma jkunx jidher mid-dokument innifsu jew minn xi dokument ieħor mehmuż miegħu, jew imsemmi fih, il-partijiet għandhom jagħmlu dikjarazzjoni ta' dak il-valur skont ma jkunu jistmawh, u t-taxxa tiġi likwidata u mħallsa fuq il-valur reali hekk iddikjarat.

Dikjarazzjoni ta' valur.
Emendat: XV. 2016.64.

(2) F'dokument ta' trasferiment ta' proprjetà rurali, jew art, jew bejt jew arja sottoposta minn proprjetà urbana, il-partijiet għandhom jagħmlu dikjarazzjoni dwar kostruzzjonijiet li jeżistu fuq il-proprjetà fid-data tat-trasferiment u, fejn teżisti kostruzzjoni, għandha titniżżel deskrizzjoni tagħha, u għal dan l-iskop "kostruzzjoni" tinkludi l-benefikati u xogħlijiet li jkunu għaddejjin.

(3) Kull persuna li tonqos milli tagħmel id-dikjarazzjoni meħtieġa taħt is-subartikolu (2) jew li tagħmel dikjarazzjoni għall-iskop ta' dak is-subartikolu li taf li hija falza, mhux kompluta jew qarrieqa tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500) u mhux iktar minn tlett elef euro (€3,000), jew priġunerija għal mhux iktar minn sitt (6) xhur, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, kif ukoll kull taxxa addizzjonali u ħaġa oħra li tista' tkun dovuta minnha taħt kull dispożizzjoni f'dan l-Att.

10.* (1) Salv id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 52, meta fil-fehma tal-Kummissarju l-valur espress jew dikjarat f'xi dokument ikun inqas mill-valur reali skont id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att u r-regoli preskritti taħt dan l-Att huwa għandu jgħaddi biex jiddeċiedi b'ordni bil-miktub l-ammont tat-taxxa dovuta u għandu jagħmel stima skont il-każ.

Il-Kummissarju jiddeċiedi u jistma t-taxxa dovuta.
Emendat: VIII.2020.40.

**Ara* l-artikolu 69(6) tal-Att kif oriġinarjament promulgat, liema subartikolu ġie mħolli barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Staturarji.

(2) Meta l-valur stmat mill-Kummissarju kif imsemmi qabel ikun jeċċedi l-valur espress jew dikjarat fid-dokument b'iktar minn ħmistax fil-mija tal-valur stmat mill-Kummissarju, il-persuna li għandha tħallas it-taxxa għandha, b'żieda mat-taxxa li għandha hekk titħallas skont is-subartikolu (1), tħallas taxxa addizzjonali ekwivalenti għal għoxrin fil-mija (20%) tal-ammont ta' taxxa stmata mill-Kummissarju kif imsemmi qabel, u imgħax bir-rata kif preskritta mill-Ministru fuq kull taxxa stmata mill-Kummissarju.

Responsabbiltà tan-nutara għal dik li hija d-dikjarazzjoni ta' valur. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XV. 2016.65.*

11. Kull nutar li jirċievi xi att mingħajr id-dikjarazzjoni tal-valur jew deskrizzjoni tal-proprjetà meta din hija meħtieġa taħt l-artikolu 9, jew mingħajr ma jwissi lill-partijiet speċjalment bl-importanza tal-verità ta' dik id-dikjarazzjoni jew ma jniżżilx fl-att illi hu esegwixxa dan l-obbligu, ikun ħati ta' reat taħt dan l-Att, u meta jinsab ħati jeħel ammenda ta' mhux inqas minn ħdax-il euro (11) u mhux iżjed minn tmienja u ħamsin euro (58) u l-ħlas tat-taxxa dovuta, li tiġi meqjusa mill-qorti, jekk jinħtieġ permezz ta' periti, bi spejjeż tan-nutar, bla ħsara għall-jedd tiegħu ta' regress għall-ammont imħallas minnu għat-taxxa kontra l-parti l-oħra obbligata għall-ħlas tat-taxxa:

Iżda l-prosekuzzjoni taħt dan l-artikolu għandha tinbeda biss fuq istanza tal-Kummissarju, u ebda tali prosekuzzjoni ma għandha ssir meta n-nutar, wara li jirċevi avviż bil-miktub mingħand il-Kummissarju, jammetti r-responsabbiltà tiegħu li jħallas dik il-penali u dik it-taxxa hekk kif jistgħu jiġu dikjarati bħala dovuti mill-Kummissarju, f'liema każ tali penali u taxxa jkunu dovuti min-nutar lill-Kummissarju bħala dejn ċivili.

Mod kif jiġi kalkolat valur għal finijiet ta' taxxa *ad valorem.*

12. Il-Ministru jista' permezz ta' regoli jistabbilixxi l-mod kif il-valur ta' proprjetà jew dak li jkollu jingħata bi ħlas dwar trasferiment għandu jiġi stmat għall-finijiet tal-ħlas tat-taxxa kalkolata *ad valorem.*

Meta jinġiebu dokumenti, li fuqhom ma kenitx tħallset taxxa, quddiem il-qrati, l-arbitri jew il-periti.

13. Kull dokument suġġett għal taxxa taħt dan l-Att u li fuqu ma tkunx tħallset taxxa, ma jistax, ħlief fi proċeduri kriminali, jinġieb bħala prova quddiem xi qorti, arbitru jew perit.

Dmirijiet ta' persuna li quddiemha dokumenti ma tħallsitx taxxa fuqhom biex tirrapporta lill-Kummissarju. *Emendat: A.L. 425 tal-2007.*

14. (1) Meta ma jitħallix jinġieb dokument taħt l-artikolu 13, ir-Reġistratur tal-Qrati, l-arbitru jew il-perit, skont il-każ, għandu jġib għall-attenzjoni tal-persuna li tkun bi ħsiebha ġġib id-dokument bħala prova għall-fatt li t-taxxa fuq dak id-dokument ma tkunx tħallset, u għandu fi żmien jumejn jirraporta dan il-fatt lill-Kummissarju.

(2) Jekk dak l-uffiċjal jew persuna jonqsu li jagħmlu dak ir-rapport, huma jkunu suġġetti li jeħlu penali ta' mhux inqas minn ħdax-il euro (11) u mhux iżjed minn tmienja u ħamsin euro (58).

Responsabbiltà ta' penali ma jkollhiex x'taqsam mal-ħlas ta' taxxa.

15. (1) Il-ħlas ta' xi penali mposta taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma teħlisx lil xi persuna suġġetta li tħallas taxxa taħt dan l-Att minn xi obbligu ti tħallas kull taxxa bħal dik jew xi parti minnha li tkun għadha mhux imħallsa.

(2) Il-ħlas ta' kull taxxa ma teħles lil ebda persuna minn xi responsabbiltà għal xi nuqqas li għalih setgħet tiġi mposta fuqha

penali skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att fiż-żmien li tkun tħallset it-taxxa.

Azzjonijiet biex tinġabar penali tittieħed mill-Kummissarju. *Emendat: IV. 2011.33.*

16. (1) Ħlief kif provdut espressament xort'oħra, il-penalitajiet kollha li jistgħu jiġu mposti taħt dan l-Att għandhom jiġu mposti mill-Kummissarju u għandhom jitħallsu lilu, u l-azzjonijiet kollha għall-ġbir ta' kull taxxa li għandha titħallas u ta' kull penali mwaħħla taħt dan l-Att, jittieħdu mill-Kummissarju quddiem il-qrati ta' ġurisdizzjoni ċivili, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 60A għandhom japplikaw dwar dik il-penali jew taxxa.

(2) Iżda ma jinbdew ebda proċedimenti kontra min ikun naqas jekk fi żmien ħmistax-il jum mill-avviż mogħti lilu mill-Kummissarju iħallas it-taxxa li jkollha titħallas fuq id-dokument flimkien mal-inqas waħda mill-penalitajiet dovuti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) ma jgħoddux għall-każijiet li fihom il-*proviso* li hemm għall-artikolu 11 tgħodd, jew fejn, fil-fehma tal-Kummissarju, in-nuqqas ma jkunx penalizzat biżżejjed bl-għoti tal-inqas penali dwaru.

Preskrizzjoni għal reati.

17. Salv il-każi fejn japplika żmien itwal ta' preskrizzjoni, azzjoni kriminali għal reati taħt dan l-Att hija preskritta bl-iskadenza ta' ħames snin.

Preskrizzjoni ta' azzjoni għall-ġbir ta' taxxa u penali. *Emendat: III. 2013.30.*

18. Salv kif mod ieħor espressament provdut, l-azzjoni għall-ġbir ta' kull penali mposta bis-saħħa ta' dan l-Att ma tistax tiġi eżerċitata wara l-egħluq ta' ħames snin minn dakinhar li jkun sar in-nuqqas jew minn dakinhar li l-Kummissarju jirċievi l-avviż imsemmi fl-artikolu 51, liema minnhom ikun l-aktar tard:

Iżda ma għandu jsir ebda użu minn xi dokument li fuqu t-taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att ma tkunx tħallset kollha.

Setgħat ta' uffiċjali pubbliċi awtorizzati biex jeżaminaw dokumenti, eċċ. *Sostitwit: XVI. 1994.5. Emendat: A.L. 425 tal-2007; XXIV. 2011.102; XII. 2014.41; VIII.2021.6; IX.2025.37.*

19. (1) Meta l-Kummissarju, jew uffiċjal minnu awtorizzat bil-miktub, jissuspetta li dan l-Att ma jkunx qed jiġi segwit dwar xi dokument, huwa jkollu l-jedd li jeħtieġ lil kull min ikollu dak id-dokument li jġibu bil-għan li jiġi verifikat li dan l-Att ikun qed jiġi segwit dwar dak id-dokument, u huwa jista', sakemm dak id-dokument ma jkunx att pubbliku nutarili, jeleva d-dokument jekk ikun hemm raġuni għaliex jidhirlu li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma jkunux ġew segwiti għar-rigward ta' dak id-dokument.

(2) Meta l-Kummissarju, jew uffiċjal minnu awtorizzat bil-miktub, jissuspetta li l-attiv ikun ġie sottovalutat għall-finijiet ta' kif jiġi applikat dan l-Att, sew huwa jew perit jew *surveyor* minnu awtorizzat ikollu l-jedd kollu ta' aċċess liberu f'kull bini jew imkien sakemm dak id-dħul ikun jista' jgħinu sabiex jistabbilixxi l-valur tal-attiv imsemmi, iżda ma jkollux setgħa jeleva xi oġġett jew iġorru 'l barra minn dak il-fond.

(3) Jekk l-aċċess f'xi fond imsemmi fis-subartikolu ta' qabel dan ikun jeħtieġ id-dħul ġewwa fond li jkun kollu kemm hu jew f'parti minnu okkupat għall-finijiet ta' abitazzjoni, dak id-dħul ma għandux isir bejn is-sebgħa ta' fil-għaxija u d-disgħa ta' filgħodu.

(4) L-eżami ta' atti nutarili għandu jsir mill-uffiċjali reviżuri

maħtura taħt l-Att dwar il-Professjoni Nutarili u l-Arkivji Nutarili u l-Qorti ta' Reviżjoni tal-Atti Nutarili li għandha tagħmel rapport lill-Kummissarju dwar kull reat kontra dan l-Att li tista' ssib waqt dak l-eżami:

Iżda dik il-qorti tista' tiddelega lin-Nutar Prinċipali tal-Gvern biex jeżamina, f'isimha, kull testment, u tista tiddelega lil uffiċjal reviżur maħtur skont l-artikolu 94A tal-Att dwar il-Professjoni Nutarili u l-Arkivji Nutarili biex jeżamina, f'isimha, kull att nutarili ieħor bl-esklużjoni ta' dawk ippubblikati skont it-Taqsima IIIA tal-imsemmi Att:

Kap. 55.

Iżda ukoll id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma għandhomx iwaqqfu lil xi uffiċjal bħal ma hu msemmi fis-subartikolu (1) milli jispezzjona l-atti *inter vivos* (bl-esklużjoni ta' dawk ippubblikati skont it-Taqsima IIIA tal-imsemmi Att) fil-fond jew band'oħra ta' nutar bil-għan li jigura li dan l-Att ikun ġie osservat.

(5) Fit-twettiq tas-setgħat mogħtija b'dan l-artikolu, kull perit jew *surveyor* imsemmi fis-subartikolu (2) ma jistax jispezzjona dokument jew dokumentazzjoni oħra li tkun, u l-Kummissarju, jew kull persuna oħra minnu awtorizzata kif imsemmi qabel, ma jistax jispezzjona xi dokument jew dokumentazzjoni oħra li tkun protetta bid-dmir ta' segretezza professjonali, jew jisma' xi taħdita jew mezz ta' reġistrazzjoni li jkunu protetti bl-istess dmir, sakemm ma jiġux volontarjament rilaxxati mis-sid tal-imsemmi dokument jew dokumentazzjoni u fil-każ biss li dik id-dokumentazzjoni twassal biex jiġi stabbilit il-valur korrett tal-imsemmi attiv. Il-Kummissarju jew dak l-uffiċjal li jiġi debitament awtorizzat minnu jista' jitlob lid-detentur ta' dokument protett bis-segretezza professjonali li jikkommunikalu sommarju tad-dokument b'mod li jitneħħew referenzi għal kull tagħrif protett bis-segretezza professjonali. Jekk dak is-sommarju ma jkunx suffiċjenti biex il-Kummissarju jew l-uffiċjal li jkun ġie debitament awtorizzat minnu jiddeċiedu jekk ikunux ġew segwiti d-dispożizzjonijiet kollha ta' dan l-Att għar-rigward ta' dak id-dokument, il-kwestjoni għandha tiġi riferita lill-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja, li jkollha setgħa li tordna l-produzzjoni ta' dak id-dokument quddiemha minn kull persuna, u li għandha tagħmel rapport lill-Kummissarju dwar kull nuqqas li jiġi segwit dan l-Att skont ma l-qorti tinduna bih matul dak l-eżami.

(6) Minbarra kif jista' jkun meħtieġ għall-fini ta' dan l-Att jew fejn il-Kummissarju jordna mod ieħor, kull persuna li għandha dmir uffiċjali jew li tkun impjegata fl-amministrazzjoni ta' dan l-Att hija marbuta bid-dmir ta' segretezza professjonali dwar kull ħaġa li tista' ssir taf biha waqt it-twettiq tas-setgħat tagħha taħt dan l-Att u ma għandhiex tikxef ir-riżultat ta' dak li ssir taf ħlief lil xi awtorità kompetenti li jkollha x'taqsam mal-ġbir ta' taxxa bis-saħħa ta' dan l-Att, jew matul investigazzjoni jew prosekuzzjoni għal xi reat rilevanti, jew matul kwalunkwe proċeduri ġudizzjarji jew kważi ġudizzjarji meta tiġi ordnata minn qorti jew tribunal sabiex tiżvela informazzjoni. Dak l-uffiċjal li jikxef dak ir-riżultat ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mhux inqas minn mitejn u tletin euro (€230) u mhux aktar minn elfejn u tliet mitt euro (€2,300), jew priġunerija għal perjodu li ma jeċċedix sitt (6) xhur,

jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, "reat rilevanti" tfisser reat kriminali, li ma jkunx wieħed ta' natura involontarja, li jikkonsisti f'kull att jew ommissjoni li jekk ikun imwettaq f'Malta, jew f'ċirkostanzi korrispondenti, jikkostitwixxi reat suxxettibbli għall-piena ta' priġunerija jew għal detenzjoni għal perjodu ta' sena (1) jew aktar.

(7) Bla ħsara għal kull dispożizzjoni tal-Kodiċi Kriminali, meta l-fatt jikkostitwixxi delitt suġġett għal piena ogħla, kull persuna li ma tħallix jew tfixkel lill-imsemmi uffiċjal, perit jew *surveyor* fil-qadi ta' dmirijietu taħt is-subartikolu (2), jew tonqos li tobdi l-ordnijiet magħmula minn dak l-uffiċjal skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iktar minn mija u ħmistax-il euro (115) jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur jew dik il-multa u priġunerija flimkien. Kap. 9.

20. (1) Jekk xi persuna - Piena għal min jiffalsifika, eċċ., konnijiet, eċċ.

(*a*) tiffalsifika xi kon, timbru jew xi strument ieħor użat mill-Gvern jew taħt is-setgħa tiegħu, sabiex jindika l-ħlas ta' taxxa; jew

(*b*) tbiegħ jew toffri għall-bejgħ, tispaċċa jew tagħmel użu ta' xi konnijiet, timbri, strumenti ffalsifikati wżati mill-Gvern jew taħt is-setgħa tiegħu, sabiex jindikaw il-ħlas ta' taxxa, jew xi impressjoni magħmula bihom, meta tkun taf li dawn huma ffalsifikati; jew

(*ċ*) xjentement u bla raġuni leġittima (li l-prova tagħha tmiss lill-akkużat) tinstab fil-pussess ta' konnijiet, jew timbri jew strumenti ffalsifikati wżati mill-Gvern jew taħt is-setgħa tiegħu, biex jindikaw il-ħlas ta' taxxa jew ta' xi impressjoni magħmula bihom,

teħel priġunerija ta' minn tlettax-il xahar sa tliet snin.

(2) L-istess piena stabbilita bis-subartikolu (1) tapplika wkoll għal kull persuna li mingħajr awtorità legali tagħmel użu ta' kon, timbru jew strument ieħor ġenwin użat mill-Gvern jew taħt is-setgħa tiegħu biex jindika l-ħlas ta' taxxa.

21. Fid-delitti msemmija fl-artikolu 20, kull wieħed mill-ħatjin li, qabel ma jibdew xi proċedimenti, jagħti tagħrif dwar dawn lill-Kummissarju tal-Pulizija jew lil xi awtoritajiet oħra kompetenti jkun eżentat mill-pieni. Ħelsien mill-pieni.

22. (1) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jiżgura l-ħlas tat-taxxa u b'mod ġenerali sabiex jagħti effett lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u b'mod partikolari, iżda bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel - Setgħa għall-egħmil ta' regolamenti. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XXXV.2023.37.*

(*a*) biex jirregola l-ħlas tat-taxxa fuq kull kategorija ta' dokumenti li ma jsirx fl-uffiċċju tal-Kummissarju;

(*b*) biex jordna r-reġistrazzjoni jew l-għoti ta' avviż ta' xi klassi ta' dokumenti li fuqhom titħallas taxxa, u biex jippreskrivi l-forma ta' dik ir-reġistrazzjoni jew ta' dak l-avviż, iż-żmien li fih għandha ssir dik ir-

reġistrazzjoni jew jingħata dak l-avviż, il-persuni obbligati li jagħmlu dik ir-reġistrazzjoni jew jagħtu dak l-avviż, l-uffiċċju li fih jew li lilu jsiru dawk ir-reġistrazzjonijiet jew jingħataw dawk l-avviżi, u l-effetti u s-sanzjonijiet ċivili konsegwenzjali għan-nuqqas tar-reġistrazzjonijiet jew tal-għoti tal-avviżi;

(*ċ*) biex jirregola l-mod li bih tiġi ndikata t-taxxa fuq xi kategorija partikolari ta' dokumenti;

(*ċa*) biex jestendi d-dispożizzjonijiet kollha jew parti minnhom ta' dan l-Att, inkluż kwalunkwe regolamenti taħtu għal kull medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva u jagħmel, jemenda, jissostitwixxi jew iħassar regoli jew regolamenti, li jippreskrivu jew jipprovdu mod ieħor għal kwistjonijiet ikkontemplati taħt dan l-Att, fir-rigward ta' tali meded;

Kap. 625.

(*d*) biex jippreskrivi kull ħaġa li tista' tiġi preskritta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Ir-regolamenti jistgħu jipprovdu għall-impożizzjoni ta' penali ta' mhux iżjed minn elfejn u tliet mitt euro (2,300) għal kull nuqqas ta' tħaris, liema penali għandha tinġabar kif provdut fl-artikolu 16.

(3)* Sa dak iż-żmien li jsiru regolamenti taħt dan l-Att, ir-regolamenti magħmulin taħt l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti jew taħt kull liġi li baqgħet tapplika bis-saħħa tagħha, għandhom, meta dawn ikunu xorta jgħoddu, jitqiesu li jkunu saru taħt dan l-Att.

Kap. 294 - Revokat.

Regoli biex jitwettqu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att. *Miżjud: XIII. 2015.95. Emendat: VIII.2020.41.*

22A. (1) Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', minn żmien għal żmien, jagħmel regoli biex b'mod ġenerali jitwettqu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u għal dawk il-ħwejjeġ li b'dan l-Att huma awtorizzati li jkunu preskritti.

(2) Kull linja direttiva, spjegazzjoni jew istruzzjoni li jkollha x'taqsam ma' dan l-Att jew dwar ir-regoli msemmija fis-subartikolu (1) li jkunu f'pubblikazzjoni jew ċirkolari ppubblikati mill-Kummissarju jew taħt l-awtorità tiegħu u mqassma jew imqiegħda disponibbli għall-persuni b'mod ġenerali, għandhom jinqraw u jinftiehmu ħaġa waħda ma' dawk ir-regoli u għandu jkollhom l-istess effett bħalma għandhom ir-regoli daqstant li dawk il-linji direttivi, spjegazzjonijiet jew istruzzjonijiet ma jkunux konfliġġenti ma' dan l-Att dwar dawk ir-regoli jew mal-linji direttivi, spjegazzjonijiet jew istruzzjonijiet applikati f'data li tiġi aktar wara u sal-limitu li -

(*a*) dawn jagħtu tifsira ta' kull frażi jew interpretazzjoni ta' xi dispożizzjoni li jkun hemm f'dan l-Att jew fir-regoli;

(*b*) dawn ikunu jistabbilixxu l-mod li bih xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ir-regoli għandhom jiġu applikati;

(*ċ*) dawn ikunu jistabbilixxu kull ħaġa li skont dan l-Att

*L-artikolu 68(2) tal-Att kif oriġinarjament promulgat.

jew ir-regoli tista' tiġi stabbilita minn jew tkun soġġetta għall-approvazzjoni jew għad-diskrezzjoni tal-Kummissarju.

(3) Il-Kummissarju għandu permezz ta' istruzzjonijiet jagħmel disponibbli dawk il-formoli u avviżi li għandhom jintużaw taħt dan l-Att.

(4) Il-Kummissarju jista' jagħmel disponibbli linji gwida sabiex jiġu spjegati l-formuli u avviżi li għandhom jintużaw taħt dan l-Att u dawn għandhom jinqraw u jinftiehmu ħaġa waħda mad-dispożizzjonijiet taħt dan l-Att sakemm ma jkunux konfliġġenti ma' dan l-Att.

Setgħa tal-Ministru li jagħti ħelsien mit-taxxa.

23. (1) Il-Ministru jista' b'ordni jagħti direttiva li dokument jew trasferiment speċifikati li dwarhom titħallas taxxa taħt dan l-Att, ikun ħieles mit-taxxa għal kollox jew f'parti.

(2)* Kull eżenzjoni mogħtija bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti# jew tal-Ordinanza dwar it-Taxxa tal-Boll, imħassra bl-imsemmi Att, għandha titqies li tkun ingħatat mill-Ministru bis-saħħa tas-setgħat lilu mogħtija bis-subartikolu (1).

Kap. 294.

Setgħa tal-Kummissarju li jaħfer jew inaqqas penalitajiet u taxxa addizzjonali.

24. *Imħassar: II. 2003.32.*

TAQSIMA III

Dokumenti suġġetti għat-Taxxa sa mill-Oriġini tagħhom

TITOLU I

Poloz ta' Assigurazzjoni

Taxxa fuq polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja.
Emendat: II. 2004.40; A.L. 425 tal-2007. Sostitwit: I. 2010.35. Emendat: III. 2013.31.

25. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull artikolu ieħor f'dan l-Att, inkulżi l-artikoli 4 u 6, għandha titħallas fuq kull polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja li ma tkunx tiġġedded kull sena, tkun fejn tkun eżegwita jew użata dik il-polza ta' assigurazzjoni, taxxa ta' għaxar ċenteżmi fuq kull mitt euro jew parti minnha tas-somma assigurata:

Iżda t-taxxa taħt dan l-artikolu tkun dovuta biss fuq poloz ta' assigurazzjoni meta d-detentur ta' polza ikun residenti f'Malta, jew fil-każ fejn id-detentur ta' polza hu persuna ġuridika, meta dak id-detentur ta' polza ikun reġistrat jew mod ieħor ġie maħluq f'Malta:

Iżda wkoll persuni msemmija fl-artikolu 47(3) ma għandhom f'ebda każ jitqiesu bħala li jikkostitwixxu l-persuni msemmija fl-ewwel proviso ta' dan l-artikolu:

Iżda ukoll l-ebda taxxa ma għandha titħallas meta:

(i) id-detentur tal-polza jkun persuna ġuridika li ġiet inkorporata jew mod ieħor maħluqa f'Malta, u

(ii) l-imsemmija persuna ġuridika tkun id-detentriċi

*L-artikolu 68(1) tal-Att kif oriġinarjament promulgat.

tal-polza fil-kapaċità tagħha ta' *trustee* jew persuna fiduċjarja oħra, u

(iii) il-persuna assigurata fuq il-ħajja u l-persuni li jistgħu jibbenefikaw taħt il-polza huma kollha mhux residenti f'Malta, u

(iv) dak it-*trust* jew arranġament ieħor fiduċjarju huwa eżentat skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12(1)(*d*) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*.

Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-fraži 'somma assigurata' għandha tirreferi għall-ammont garantit iffissat li jitħallas mill-assiguratur skont il-polza mal-mewt tal-persuna assigurata fuq il-ħajja:

Iżda meta s-somma assigurata ta' polza ta' assigurazzjoni *linked*, *long term* tkun ċifra li tvarja sa ammont massimu u b'referenza għal perċentwali tal-valur tal-attiv bażiku konness ma' dik il-polza, it-taxxa li għandha titħallas tiġi kalkolata fuq l-ammont massimu possibbli li jitħallas meta timmatura jew maċ-ċessjoni ta' dik il-polza iżda wara li l-ewwel jitnaqqas l-ammont li għandu jiġi investit mid-detentur tal-polza permezz tal-ħlas tal-*premium* fil-waqt tal-ħruġ tal-polza.

Taxxa fuq kull polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja.
Miżjud: XIII. 2015.96. Emendat: XVI. 2017.51.

25A. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull artikolu ieħor f'dan l-Att, inklużi l-artikoli 4 u 6, għandha titħallas fuq kull polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja, tkun fejn tkun eżegwita jew użata dik il-polza ta' assigurazzjoni u li dwarha l-artikolu 25 ma jagħmel ebda dispożizzjoni għaliha, taxxa ta' għaxar ċenteżmi fuq kull euro jew parti minnu tal-premium fis-sena miftiehem.

Iżda -

(*a*) l-inqas taxxa li titħallas taħt dan l-artikolu tkun ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (€11.65);

(*b*) meta l-premium li jitħallas ikun inqas minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (€11.65), l-inqas taxxa li titħallas tonqos għal għaxra fil-mija tal-ammont ta' premium hekk li hekk jitħallas:

Iżda l-provisos għall-artikolu 25 għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal dan l-artikolu.

Taxxa fuq poloz ta' assigurazzjoni dwar riskji ta' terzi persuni jew assigurazzjoniiet komprensivi.

26. *Imħassar: I. 1998.3.*

Taxxa fuq poloz ta' assigurazzjoni.
Emendat: I. 1998.4; XI.2000.22; II. 2002.37; II. 2005.27; A.L. 425 tal-2007. Sostitwit: I. 2010.36. Emendat: XIII. 2015.97.

27. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull artikolu ieħor f'dan l-Att, inkużi l-artikoli 4 u 6, għandha titħallas fuq kull polza ta' assigurazzjoni, tkun fejn tkun eżegwita jew użata dik il-polza ta' assigurazzjoni u li dwarha l-artikoli 25 u 25A ma jagħmlu ebda dispożizzjoni għaliha, taxxa ta' ħdax il-ċenteżmu fuq kull euro jew parti minnu tal-ħlas fis-sena miftiehem, jew, jekk ikun hemm ftehim li titħallas somma f'daqqa waħda bħala *compounded premium*, jew b'mod ieħor jitħallas biss *premium* wieħed, ta' dak il-ħlas f'daqqa:

Iżda -

(*a*) l-inqas taxxa li titħallas taħt dan l-artikolu tkun tlettax-il euro (€13);

(*b*) meta l-*premium* li jitħallas ikun inqas minn tlettax-il euro (€13), l-inqas taxxa li titħallas tonqos għal ħdax fil-mija tal-ammont ta' *premium* hekk li hekk jitħallas;

(*ċ*) ma għandha titħallas ebda taxxa fuq poloz ta' assigurazzjoni tal-Avjazzjoni, Tagħbija Marittima, Marittima (il-Buq jew il-Bastiment), Kreditu u Garanziji, u Assigurazzjoni Medika;

(*d*) it-taxxa taħt dan l-artikolu għandha titħallas biss fuq poloz ta' assigurazzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' riskji msemmija fit-tifsira tal-kliem "riskju sitwat f'Malta" li tinsab fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

(*e*) il-persuni msemmija fl-artikolu 47(3) ma għandhom f'ebda każ jitqiesu li jikkostitwixxu persuni kif imsemmi fil-paragrafu (*d*) tat-tifsira ta' "riskju sitwat f'Malta" fl-imsemmi artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni.. Kap. 403.

Kontrosenjar ta' poloz ta' assigurazzjoni. *Emendat: A.L. 425 tal-2007.*

28. (1) Kull kontrosenja ta' polza ta' assigurazzjoni titħallas taxxa fuqha bhal polza ġdida jekk l-effett tal-kontrosenja jkun li jsir tibdil fil-polza dwar -

(*a*) il-persuna jew il-ħaġa assigurata; jew

(*b*) ir-riskji assigurati; jew

(*ċ*) kemm se ddum il-polza.

(2) Meta xi kontrosenja żżid l-ammont ta' assigurazzjoni jew tal-*premium*, it-taxxa għandha titħallas fuq dik il-polza kif kontrosenjata iżda għandha tiġi kunsidrata kull taxxa li tħallset dwar il-polza.

(3) Għandha titħallas dwar kull kontrosenja ta' poloz li dwarhom ma hemmx provdut taħt is-subartikolu (1) jew (2), taxxa ta' żewġ euro u tlieta u tletin ċenteżmu (2.33).

Polza ta' assigurazzjoni tinħareġ ma' kull ftehim ta' assigurazzjoni. *Emendat: A.L. 425 tal-2007.*

29. Kull persuna li -

(*a*) tidħol bħala assiguratur ta' waħda mill-assigurazzjonijiet imsemmija fl-artikoli ta' qabel dan, jew bħala assiguratur tagħmel kuntratt għal waħda minn dawk l-assigurazzjonijiet, jew direttament jew indirettament tirċievi *premium* jew dritt għal waħda jew oħra minn dawk l-assigurazzjonijiet, jew tagħmel ftehim dwar dak il-*premium* jew dritt, jew takkredita ruħha bihom fil-kontijiet, jew xjentement tieħu fuqha riskju, jew tobbliga ruħha għall-ħlas, jew tħallas, somma ta' flus għal telf, riskju jew ġrajja dwar waħda jew oħra mill-assigurazzjonijiet fuq imsemmija, meta l-assigurazzjoni ma tkunx imsemmija f'polza ta' assigurazzjoni; jew

(*b*) bħala assigurat, tagħmel jew tesegwixxi, jew

xjentement iġġiegħel li tiġi magħmula jew tiġi esegwita waħda jew oħra mill-assigurazzjonijiet imsemmija fl-artikoli ta' qabel dan, jew direttament jew indirettament tagħti jew tħallas, jew tobbliga ruħha li tħallas, *premium* jew dritt għal dik l-assigurazzjoni, jew tagħmel kuntratt għal dik l-assigurazzjoni, meta l-assigurazzjoni ma tkunx imsemmija f'polza ta' assigurazzjoni; jew

(*ċ*) tieħu sehem f'xi qerq jew ingann jew issir ħatja ta' atti dolużi, ta' traskuraġni, jew ta' nuqqas, bil-ħsieb li teħles mit-taxxi li jkollhom jitħallsu fuq poloz ta' assigurazzjoni, jew li bihom it-taxxi jistgħu jinħarbu kollha jew biċċa minnhom,

teħel għal kull reat, penali ta' mhux inqas minn tlieta u għoxrin euro (23) iżda mhux iżjed minn mitejn u tletin euro (230).

Responsabbiltà biex titħallas taxxa fuq poloz ta' assigurazzjoni. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; VIII.2020.42.*

30. (1) Kull persuna li toħroġ jew tiffirma xi polza ta' assigurazzjoni msemmija fl-artikoli ta' qabel dan, għandha tħallas taxxa fuqha skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmula taħtu.

(2) Kull persuna li tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) teħel penali ta' mhux inqas minn tlieta u għoxrin euro (23) iżda mhux iżjed minn mitejn u tletin euro (230).

(3) Kwalunkwe persuna inadempjenti mad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandha flimkien mat-taxxa li hija vvalutata in konformi ma' dan l-Att tkun soġġetta għall-imgħax bir-rata kif preskritta mill-Ministru.

Kopji ta' poloz ta' assigurazzjoni li fuqhom ma tkunx tħallset it-taxxa. *Emendat: A.L. 425 tal-2007.*

31. Kull persuna li tagħmel jew toħroġ jew iġġiegħel li jsir jew li jinħareġ dokument li jidher li jkun kopja ta' polza ta' assigurazzjoni suġġetta għat-taxxa meta fil-fatt ma tkunx fis-seħħ, dak iż-żmien, polza bħal dik, teħel, flimkien ma' kull penali oħra li għaliha tkun suġġetta, penali ta' mhux inqas minn tlieta u għoxrin euro (23) iżda mhux iżjed minn mitejn u tletin euro (230).

TITOLU II

Bejgħ u Trasferimenti oħra

Taxxa fuq bejgħ u trasferimenti oħra.
Emendat:
XVI. 1994.6;
XXV. 1995.435;
I. 1998.5;
XI. 2000.23;
II. 2003.33;
A.L. 425 tal-2007;
XXXII. 2007.70;
A.L. 105 tal-2008;
I. 2010.37;
IV. 2011.34;
V. 2012.33;
A.L. 218 tal-2012;
III. 2013.32;
XII. 2014.42;
XIII. 2015.98;
XV. 2016.66;
XVI. 2017.52;
VII. 2018.48;
VIII.2020.43;
XXVII.2020.44;
XVIII.2021.28;
VII.2022.44.

32. (1) Għandha titħallas fuq kull dokument u fuq kull sentenza, digriet jew ordni ta' kull qorti jew awtorità oħra leġittima, li bihom ħaġa immobbli jew xi dritt reali fuq xi immobbli jiġi trasferit lil xi persuna u fuq kull dikjarazzjoni magħmula skont l-artikolu 33, għar-rigward ta' persuni li minnhom joriġina t-trasferiment *causa mortis* li mietu fi jew wara t-23 ta' Novembru, 1999, taxxa ta' ħames euro (5) għal kull mitt euro (100) jew parti minnha tal-ammont jew tal-valur ta' dak li jingħata bil-ħlas tal-ħaġa trasferita jew tal-valur ta' dik il-ħaġa, liema jkun l-akbar.

(2) *Imħassar bl-Att XI.2000.23.*

(3) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, ma għandha titħallas ebda taxxa mat-trasferiment ta' proprjetà immobbli jew ta' valuri negozjabbli:

(i) bejn konjuġi miżżewġin jew li kienu miżżewġin, meta dawn l-assi jiġu assenjati bejniethom bħala konsegwenza ta' separazzjoni konsenswali jew ġudizzjarja, jew ta' divorzju bejniethom:

Iżda, għall-finijiet ta' dawn iċ-ċirkostanzi l-frażi "proprjetà immobbli" għandha tinkludi wkoll proprjetà immobbli li s-sid tagħha tkun kumpanija li tkun tappartjeni kompletament lil xi wieħed mill-konjuġi miżżewġin jew lilhom it-tnejn; jew

(ii) bejn konjuġi miżżewġin jew li kienu miżżewġin, max-xoljiment tal-komunjoni tal-akkwisti li jkun hemm bejniethom; jew

(iii) bejn konjuġi miżżewġin, sew jekk teżisti l-komunjoni tal-akkwisti bejniethom sew jekk le, fuq kull trasferiment *inter vivos* tar-residenza ordinarja jew parti minnha, ta' xi ħadd minnhom jew tat-tnejn; jew

(iv) meta jmut wieħed mill-konjuġi, mal-qsim ta' xi proprjetà komuni li jkollhom il-konjuġi bejniethom, sew jekk din tkun proprjetà tal-komunjoni sew jekk le, bejn min mill-konjuġi jibqa' ħaj u l-werrieta tal-konjuġi li ġie nieqes; jew.

(v) bejn koabitanti li l-koabitazzjoni tagħhom hi insinwata permezz ta' att pubbliku skont l-Att tal-2020 dwar il-Koabitazzjoni, meta dawn l-assi jiġu assenjati bejniethom bħala konsegwenza tax-xoljiment tal-koabitazzjoni: Att Nru XXVII tal-2020

Iżda, f'dawn iċ-ċirkostanzi l-frażi "proprjetà immobbli" għandha tinkludi wkoll proprjetà immobbli li s-sid tagħha tkun kumpannija li tkun tappartjeni kompletament lil xi wieħed mill-imsemmija koabitanti jew lilhom it-tnejn;

(vi) bejn koabitanti li l-koabitazzjoni tagħhom hi insinwata permezz ta' att pubbliku skont l-Att tal-2020 dwar il-Koabitazzjoni max-xoljiment tal-komunjoni bejn l-imsemmija koabitanti; Att Nru XXVII tal-2020

Att Nru XXVII tal-2020

(vii) bejn koabitanti li l-koabitazzjoni tagħhom tkun insinwata permezz ta' att pubbliku skont l-Att tal-2020 dwar il-Koabitazzjoni, kemm jekk teżisti l-komunjoni tal-assi bejniethom kif ukoll xort'oħra, fuq kull trasferiment *inter vivos* tad-dar tal-koabitazzjoni jew parti minnha, ta' xi wieħed minnhom jew tat-tnejn; jew

Att Nru XXVII tal-2020.

(viii) meta jiġi nieqes wieħed mill-koabitanti, li l-koabitazzjoni tagħhom tkun insinwata permezz ta' att pubbliku skont l-Att tal-2020 dwar il-Koabitazzjoni, mal-qsim ta' xi proprjetà komuni li jkollhom bejniethom il- koabitanti, kemm jekk l-istess proprjetà tkun tal-komunjoni kif ukoll xort'oħra, bejn min mill-koabitanti jibqa' superstiti u l-werrieta tal-koabitant li ġie nieqes.

Kap. 246.

(4) (*a*) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (*b*) u (*d*), fil-każ ta' min ma jeħtieġx permess mill-Ministru għall-għanijiet tal-Att dwar l-Akkwist ta' Proprjetà Immobbli minn Persuni mhux Residenti u li jakkwista, *inter vivos*, proprjetà immobbli jew jedd reali fuq dik il-proprjetà bil-għan li jistabbilixxi fiha jew li jibni fuqha r-residenza unika w ordinarja tiegħu, jew li jifdi kull ċens jew piż ieħor impost fuq proprjetà bħal dik li hu jkun akkwista b'kull titolu *inter vivos*, it-taxxa taħt dan it-Titolu għar-rigward tal-ewwel mitejn elf euro (€200,000) jew dak l-ammont akbar li jista' jiġi preskritt, tal-valur sħiħ tal-korrispettiv għall-akkwist jew fil-każ ta' trasferiment b'titolu ta' donazzjoni li ma jikkwalifikax għal konċessjoni taħt l-artikolu 32Ċ, tal-valur ta' dik il-proprjetà u għall-fidwa ta' dik il-proprjetà, għandha titħallas bir-rata ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu (€3.50) għal kull mitt euro (€100) jew parti minnhom.

Kap. 246.

Iżda dan il-paragrafu m'għandux japplika fil-każ ta' persuna li kienet teħtieġ permess mill-Ministru għall-għanijiet tal-Att dwar l-Akkwist ta' Proprjetà Immobbli minn Persuni mhux Residenti li kieku l-proprjetà akkwistata ma kienitx sitwata f'*area* msemmija speċjali.

(*b*) Meta dik ir-residenza tiġi akkwistata b'konċessjoni ta' enfitewsi jew ta' sub-enfitewsi, u kemm jekk jitħallas ukoll ma' dak l-att xi korrispettiv ieħor, kemm jekk ma jitħallasx, it-taxxa li titħallas taħt dan l-Att għandha tiġi kalkolata bir-rata ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu (€3.50) għal kull mitt euro (€100) jew parti minnhom fuq l-ewwel mitejn elf euro (€200,000), jew dak l-ammont kif jista' jiġi preskritt, fuq il-valur taxxabbli stabbilit skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 40 u fuq kull valur taxxabbli addizzjonali għandha titħallas taxxa ta' ħames euro (€5) għal kull mitt euro (€100) jew parti minnhom fuq dak il-valur taxxabbli.

(*ċ*) Meta dik il-proprjetà ma tkunx ġiet akkwistata kollha kemm hi minn dik il-persuna, l-ammont tal-valur li għandu jsir ħlas dwaru bir-rati speċifikati f'dan is-

subartikolu għandu jkun dak l-ammont li jkun fi proporzjon ma' mitejn elf euro (€200,000) jew mal-valur tal-proprjetà (skont liema jkun l-inqas) daqs il-proporzjon tas-sehem li jiġi hekk akkwistat minn dik il-persuna jkun mat-total.

(*d*) Il-konċessjoni mit-taxxa mogħtija fil-paragrafu (*a*) m'għandhiex tapplika fejn il-persuna li qed takkwista l-proprjetà għandha, fiż-żmien tal-akkwist, proprjetà oħra f'isimha li fir-rigward tagħha tkun ingħatat konċessjoni taħt il-paragrafu (*a*) jew l-artikolu 32Ċ. In-nutar li jirċievi att li dwaru jirreferi dan l-artikolu għandu jniżżel f'dak l-att dikjarazzjoni bil-miktub li jagħmel min ikun qed jakkwista l-ħaġa immobbli li ma għandu l-ebda proprjetà oħra li dwarha jkun ingħata konċessjoni mit-taxxa taħt il-paragrafu (*a*) jew l-artikolu 32Ċ u li dik il-proprjetà tkun qed tiġi akkwistata minnu bil-għan imsemmi fil-paragrafu (*a*) u l-imsemmi nutar għandu javża lil dik il-persuna b'kemm dik id-dikjarazzjoni hija waħda importanti u jeħtieġ illi ssir sew.

(*e*) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-artikolu 32Ċ, u l-artikolu 35 "residenza" għandha wkoll tinkludi:

(i) *garage* imniffed jew li jiġi taħt dik ir-residenza, jew *garage* li jinsab fl-istess blokk ta' appartamenti residenzjali li r-residenza tagħmel sehem minnhom jew garage ta' mhux iktar minn tletin metru kwadru li jkun jinsab fil-viċinanza ta' ħames mitt metru minn dik ir-residenza jew blokk ta' appartamenti:

Iżda għall-finijiet ta' dan l-artikolu u għall-finijiet tal-artikolu 32Ċ dak il-*garage* jiġi akkwistat flimkien ma' dik ir-residenza bl-istess att:

Iżda wkoll għall-finijiet tal-artikolu 35, ma jkunx neċessarju li dak il-*garage* ikun ġie akkwistat minn qabel mid-*decuius* flimkien ma' dik ir-residenza bl-istess att;

(ii) art li s-sid ikollu biex jokkupa u jgawdi hu stess flimkien ma' dik ir-residenza bħala l-ġnien jew l-art tagħha li tkun tikkonsisti f'area li, meta jitqies id-daqs u t-tip tad-dar ta' abitazzjoni, tkun meħtieġa għat-tgawdija raġonevoli tad-dar bħala residenza;

u "residenza ordinarja" tfisser ir-residenza prinċipali li tkun dar ta' abitazzjoni li hi l-unika residenza jew ir-residenza prinċipali ta' persuna. Kull parti tar-residenza li tintuża eslużivament għal finijiet kummerċjali ma tiġix meqjusa bħala "residenza ordinarja" u din il-parti għandha tiġi mqassma fuq il-bażi tal-area okkupata għal dan il-għan bħala proporzjon tal-area sħiħa tal-imsemmija dar ta' abitazzjoni.

(5) Meta taxxa li għandha titħallas dwar proprjetà immobbli trasferita *causa mortis* tkun tħallset, jew ma' dak it-trasferiment ma għandha titħallas ebda taxxa, u n-nutar jiddikjara fuq l-att relattiv li l-proprjetà relattiva waslet għand il-komproprjetarji permezz ta' trasferiment *causa mortis* u li d-dikjarazzjoni sħiħa, magħduda l-proprjetà li għaliha tirreferi l-qasma, tkun debitament saret skont l-artikolu 33, it-taxxa li għandha titħallas taħt dan l-artikolu rigward atti li jaqsmu dik il-proprjetà immobbli bejn il-komproprjetarji ma għandhiex tinġabar. In-nutar għandu fuq kull att bħal dak jagħti d-dettalji rilevanti tad-dikjarazzjonijiet kollha magħmula skont l-artikolu 33.

(6)* (*a*) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, meta il-Kummissarju joħroġ ċertifikat fejn juri li xi immobbli jew xi dritt reali fuq immobbli jiġi trasferit minn kumpannija lil kumpannija oħra li tifforma parti mill-istess grupp ta' kumpanniji, u li jkun sodisfatt li dawk il-ħtiġiet u kundizzjonijiet, jekk ikun hemm, kif jistgħu jiġu preskritti b'regolamenti taħt dan l-Att ġew imwettqa, hu għandu, skont il-każ, jirrifondi t-taxxa jew jordna li ebda taxxa m'għandha titħallas fuq dak it-trasferiment.

Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "grupp ta' kumpanniji" għandu jkollha l-istess tifsir mogħti lilha fl-artikolu 42.

(*b*) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (*a*) għandhom japplikaw biss meta l-proprjetarji benefiċjarji individwali, diretti jew indiretti, ta' kumpannija msemmija fl-imsemmi paragrafu huma l-istess u kull wieħed minn dawk l-individwi għandu, direttament jew indirettament, sostanzjalment l-istess perċentwali ta' interess fil-kapital azzjonarju nominali u drittijiet ta' vot f'kull waħda mill-imsemmija kumpanniji.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, individwu jitqies li għandu sostanzjalment l-istess perċentwali ta' interess fil-kaptial azzjonarju nominali u drittijet ta' vot f'kull waħda mill-imsemmija kumpanniji meta d-differenza bejn il-perċentwali ta' interess miżmuma f'kull waħda mill-kumpanniji ma teċċedix għoxrin fil-mija:

Iżda meta individwu jkollu, direttament jew indirettament, inqas minn għoxrin fil-mija tal-kapital azzjonarju nominali u drittijiet ta' vot f'waħda biss mill-kumpanniji msemmija fil-paragrafu (*a*), dak l-individwu, għall-finijet ta' dan il-paragrafu, m'għandux jiġi kkunsidrat biex jiġi stabbilit jekk il-proprjetarji benefiċjarji individwali, diretti jew indiretti, tal-kumpanniji msemmija fil-paragrafu (*a*) humiex l-istess:

Iżda wkoll jekk iktar minn individwu wieħed ikollu, direttament jew indirettament, inqas minn għoxrin fil-

*dan is-subartikolu kien oriġinarjament mizjud bl-Att XXV tal-1995 bħala l-artikolu 32A.

mija tal-kapital azzjonarju nominali u drittijiet ta' vot f'waħda biss mill-kumpanniji msemmija, il-proviso ta' qabel dan m'għandux japplika jekk dawk l-individwi flimkien ikollhom, direttament jew indirettament, għoxrin fil-mija jew iżjed tal-kapital azzjonarju nominali u drittijiet ta' vot f'dik il-kumpannija:

Iżda wkoll dan il-paragrafu kollu m'għandux japplika, meta l-kumpanniji msemmija fil-paragrafu (*a*) huma direttament jew indirettament proprjetà ta' kumpannija sa tmenin fil-mija jew iżjed li t-titoli tagħha huma elenkati f'borża rikonoxxuta mill-Kummissarju għall-fini ta' din id-dispożizzjoni.

(*ċ*) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, l-ebda taxxa ma tkun dovuta fuq trasferiment ta' proprjetà immobbli minn kumpannija lill-attivist tagħha matul l-istralċ jew matul it-tqassim tal-attiv skont il-proġett ta' tqassim, meta l-imsemmi attivist ikun individwu jew il-konjuġi tiegħu li jkun jew ikunu l-proprjetarji, direttament jew indirettament, ta' mhux inqas minn 95% tas-sehem kapitali u l-jeddijiet tal-vot tal-imsemmija kumpannija li tittrasferixxi l-proprjetà kif fuq imsemmi u l-Kummissarju joħroġ ċertifikat fejn juri li hu sodisfatt li l-ħtiġiet u kundizzjonijiet taħt dan il-paragrafu huma mwettqa:

Iżda dan il-paragrafu għandu japplika biss u l-Kummissarju għandu joħroġ ċertifikat biss, meta l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(i) l-imsemmi attivist kien il-proprjetarju, direttament jew indirettament, ta' mhux anqas minn 95% tas-sehem kapitali u tal-jeddijiet tal-vot tal-kumpannija li tittrasferixxi l-imsemmija proprjetà immobbli għal perjodu ta' ħames snin minnufih qabel id-data tat-trasferiment tal-proprjetà kif imsemmi qabel;

(ii) l-imsemmija proprjetà tikkonsisti fi kwalunkwe proprjetà, inkluża l-art;

(iii) l-imsemmija proprjetà immobbli tkun miżmuma bħala attiv kapitali tal-kumpannija u tkun ilha hekk miżmuma għal perjodu li jkun aktar minn ħames snin minnufih qabel id-data tat-trasferiment tal-proprjetà kif imsemmi qabel.

(7) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, l-ebda taxxa m'għandha tinġabar fuq trasferiment ta' sehem indiviż ta' dar ta' abitazzjoni, fejn l-imsemmija dar kienet, minnufih qabel it-trasferiment, proprjetà ta' żewġ individwi u t-trasferiment isir minn wieħed mill-komproprjetarji lill-ieħor:

Iżda wkoll fejn wieħed mill-komproprjetarji jmut, id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw fuq trasferiment ta' sehem indiviż tad-dar ta' abitazzjoni mill-eredi tal-komproprjetarju li miet lill-komproprjetarju l-ieħor meta taxxa li għandha titħallas dwar il-proprjetà trasferita *causa mortis* tkun tħallset,

jew ma' dak it-trasferiment ma għandha titħallas ebda taxxa, u n-nutar jiddikjara fuq l-att relattiv li l-proprjetà relattiva waslet għand l-eredi tal-komproprjetarju li miet permezz ta' trasferiment *causa mortis*, u li d-dikjarazzjoni sħiħa tkun debitament saret skont l-artikolu 33. In-nutar għandu fuq kull att bħal dak jagħti d-dettalji rilevanti tad-dikjarazzjonijiet kollha magħmula skont l-artikolu 33.

Iżda dan is-subartikolu għandu japplika biss fejn il-komproprjetarji, għall-finijiet tas-subartikolu (4)(*a*), ikunu ddikjaraw fil-kuntratt tal-akkwist tal-imsemmija proprjetà li akkwistawha bil-għan li jistabbilixxu fiha jew li jibnu fuqha r-residenza unika u ordinarja tagħhom.

(8) L-ebda taxxa m'għandha tinġabar fuq kuntratt ta' qasma ta' proprjetà immobbli li tkun ġiet akkwistata mill-komproprjetarji permezz ta' trasferiment *inter vivos*, jew parzjalment permezz ta' trasferiment *inter vivos* u parzjalment permezz ta' trasferiment *causa mortis* fejn il-valur reali tas-sehem tal-proprjetà assenjat taħt l-imsemmi kuntratt lil kull komproprjetarju huwa daqs il-valur reali tas-sehem indiviż ta' kull komproprjetarju qabel il-qasma:

Iżda wkoll fejn sehem indiviż miżmum minn komproprjetarju jkun ġie trasferit *causa mortis* lill-istess komproprjetarju, id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw biss meta taxxa li għandha titħallas dwar il-proprjetà trasferita *causa mortis* tkun tħallset, jew ma' dak it-trasferiment ma għandha titħallas ebda taxxa, u n-nutar jiddikjara fuq l-att relattiv li l-proprjetà relattiva waslet għand il-komproprjetarju permezz ta' trasferiment *causa mortis*, u li d-dikjarazzjoni sħiħa, magħduda l-proprjetà li għaliha tirreferi l-qasma, tkun debitament saret skont l-artikolu 33. In-nutar għandu fuq kull att bħal dak jagħti d-dettalji rilevanti tad-dikjarazzjonijiet kollha magħmula skont l-artikolu 33.

Iżda fejn il-valur reali tas-sehem tal-proprjetà assenjata lill-komproprjetarju jeċċedi l-valur reali tas-sehem indiviż tal-istess komproprjetarju qabel il-qasma, għandha titħallas it-taxxa fuq l-eċċess:

Iżda wkoll fejn sehem indiviż miżmum minn komproprjetarju jkun ġie trasferit *causa mortis* lill-istess komproprjetarju, id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw biss meta taxxa li għandha titħallas dwar il-proprjetà trasferita *causa mortis* tkun tħallset, jew ma' dak it-trasferiment ma għandha titħallas ebda taxxa, u n-nutar jiddikjara fuq l-att relattiv li l-proprjetà relattiva waslet għand il-komproprjetarju permezz ta' trasferiment *causa mortis*, u li d-dikjarazzjoni sħiħa, magħduda l-proprjetà li għaliha tirreferi l-qasma, tkun debitament saret skont l-artikolu 33. In-nutar għandu fuq kull att bħal dak jagħti d-dettalji rilevanti tad-dikjarazzjonijiet kollha magħmula skont l-artikolu 33.

Regoli speċjali applikabbli għal *trusts*. *Miżjud: XIII. 2004.72.*

32B. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, ebda taxxa ma jkollha titħallas fuq xi trasferiment ta' proprjetà immobbli jew fuq xi dritt reali fuq proprjetà immobbli:

(*a*) mis-*settlor* lit-*trustees* ta' *trust* li tagħha s-*settlor* ikun l-uniku benefiċjarju u meta s-*settlor* ikollu vestit dritt irrevokabbli li jirċievi l-proprjetà taħt *trust*;

(b) mis-*settlor* lit-*trustees* ta' *trust* maħluqa għall-fini ta' operazzjoni kummerċjali msemmija;

(*ċ*) mis-*settlor* lit-*trustees* ta' *trust* maħluqa għall-fini ta' operazzjoni kummerċjali li ma tkunx operazzjoni kummerċjali msemmija iżda li tkun ġiet approvata mill-Kummissarju għall-fini ta' dan il-paragrafu;

(*d*) bejn *trustees* b'konsegwenza ta' tibdil fit-*trustees* (sew jekk b'żieda, sostituzzjoni jew xort'oħra) li jkunu qed iżommu l-proprjetà immobbli fi *trust* kemm-il darba ebda interess benefiċjarju fit-*trust* ma jkun ukoll trasferit ma' dak it-tibdil fit-*trustees*;

(*e*) mit-*trustees* lis-*settlor* meta l-proprjetà tat-*trust* tirriverti għal għand is-*settlor*; u

(*f*) mit-*trustees* lill-benefiċjarju tat-*trust* meta t-taxxa tkun qabel tħallset mat-trasferiment inizjali mis-*settlor* lit-*trustees* skont l-artikolu 32(1) iżda t-taxxa jkollha titħallas dwar kull żieda fil-valur bejn id-data tat-trasferiment inizjali lit-*trustees* u t-tqassim sussegwenti lill-benefiċjarji:

Iżda fil-każijiet kollha t-*trust* għandha tkun stabbilita jew tinġieb prova dwarha bil-mezz ta' dokument bil-miktub.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu "operazzjoni kummerċjali msemmija" tfisser il-kustodja ta' strumenti ta' investiment, l-istabbiliment jew iż-żamma ta' interessi ta' sigurtà reali jew personali (magħduda ipoteki, privileġġi, pleġġijiet u garanziji), u kull operazzjoni kummerċjali oħra li tista' tiġi preskritta, fil-waqt li "operazzjoni kummerċjali" għandu jkollha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar it-*Trusts* u t-*Trustees*. Kap. 331.

(2) Meta benefiċjarju taħt *trust* għal proprjetà immobbli jassenja jew xort'oħra jittrasferixxi *inter vivos* lil terza persuna l-interess benefiċjarju tiegħu f'dak it-*trust*, dak it-trasferiment għandu jitqies li jikkostitwixxi trasferiment għall-finijiet ta' dan l-Att, u l-valur tat-trasferiment għandu jitqies li jkun l-ammont limitat għal dik il-parti tal-valur tal-proprjetà immobbli li tkun proporzjonata għall-valur tal-interess benefiċjarju trasferit minn dak il-benefiċjarju.

(3) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* f'dawk il-każijiet meta jkun hemm xi tibdil fil-benefiċjarju, magħduda ċaħda jew rinuzja sew għal kollox jew f'parti tad-dritt tal-benefiċjarju taħt *trust*:

Iżda meta l-Kummissarju jkun sodisfatt li rinunzja irrevokabbli ta' interess benefiċjarju ma tkunx saret bil-għan waħdieni jew ewlieni biex tiġi evitata, imnaqqsa jew posposta r-responsabbiltà għat-taxxa, dan jista' fid-diskrezzjoni tiegħu jordna bil-miktub li d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma jkunux japplikaw għal dik ir-rinunzja u ma jkollha titħallas ebda taxxa.

Trasferimenti b'titolu ta' donazzjoni.
Miżjud: XXXII. 2007.71. Emendat: A.L. 105 tal-2008. Sostitwit: III. 2013.33. Emendat: XV. 2016.67; XVIII.2021.29.

32Ċ. Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, fil-każ ta' trasferimenti b'titolu ta' donazzjoni minn persuna lid-dixxendenti tagħha f'linja diretta li jakkwistaw proprjetà immobbli bil-għan li jistabbilixxu fiha jew li jibnu fuqha r-residenza unika u ordinarja tagħhom, fl-istima tat-taxxa li mod ieħor tkun dovuta skont dan l-Att, ma jitqiesux l-ewwel mitejn u ħamsin elf euro (€250,000), jew dak l-ammont akbar li jista' jiġi stabbilit, tal-valur tal-proprjetà trasferita kif intqal qabel u t-taxxa tiġi imposta fuq il-valur tagħha li jibqa' bir-rata ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu għal kull mitt euro jew parti minnha, iżda dan għandu jkun l-ewwel trasferiment minn dik il-persuna lil dak id-dixxendent għal dan il-għan u b'dan il-mod u sakemm in-nutar li jirċievi l-att ta' dan it-trasferiment iniżżel f'dak l-att dikjarazzjoni bil-miktub li jagħmlu dik il-persuna li tkun hekk qiegħda tittrasferixxi u l-persuna li tkun hekk qiegħda takkwista li l-proprjetà tkun qiegħda tiġi akkwistata għal dak il-għan għall-ewwel darba u n-nutar għandu javża lil dik il-persuna u lid-dixxendent dwar kemm dik id-dikjarazzjoni hija waħda importanti u tenħtieġ li ssir sew:

Iżda meta dik il-proprjetà immobbli ma tkunx proprjetà assoluta jew mod ieħor fil-pussess tal-persuna msemmija, l-ammont tal-valur li ma għandux jitqies għandu jkun dak l-ammont daqskemm hu ta' proporzjon għal mitejn u ħamsin elf euro (€250,000) jew dak l-ammont akbar li jista' jiġi stabbilit kif imsemmi qabel jew il-valur tal-proprjetà immobbli (skond liema hu l-anqas) daqskemm hu l-proporzjon tas-sehem tal-proprjetà assoluta jew titolu ieħor li bis-saħħa tiegħu l-proprjetà immobbli tkun qiegħda tinżamm minn dik il-persuna għall-ammont sħiħ:

Iżda iktar meta dik il-proprjetà immobbli tiġi trasferita lil aktar minn dixxendent wieħed, l-ammont tal-valur li ma għandux jitqies għandu jkun dak il-proporzjon tal-ammont li jirriżulta skond l-ewwel proviso ta' dan l-artikolu daqskemm huwa daqs il-proporzjon tas-sehem miżmum mill-persuna msemmija li hu trasferit lid-dixxendent:

Iżda meta dik il-proprjetà immobbli jew parti minnha tiġi trasferita mill-imsemmi dixxendent matul l-ewwel ħames snin mid-data tat-trasferiment b'titolu ta' donazzjoni, it-taxxa li kieku kienet titħallas fuq it-trasferiment tal-proprjetà jew parti minnha li tiġi hekk trasferita b'titolu ta' donazzjoni, li kieku ma kienx għall-konċessjoni mogħtija b'dan l-artikolu, għandha titħallas fuq l-imsemmi ammont li ma jkunx ġie meqjus bir-rata ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu għal kull mitt euro jew parti minnha fiż-żmien tal-imsemmi trasferiment *inter vivos*:

Iżda wkoll il-konċessjoni mit-taxxa mogħtija f'dan l-artikolu m'għandhiex tapplika fejn id-dixxendent ikollu, fiż-żmien tal-akkwist ta' dik il-proprjetà b'titolu ta' donazzjoni, proprjetà oħra li fir-rigward tagħha jkun ingħata konċessjoni mit-taxxa taħt il-paragrafu (*a*) tal-artikolu 32(4). In-nutar li jirċievi att li dwaru jirreferi dan l-artikolu għandu jniżżel f'dak l-att dikjarazzjoni bil-miktub li jagħmel min ikun qed jakkwista l-ħaġa immobbli li ma għandu l-ebda proprjetà oħra li dwarha jkun ingħata konċessjoni mit-taxxa taħt il-paragrafu (*a*) tal-artikolu 32(4) u l-imsemmi nutar għandu javża lid-dixxendent b'kemm dik id-dikjarazzjoni hija waħda importanti u jeħtieġ illi ssir sew.

32D.[*] (1) L-amministraturi ta' fondazzjoni jistgħu jagħżlu li l-fondazzjoni tiġi ttrattata bħala *trust* għal dak li għandu x'jaqsam ma' operazzjonijiet tal-istess tip bħal dawk imsemmija fl-artikolu 32B bejn il-fundatur u l-fondazzjoni u bejn il-fondazzjoni u xi benefiċjarju. F'dan il-każ id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li għandhom x'jaqsmu ma' *trusts* għandhom, *mutatis mutandis*, jgħoddu għal fondazzjonijiet.

Fondazzjonijiet jiġu ttrattati bħala *trusts*. *Miżjud: XIII. 2007.17.*

(2) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti b'mod ġenerali għall-aħjar twettieq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu inkluża l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li għandhom x'jaqsmu ma' *trusts* għal fondazzjoni kif imsemmi qabel kif ukoll għal kull persuna li tkun donatur ta' proprjetà lil fondazzjoni bħal dik jew tkun benefiċjarja jew amministratur ta' dik il-fondazzjoni.

32E.[†] Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti rigward l-applikazzjoni ta' dan l-Att għal kull trasferiment meħtieġ jew inċidentali meta persuna ġuridika tiġi konvertita f'forma legali oħra jew fi *trust* kif imsemmi fl-artikolu 21 tat-Tieni Skeda tal-Kodiċi Ċivili.

Regolamenti rigward trasferimenti. *Miżjud: XIII. 2007.17.* Kap. 16.

32F. Minkejja d-dispożizzjonijiet li jinsabu f'dan l-Att, il-Ministru jista' jagħmel regoli li jirregolaw it-trattament, fir-rigward tat-taxxa, ta' kumpanniji u l-membri tagħhom u korpi jew persuni oħra simili fir-rigward ta' amalgamazzjonijiet u qsim ta' kumpanniji, it-trasferiment ta' attiv bejn kumpanniji u l-iskambju ta' ishma fir-rigward ta' kumpanniji u għall-finijiet ta' dan l-artikolu, għandhom jgħoddu t-tifsiriet li jinsabu fl-artikolu 27A tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*.

Regoli dwar amalgamazzjoni u qsim ta' kumpanniji. *Miżjud: III. 2013.34.*

Kap. 123.

32G. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, iżda bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, meta:

Trasferiment ta' proprjetà mikrija b'rati affordabbli. *Miżjud: VII.2022.45. Emendat: XIII.2024.30.*

(*a*) trasferiment li jsir fl-1 ta' Jannar 2022 jew wara jkun trasferiment ta' proprjetà li kienet mikrija għal perjodu ta' mhux inqas minn għaxar (10) snin li jagħlaq fid-data tat-trasferiment; u

(*b*) tul dak il-perjodu sħiħ ta' għaxar (10) snin l-inkwilin kien intitolat għal benefiċċju dwar dik il-kirja taħt l-Iskema ta' Benefiċċju fuq il-Kera f'Residenzi Privati, l-Iskema Nikru biex Nassistu jew l-Iskema Restawr ta' Djar Battala għall-Kiri amministrati mill-Awtorità tad-Djar; u

(*ċ*) dak it-trasferiment isir lill-inkwilin ta' dik il-proprjetà,

ebda taxxa ma għandha titħallas fuq l-ewwel mitejn elf euro (€200,000) tal-valur tal-proprjetà trasferita u t-taxxa fuq l-eċċess, jekk ikun hemm, għandha titħallas bir-rata normali.

(2) Meta trasferiment jissodisfa l-kondizzjonijiet tas-subartikolu (1) ħlief biss li ma jsirx lill-inkwilin iżda lil persuna oħra, it-taxxa fuq l-ewwel mitejn elf euro (€200,000) tal-valur tal-proprjetà għandha titħallas bir-rata ta' nofs ir-rata normali u t-taxxa fuq l-eċċess,

*oriġinarjament, dan l-artikolu ġie miżjud bħala l-artikolu 32Ċ.
†oriġinarjament, dan l-artikolu ġie miżjud bħala l-artikolu 32D.

jekk ikun hemm, għandha titħallas bir-rata normali.

(3) Meta trasferiment jissodisfa l-kondizzjonijiet tas-subartikolu (1) ħlief biss li l-perjodu tal-kirja u, jew il-perjodu li matulu l-inkwilin kien intitolat għall-benefiċċju msemmi kien inqas minn għaxar (10) snin iżda mhux inqas minn tliet (3) snin, it-taxxa fuq l-ewwel mitejn elf euro (€200,000) tal-valur tal-proprjetà għandha titħallas bir-rata ta' nofs ir-rata normali u t-taxxa fuq l-eċċess, jekk ikun hemm, għandha titħallas bir-rata normali.

(4) Dan l-artikolu għandu japplika biss meta l-partijiet għat-trasferiment jew xi ħadd minnhom jipproduċi lin-nutar li jippubblika l-att tat-trasferiment dokument maħruġ mill-Awtorità tad-Djar li jiċċertifika l-perjodu li matulu l-inkwilin tal-kirja tal-proprjetà kien intitolat għal benefiċċju dwar dik il-kirja taħt l-Iskema ta' Benefiċċju fuq il-Kera f'Residenzi Privati, l-Iskema Nikru biex Nassistu, jew l-Iskema Restawr ta' Djar Battala għall-Kiri, skont ma jkun il-każ. Innutar għandu jagħmel referenza għal dak id-dokument f'dak l-att u għandu jipproduċi dak id-dokument lill-Kummissarju flimkien mal-avviż tat-trasferiment imsemmi fl-artikolu 51.

(5) Dan l-artikolu ma għandux japplika għal trasferiment li jsir lil persuna li teħtieġ permess mill-Ministru responsabbli għall-finanzi għall-għanijiet tal-Att dwar l-Akkwist ta' Proprjetà Immobbli minn Persuni mhux Residenti jew li kienet teħtieġ tali permess li kieku l-proprjetà akkwistata ma kinitx tinsab f'area speċjali nominata.

Kap. 246.

(6) Għall-fini ta' dan l-artikolu, "rata normali" tfisser ir-rata ta' taxxa li tkun trid titħallas fuq il-valur relevanti tal-proprjetà skont dan l-Att kieku mhux għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Dikjarazzjoni ta' trasferimenti *causa mortis*. *Emendat: XVI. 1994.7; XIII. 2004.73.*

33. (1) Ikun id-dmir ta' kull min tiġi lilu trasferita proprjetà immobli *causa mortis* (hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu imsejjaħ "min jirċievi *causa mortis*") li jagħmel dikjarazzjoni ta' dak it-trasferiment permezz ta' att pubbliku fi żmien dak il-perijodu li jista' jiġi stabbilit.

(2) L-att pubbliku imsemmi fis-subartikolu (1) (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "dikjarazzjoni") għandu jkun fih:

(*a*) dawk il-partikolaritajiet li jistgħu jiġu stabbiliti dwar min jirċievi *causa mortis* u l-persuna li minnha joriġina t-trasferiment *causa mortis*;

(*b*) id-data u l-post tal-mewt tal-persuna li minnha jkun oriġina t-trasferiment *causa mortis*;

(*ċ*) dawk il-partikolaritajiet li jistgħu jiġu stabbiliti dwar immobbli kollha jew jeddijiet fuqha trasferiti lil min jirċievi *causa mortis*; u

(*d*) dawk id-dettalji li jistgħu jiġu stabbiliti dwar il-mod li bih il-proprjetà tkun għaddiet għal għand min jirċeviha *causa mortis*.

(3) Id-dikjarazzjoni għandu jkun fiha wkoll stqarrija ta' min jirċievi *causa mortis* dwar il-valur reali ta' kull proprjetà jew

sehem fiha lilu trasferita, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11 għandhom japplikaw dwar dik id-dikjarazzjoni.

(4) L-artikolu 50 tal-Att dwar il-Professjoni Nutarili u l-Arkivji Nutarili għandhom ikunu japplikaw għal dikjarazzjoni imsemmija f'dan l-artikolu bħallikieku dik id-dikjarazzjoni kienet xi wieħed mill-atti msemmija fl-artikolu 50(1) imsemmi. Kap. 55.

(5) Il-werrieta jew il-legatarji li ma jkunux bi ħsiebhom jew li ma jkunux għadhom iddikjaraw li bi ħsiebhom jaċċettaw il-wirt jew il-legat jistgħu madankollu jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1), iżda dik id-dikjarazzjoni ma għandhiex minnha nnifisha tkun prova li dak il-werriet jew legatarju jkun aċċetta l-wirt jew il-legat imħolli lilu.

(6) It-tuturi jew il-kuraturi ta' werrieta u legatarji, il-kuraturi ta' wirt battal u l-eżekuturi testamentarji u *trustees* għandhom jagħmlu d-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) l-istess bħal min jirċievi *causa mortis*. Jekk f'xi każ partikolari hemm iżjed minn tutur, kuratur jew eżekutur wieħed, dawn għandhom ikunu responsabbli *in solidum* li jikkonformaw ma' dik l-obbligazzjoni.

(7) Meta jsir il-ftuħ tas-suċċessjoni wara li persuna tkun ilha nieqsa minn Malta għal żmien twil, trasferiment *causa mortis* għandu jitqies li jkun ġara fid-data meta sentenza tal-qorti li tiddikjara li l-persuna tkun preżunta mejta tgħaddi f'ġudikat. Jekk ma tingħatax sentenza bħal dik, it-trasferiment *causa mortis* għandu jitqies li jkun ġara mad-data tal-ordni tal-qorti li tikkonċedi l-pussess assolut tal-proprjetà ta' min ikun assenti u l-eżerċizzju assolut tal-jeddijiet dipendenti fuq mewtu.

Rebate ta' taxxa li tingħata fuq dikjarazzjonijiet. *Emendat: XIII. 2004.74.*

34. It-taxxa dovuta skont l-artikolu 32 fuq id-dikjarazzjonijiet tista' ssir *rebate* dwarha daqstant u f'dawk iċ-ċirkostanzi li jistgħu jiġu stabbiliti.

Sabiex tkun stabbilita l-applikabbiltà tal-benefiċċju ta' dan l-artikolu, kull meta l-proprjetà immobbli jew id-drittijiet reali fuqha jkunu miżmuma fi *trust*, għandha ssir riferenza għall-benefiċjarji tat-*trust* kif indikat fid-dikjarazzjoni, u t-*trustee* ikun injorat għal dan l-għan.

Regoli speċjali li jgħoddu għad-dikjarazzjonijiet. *Emendat: XVI. 1994.8; XIII. 2004.75; IV. 2007.19; A.L. 425 tal-2007; XXXII. 2007.72; II. 2009.27; III. 2013.35; XII. 2014.43; XVI. 2017.53; VIII.2020.44; XVIII.2021.30; XIII.2024.31.*

35. (1) Salvi d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 34, meta ssir l-istima tat-taxxa li titħallas fuq dikjarazzjonijiet skont dan l-Att ma għandhomx jitqiesu -

(*a*) (i) L-ewwel ħamsa u tletin elf euro (€35,000) jew dak l-ammont akbar li jista' jiġi stabbilit tal-valur ta' dar ta' abitazzjoni, sakemm din kienet ir-residenza ordinarja tal-persuna li minnha oriġina t-trasferiment *causa mortis*, f'kull trasferiment *causa mortis* tal-proprjetà jew użufrutt jew ta' kull dritt reali fuq dik id-dar ta' abitazzjoni:

Iżda meta dik id-dar ta' abitazzjoni ma tkunx proprjetà assoluta jew mod ieħor fil-pussess tal-persuna li minnha t-trasferiment *causa mortis* ikun oriġina, l-ammont tal-valur li ma għandux jitqies għandu jkun dak l-ammont

daqskemm hu ta' proporzjon għal ħamsa u tletin elf euro (€35,000) jew dak l-ammont akbar li jista' jiġi stabbilit kif imsemmi qabel jew il-valur tad-dar ta' abitazzjoni (skont liema hu l-anqas) daqskemm hu l-proporzjon tas-sehem tal-proprjetà assoluta jew titolu ieħor li bis-saħħa tiegħu d-dar ta' abitazzjoni tkun qiegħda tinżamm minn dik il-persuna għall-ammont sħiħ:

Iżda iktar meta dik id-dar ta' abitazzjoni tiġi trasferita għal għand iktar minn wieħed li jirċievi *causa mortis*, l-ammont tal-valur li ma għandux jitqies għandu jkun dak il-proporzjon tal-ammont li jirriżulta skont l-ewwel *proviso* ta' dan is-sub-paragrafu daqskemm huwa daqs il-proporzjon tas-sehem miżmum mill-persuna li minnha joriġina t-trasferiment *causa mortis* li hu trasferit lil min jirċievi *causa mortis*.

(ii) Meta dwar id-dar ta' abitazzjoni li għaliha jirreferi dan is-subartikolu ikun ingħata wkoll ħelsien skont l-artikolu 6 tal-Att biex iħajjar Persuni jsiru Sid Darhom, il-ħelsien mogħti taħt dan is-subartikolu u taħt l-imsemmi artikolu 6 tal-imsemmi Att, ma għandux ikun kompost, iżda min hu altriment dovut iħallas it-taxxa jkollu jedd jagħżel dak il-ħelsien li jkun tal-aktar vantaġġ għalih.

Kap. 328.

(*b*) Il-valur tal-użufrutt ta' kull proprjetà li dwarha għandha titħallas taxxa taħt dan l-Att imħollija minn min it-trasferiment *causa mortis* joriġina favur il-konjugu jew koabitant li jibqa' ħaj.

(2) Salvi l-eżenzjonijiet mogħtija fis-subartikolu (1):

(i) meta dik il-proprjetà tkun tikkonsisti f'dar ta' abitazzjoni, li tkun ir-residenza ordinarja tal-persuna li minnha joriġina t-trasferiment, u meta dik id-dar ta' abitazzjoni tkun ukoll okkupata fi żmien dak it-trasferiment *causa mortis* minn wieħed jew iktar minn dawk li jirċievu *causa mortis*, it-taxxa għandha titħallas bir-rata ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu (€3.50) għal kull mitt euro (€100) jew parti minnhom ta' dak is-sehem trasferit lil kull min jirċievi *causa mortis* u jkun jokkupa dik id-dar ta' abitazzjoni bħala residenza ordinarja tiegħu kif ikun jirrapreżenta dak is-sehem tal-valur ta' dik id-dar ta' abitazzjoni li jeċċedi ħamsa u tletin elf euro (€35,000) iżda mhux mitejn elf euro (€200,000), jew dawk l-ammonti akbar li jistgħu jiġu stabbiliti; u meta dik id-dar ta' abitazzjoni ma tkunx proprjetà assoluta jew mod ieħor miżmuma mill-persuna li minnha jkun oriġina t-trasferiment *causa mortis*, l-imsemmi ammont tal-valur li għandu jitħallas bl-

imsemmija rata jkun dak l-ammont daqskemm ikun proporzjonat għal ħamsa u tletin elf euro (€35,000) jew għal dak is-sehem mill-valur tiegħu li jeċċedi ħamsa u tletin elf euro (€35,000) iżda mhux mitejn elf euro (€200,000) jew dawk l-ammonti akbar li jistgħu jiġu stabbiliti kif imsemmi qabel, u l-valur ta' dik id-dar (skont liema jkun lanqas) daqskemm ikun il-proporzjon tas-sehem tal-proprjetà assoluta jew titolu ieħor li taħtu tkun inżammet id-dar ta' abitazzjoni minn dik il-persuna għall-ammont sħiħ; u

(ii) meta dik il-proprjetà tkun tikkonsisti f'dar ta' abitazzjoni li ma tkunx dar ta' abitazzjoni li għaliha jirreferi s-subparagrafu (i), iżda li tkun ir-residenza ordinarja okkupata minn wieħed jew aktar li jirċievu *causa mortis* fi trasferiment *causa mortis* tal-proprjetà assoluta jew tal-użufrutt ta' kull dritt reali fuq id-dar ta' abitazzjoni msemmija, it-taxxa għandha titħallas bir-rata ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu għal kull mitt euro jew parti minnhom ta' dak is-sehem trasferit lil kull min jirċievi *causa mortis* u jkun jokkupa dik id-dar ta' abitazzjoni bħala residenza ordinarja tiegħu kif ikun jirrappreżenta l-ewwel mitejn elf euro (€200,000) jew dak l-ammont akbar li jista' jiġi stabbilit kif imsemmi qabel, tal-valur ta' dik id-dar ta' abitazzjoni; u meta dik id-dar ta' abitazzjoni ma kienetx proprjetà assoluta jew mod ieħor miżmuma mill-persuna li mingħandha jkun oriġina t-trasferiment *causa mortis*, l-ammont tal-valur li għandu jitħallas bir-rata msemmija għandu jkun dak l-ammont li jkun proporzjonat għal mitejn elf euro (€200,000) jew dak l-ammont akbar li jista' jiġi stabbilit kif imsemmi qabel, jew il-valur tad-dar ta' abitazzjoni (skont liema hu l-anqas) daqs il-proporzjon tas-sehem tal-proprjetà assoluta jew titolu ieħor li bis-saħħa tiegħu d-dar ta' abitazzjoni kienet qed tinżamm minn dik il-persuna kien għall-ammont sħiħ;

(iii) meta dik il-proprjetà tkun tikkonsisti f'dar ta' abitazzjoni, li tkun ir-residenza ordinarja tal-persuna li minnha joriġina t-trasferiment, u l-benefiċjarju ta' dik ir-residenza jkun jew tkun il-konjuġi jew koabitanti superstiti, l-ebda taxxa ma għandha tinġabar fi żmien it-trasferiment; u

(iv) meta dawn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfatti, jiġifieri -

(*a*) il-proprjetà trasferita causa mortis tkun tikkonsisti f'xi proprjetà immobbli jew f'xi dritt reali fuq proprjetà immobbli;

(*b*) min jirċievi *causa mortis* ikun persuna mdaħħla fir-Reġistru ta' Persuni b'Diżabilità miżmum mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità mwaqqfa skont l-Att dwar Opportunitajiet Indaqs (Persuni b'Diżabilità), u tidentifika ruħha bħala tali fuq id-dikjarazzjoni *causa mortis* relattiva permezz ta' karta ta' identità maħruġa mill-imsemmija Kummissjoni;

Kap. 413.

(*ċ*) il-persuna li minnha joriġina t-trasferiment *causa mortis* tkun missier jew omm jew il-kustodju legali tal-imsemmija persuna li tirċievi *causa mortis*,

l-ebda taxxa m'għandha tinġabar fi żmien it-trasferiment *causa mortis* ta' dik il-proprjetà;

(v) meta dawn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfatti, jiġifieri -

(*a*) il-proprjetà trasferita *causa mortis* tkun tikkonsisti f'dar ta' abitazzjoni jew parti minnha, jew fi dritt reali fuq dar ta' abitazzjoni;

(*b*) il-proprjetà tiġi trasferita mill-persuna li minnha joriġina t-trasferiment *causa mortis* lid-dixxendenti tagħha fil-linja diretta;

(*ċ*) l-imsemmija dar ta' abitazzjoni kienet ir-residenza ordinarja tal-persuna li minnha joriġina t-trasferiment,

l-ebda taxxa m'għandha tinġabar fi żmien it-trasferiment *causa mortis* ta' dik il-proprjetà.

(3) Sabiex tkun sabbilita l-applikabbiltà tal-benefiċċju msemmija fis-subartikoli (1)(*a*) u (2) kull meta dar ta' abitazzjoni tiġi trasferita *causa mortis* lil *trustee*, riferenza għandha ssir għall-benefiċjarji tat-*trust* kif indikat fid-dikjarazzjoni, u t-*trustee* ikun injorat għal dan l-għan. Ebda riferenza għall-benefiċjarji ta' *trust* ma għandha ssir għall-fini tas-subartikolu (1)(*b*).

(4) (i) Kull eżenzjoni jew konċessjoni mogħtija taħt is-subartikoli (2)(iv) u (2)(v) ta' dan l-artikolu għandha tkun disponibbli biss meta l-att ta' trasferiment *causa mortis* isir fi żmien sena mis-suċċessjoni relativa u jekk jingħata avviż dwarha lill-Kummissarju skont l-artikolu 33 mhux aktar tard minn ħmistax-il ġurnata tax-xogħol wara d-data tal-pubblikazzjoni tal-att jew minn meta jiskadi l-imsemmi perjodu ta' sena, liema minnhom iseħħ l-aħħar:

Iżda għall-finijiet ta' talba għall-eżenzjoni fuq trasferiment *causa mortis* mogħtija skont is-subartikolu (2)(v), fejn:

(*a*) id-dritt tal-persuna li tagħmel id-dikjarazzjoni ta' trasferiment *causa mortis* li takkwista d-dar ta' abitazzjoni inkwistjoni, jew parti minnha, jew dritt reali fuqha, kien is-suġġett ta' litigazzjoni f'qorti li kienet konkluża b'sentenza li saret *res judicata*; u

(*b*) kopja tal-istess sentenza tkun annessa mal-avviż li hu meħtieġ li jingħata lill-Kummissarju skont l-artikolu 33,

l-imsemmi żmien ta' sena għandu jiġi kalkolat li jiddekorri mid-data li fiha l-istess sentenza tkun saret *res judicata*.

(ii) Meta d-dikjarazzjoni ssir iktar minn sena wara l-ġrajja tat-trasferiment *causa mortis* għandu jitħallas flimkien mat-taxxa stmata skont dan l-Att imgħax bir-rata kif preskritta mill-Ministru, fuq kull ammont ta' taxxa li tibqa' mhux imħallsa dwar kull sena jew parti minnha li tiskadi bejn l-ewwel anniversarju tad-data tat-trasferiment *causa mortis* u d-data tal-għemil tad-dikjarazzjoni:

Iżda fil-każijiet kollha l-imsemmi mgħax ma għandux jeċċedi t-taxxa dovuta.

(5) Meta dikjarazzjoni tkun tirreferi għal użufrutt li jiġi trasferit *causa mortis* lil diversi persuni *in solidum* jew waħda wara l-oħra, jew *in solidum* u waħda wara l-oħra, it-taxxa fuq id-dikjarazzjoni msemmija dwar dak it-trasferiment *causa mortis* għandha biss tinġabar mal-bidu tal-użufrutt.

(6) Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu jgħoddu għal dikjarazzjoni dwar trasferiment *causa mortis* kif suġġetti għal kondizzjoni sospensiva li mhijiex biss waħda potestattiva jew ta' trasferiment *causa mortis* ma' *trust*:

(*a*) id-dikjarazzjoni għandha ssir u t-taxxa għandha tkun dovuta u titħallas mill-amministratur tal-eredità, jew fin-nuqqas ta' amministratur mill-werrieta, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, minkejja x-xorta kontinġenti tat-trasferiment *causa mortis*, bla ħsara għal kull dritt ta' għoti ta' ħlas lura kontra min jibbenefika bis-saħħa tat-trasferiment *causa mortis* imsemmi;

(*b*) it-taxxa li għandha titħallas taħt dan l-Att għandha ssir stima dwarha bħallikieku t-trasferiment kien wieħed favur min ikun ser jibbenefika mit-trasferiment, fin-nuqqas li dan iseħħ.

(7) Meta tiġri l-kontinġenza msemmija fis-subartikolu (6) jew meta jingħata seħħ lit-trasferiment ta' proprjetà qabel ma tiġri l-kontinġenza -

(*a*) dikjarazzjoni li tagħmel stqarrija li tkun ġrat il-kontinġenza, jew li ingħata seħħ lit-trasferiment *causa mortis*, għandha tingħata minn min jirċievi *causa mortis* u li jibbenefika bis-saħħa ta' dan; u min ikun hekk irċieva *causa mortis* għandu, b'żieda ma' kull ħlas lura ta' taxxa, ukoll iħallas kull taxxa li dwaru ssir stima bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu; u

(*b*) li tiġri l-kontinġenza jew li t-trasferiment ikun sar iktar kmieni kif imsemmi qabel għandhom jitqiesu bħala

trasferiment *causa mortis* u min jirċievi *causa mortis* u jibbenefika skont hekk għandu jħallas lura lil kull min ikun għamel dikjarazzjoni u ħallas it-taxxa skont is-subartikolu (6) dik it-taxxa li tkun hekk tħallset, u għandu meta t-taxxa li tkun tħallset b'riżultat ta' dan is-subartikolu tkun iżjed mit-taxxa imħallsa b'riżultat tas-subartikolu (6) iħallas biss id-differenza bejn dawk it-taxxi, u meta t-taxxa li għandha titħallas tkun inqas huwa jkollu jedd għal ħlas lura tal-ammont li jkun tħallas żejjed.

(8) Meta l-persuna li minnha joriġina t-trasferiment *causa mortis* tkun rikoverata l-isptar jew qed tirrisjedi f'dar tal-anzjani fi żmien it-trasferiment, ir-residenza ordinarja li kienet tokkupa dik il-persuna qabel ġiet rikoverata l-isptar jew marret tirrisjedi fid-dar tal-anzjani għandha titqies bħala r-residenza ordinarja tagħha għall-finijiet ta' dan l-artikolu

(9) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 32, iżda bla ħsara għas-subartikoli (10) sa (13), l-ebda taxxa ma għandha tinġabar fuq trasferiment *causa mortis* ta' art agrikola kwalifikanti.

(10) Għall-finijet tas-subartikoli (9) sa (13), "art agrikola kwalifikanti" tfisser proprjetà immobbli f'Malta li tkun ċertifikata mill-awtorità kompetenti responsabbli għar-reġistru ta' kiri u proprjetà ta' art agrikola fi ħdan il-Ministeru responsabbli għall-agrikoltura bħala art li, fiż-żmien tat-trasferiment inkwistjoni:

Kap. 639.

(*a*) tkun qed titwettaq attività agrikola kif imfissra fl-Att dwar l-Agrikoltura, mill-werriet jew wieħed (1) mill-werrieta li jikklassifikaw bħala bidwi professjonali u, jew li tintiret minn xi eredi li hu bidwi professjonali hu stess kif għandu jiġi stabbilit mill-Ministru responsabbli għall-agrikoltura permezz ta' pubblikazzjoni ta' avviż fil-Gazzetta; jew

Kap. 199.

(*b*) tkun mikrija skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Tiġdid ta' Kiri ta' Raba' u tkun reġistrata mal-awtorità kompetenti responsabbli għar-reġistru ta' kiri u proprjetà ta' art agrikola.

(11) Ċertifikat maħruġ skont is-subartikolu (10) għandu jiġi anness mad-dikjarazzjoni dwar trasferiment *causa mortis* tal-proprjetà inkwistjoni magħmula skont l-artikolu 33 flimkien ma' tali dettalji u dokumenti kif il-Kummissarju jista' jeħtieġ.

(12) Eżenzjoni mitluba skont is-subartikolu (9) għandha tingħata bil-kondizzjoni li qabel id-dekors ta' ħames (5) snin mid-data tat-trasferiment *causa mortis* ma jsir l-ebda trasferiment *inter vivos* tal-proprjetà inkwistjoni jew ta' parti minnha:

Iżda fejn l-art agrikola kwalifikanti tiġi assenjata lil xi wieħed mill-komproprjetarji li hu bidwi professjonali hu stess

b'kuntratt ta' diviżjoni, dak ma għandux jitqies bħala trasferiment skont dan is-subartikolu.

(13) Talba għal eżenzjoni skont is-subartikolu (9) tista' tiġi rtirata permezz ta' dikjarazzjoni ta' trasferiment *causa mortis* magħmula skont l-artikolu 33 li timmodifika d-dikjarazzjoni li fiha kienet intalbet l-eżenzjoni u permezz tal-ħlas tat-taxxa fuq dak it-trasferiment, bl-imgħax bir-rata preskritta li jibda jiddekorri mid-data tal-ewwel anniversarju tat-trasferiment *causa mortis*.

Disability Trusts u *Disability Foundations. Miżjud: XIII. 2015.99.*

35A. (1) L-ebda taxxa m'għandha tinġabar mat-trasferiment ta' proprjetà immobbli lil *disability trust* jew *disability foundation* fejn dawn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(i) il-benefiċjarju prinċipali jkun persuna b'diżabilità filwaqt li l-ġenituri tal-imsemmija persuna u/jew benefiċjarji oħra tad-*disability trust* jew fondazzjoni jkunu benefiċjarji residwi;

(ii) l-istrument tat-*trust* jew il-kuntratt tal-fondazzjoni għandu jiddikjara li t-*trustee* tal-fondazzjoni għandu jżomm il-proprjetà immobbli jew kull rikavat tal-bejgħ tagħha unikament għall-benefiċċju tal-persuna b'diżabilità matul ħajjitha, u li kull dħul tat-*trust* jew fondazzjoni għandu jintuża esklussivament għall-manteniment tal-persuna b'diżabilità.

(2) L-ebda taxxa m'għandha tinġabar mat-trasferiment ta' proprjetà immobbli minn *trustee* ta' *disability trust* jew *disability foundation* lill-benefiċjarji tad-*disability trust* jew fondazzjoni u/jew l-eredi tal-persuna b'diżabilità wara l-mewt tagħha fejn il-proprjetà immobbli kienet, qabel it-trasferiment li permezz tiegħu saret proprejtà tad-*disability trust* jew *disability foundation*, dar ta' abitazzjoni użata bħala residenza ordinarja tal-ġenituri tal-persuna b'diżabilità fejn kienet tirrisjedi l-persuna b'diżabilità matul ħajjitha sal-mewt tagħha:

Iżda l-imsemmija eredi għandhom ikunu persuni msemmija fl-artikolu 5(2)(*e*)(i) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* fir-rigward tal-persuna b'diżabilità. Kap. 123.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, *disability trust* u *disability foundation* għandhom l-istess tifsira mogħtija fl-artikolu 12(l)(*z*) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*. Kap. 123.

36. *Imħassar bl-Att II.2002.38.*

Taxxa għal ċessjoni ta' krediti, eċċ. *Emendat: IV. 2001.35; IX. 2001.35.*

37. *Imħassar bl-Att X.1994.25.*

Taxxa fuq trasferiment ta' karozza bil-mutur.

38. *Imħassar bl-Att II.2002.39.*

Meta trasferiment isir bil-miktub. *Emendat: X.1994.25.*

Taxxa fuq trasferimenti f'bejgħ bl-irkant. *Emendat: X. 1994.25; A.L. 425 tal-2007.* Kap. 65.

39. *Imħassar bl-Att XII. 2014.44.*

(2) Kull irkantatur għandu jżomm *memorandum* ta' kull bejgħ li sar minnu f'bejgħ b'irkant b'dak il-mod li jista' jiġi stabbilit.

(3) Kull irkantatur li jonqos milli jħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jew ta' kull regolament magħmul taħtu jeħel piena ta' mhux inqas minn tlieta u għoxrin euro (23) iżda mhux iżjed minn mitejn u tletin euro (230) għal kull nuqqas bħal dak.

Konċessjonijiet b'enfitewsi. *Emendat: II. 2003.34; A.L. 425 tal-2007; XXXII. 2007.73; A.L. 105 tal-2008 III. 2013.36; XII. 2014.45.*

40. (1) Fuq il-kuntratti ta' enfitewsi jew sub-enfitewsi kollha, kemm jekk fuq l-istess kuntratt għandu jitħallas korrispettiv ieħor jew le, titħallas taxxa kalkolata fuq il-valur taxxabbli stabbilit skont dan l-artikolu, bir-rata ta' ħames euro (€5) fuq kull mitt euro (€100) jew parti minnhom.

Il-valur taxxabbli għandu jiġi stabbilit kif ġej:

Meta l-konċessjoni saret għal perjodu ta' mhux inqas minn mitt (100) sena jew għal perjodu perpetwu, iċ-ċens jew is-subċens li jitħallas skont il-kuntratt jiżdied sa l-eqreb mitt euro (€100) li jmiss u wara jiġi kapitalizzat bir-rata ta' ħamsa fil-mija (5%), hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "iċ-ċens kapitalizzat".

Meta l-konċessjoni enfitewtika tkun għal perjodu ta' żmien definit, li ma jkunx iżjed minn mitt (100) sena, iċ-ċens kapitalizzat għandu jiġi mnaqqas għal:

(*a*) tnax fil-mija (12%) meta l-perjodu huwa ta' inqas minn ħamsa u għoxrin (25) sena;

(*b*) tlieta u tletin fil-mija (33%) meta l-perjodu huwa ta' ħamsa u għoxrin (25) sena jew iżjed imma inqas minn ħamsin (50) sena;

(*ċ*) ħamsa u sittin fil-mija (65%) meta l-perjodu huwa ta' ħamsin (50) sena jew iżjed imma inqas minn ħamsa u sebgħin (75) sena;

(*d*) tmenin fil-mija (80%) meta l-perjodu huwa ta ħamsa u sebgħin (75) sena jew iżjed imma inqas minn mitt (100) sena.

Iċ-ċens kapitalizzat għandu wara jiżdied ma' kull korrispettiv ieħor, u b'hekk jiġi msejjaħ "il-valur taxxabbli":

Iżda meta ċ-ċens li hekk għandu jitħallas għandu jiġi rivedut jew għandu jiżdied b'ammonti jew rati speċifikati, l-ammont ta' ċens speċifikat fil-kuntratt li għandu jiżdied sal-eqreb mitt euro (€100) li jmiss u wara jiġi kapitalizzat bir-rata ta' ħamsa fil-mija (5%), għandu jkun l-ogħla rata ta' ċens li għandu jitħallas f'xi sena partikolari fl-ewwel għaxar (10) snin ta' dik il-konċessjoni enfitewtika:

Iżda wkoll meta ċ-ċens li għandu jitħallas għandu jiġi rivedut jew għandu jiżdied b'rata li ma tistax tiġi kalkolata fl-intier tagħha jew parti minnha skont it-termini msemmija fil-kuntratt, l-ammont taċ-ċens speċifikat fil-kuntratt li għandu jiżdied sa l-eqreb mitt euro (€100) li jmiss għandu jiżdied bi tmienja u sebgħin fil-mija (78%).

(2) Meta ż-żmien ta' enfitewsi jista' jiġi mtawwal, jew hu mtawwal, jew meta żewġ konċessjonijiet ta' enfitewsi jew iktar isiru dwar l-istess immobbli favur l-istess enfitewta jew is-suċċessur tiegħu, it-taxxa għandha tiġi meqjusa bir-rati applikabbli għaż-żmien kollu tal-konċessjoni jew konċessjonijiet ta' enfitewsi, iżda għandha tingħata konsiderazzjoni għal kull taxxa diġà mħallsa dwarhom.

Taxxa fuq kuntratti ta' permuta.

41. Kuntratt ta' permuta għandu jitqies li jikkostitwixxi trasferiment wieħed u t-taxxa li titħallas fuq dak il-kuntratt għandha tinħadem fuq l-ogħla mill-valuri tal-ħwejjeġ li jiġu trasferiti:

Iżda jekk ikunu japplikaw rati differenti, it-taxxa għandha titħallas fuq il-valur ta' xi waħda mill-ħwejjeġ trasferiti bir-rata jew rati li jkollhom l-ogħla ammont ta' taxxa.

Eżenzjoni fuq xi qsim ta' kumpanniji. *Miżjud: II. 2005.28.*

41A. L-ebda taxxa ma tkun dovuta fi qsim ta' kumpannija meta l-aħħar attivisti benefiċjarji individwali fil-kumpanniji riċevituri jibqgħu l-istess attivisti tal-kumpannija li tkun ser tinqasam u kull attivist bħal dak ikollu l-istess proporzjon ta' ishma f'kull waħda mill-kumpanniji riċevituri kif kellu fil-kumpannija li tkun sejra tinqasam.

Konverżjoni ta' soċjetà kummerċjali. *Miżjud: XIX. 2010.55.* Kap. 386.

41B. Is-suċċessjoni għal kull attiv, dritt, passiv u obbligazzjoni tas-soċjetà kummerċjali li tkun ġiet konvertita, mis-soċjetà kummerċjali li tirriżulta mill-konverżjoni msemmija fl-artikolu 335(1) tal-Att dwar il-Kumpanniji, m'għandha tagħti lok għal ebda responsabbiltà ta' ħlas ta' xi taxxa taħt dan l-Att.

Benefiċċji applikabbli għal negozju rreġistrat tal-familja. *Miżjud: XLVIII. 2016.38.* Kap. 565. Kap. 16.

41Ċ. (1) Minkejja kull dispożizzjoni oħra f'dan l-Att, meta negozju tal-familja jkun trasferit bħala azjenda minn individwi lil membri tal-familja kif imfisser fl-Att dwar in-Negozju tal-Familja u jkun hemm trasferiment ta' proprjetà immobbli li tkun fond kummerċjali kif imfisser fl-artikolu 1525 tal-Kodiċi Ċivili (hawn iktar 'il quddiem imsejħa "proprjetà"), li tkun intużat fl-imsemmi negozju għal perjodu ta' mill-anqas tliet snin qabel ma jsir it-trasferiment, fil-valutazzjoni tat-taxxa li għandha titħallas skont dan l-Att, it-taxxa għandha titħallas fuq l-ewwel ħames mitt elf euro (€500,000) tal-valur tal-proprjetà trasferita kif imsemmi bir-rata ta' tliet euro u ħamsin ċenteżmu kull mitt euro jew parti minnu, iżda n-nutar li jirċievi l-att notarili ta' dak it-trasferiment għandu jirreġistra fl-att notarili dikjarazzjoni bil-miktub mill-individwu li hekk qed jittrasferixxi u mill-persuna li qiegħda takkwista li l-kondizzjonijiet imniżżla f'dan l-artikolu huma sodisfatti u n-nutar għandu jwissi lill-imsemmija persuna bl-importanza tal-verità ta' dik id-dikjarazzjoni:

Iżda dan is-subartikolu għandu japplika wkoll meta l-imsemmi individwu jittrasferixxi proprjetà li tkun intużat min-negozju tal-familja mwettaq minn membri tal-familja jew negozju għal perjodu ta' mill-anqas tliet snin qabel ma jsir it-trasferiment:

Iżda wkoll jekk dik il-proprjetà jew parti minnha tkun trasferita *inter vivos* minn membri tal-familja jew min-negozju tal-familja, skont il-każ xi jkun, fl-ewwel tliet snin mid-data tal-akkwist, jew tieqaf tiġi użata f'dak il-perjodu, it-taxxa li kellha

titħallas mal-akkwist jew parti minnha hekk trasferita, ħlief għall-eżenzjoni mogħtija f'dan l-artikolu, għandha tiġi imposta fiż-żmien tal-imsemmi trasferiment *inter vivos* jew fiż-żmien li l-proprjetà tieqaf tintuża min-negozju:

Iżda wkoll meta dik il-proprjetà jew parti minnha trasferita *inter vivos* minn membru tal-familja jew min-negozju tal-familja, skont il-każ xi jkun, tiġi sostitwita fi żmien sena bi proprjetà immobbli li tkun tintuża biss għall-istess fini fin-negozju tal-familja (hawn aktar 'il quddiem imsejħa "proprjetà sostituta"), fil-valutazzjoni tat-taxxa li għandha titħallas fuq il-proprjetà sostituta, it-taxxa li għandha titħallas skont il-proviso preċedenti għandha tkun imnaqqsa.

(2) Għall-finijiet tal-paragrafi (*a*), (*b*) u (*ċ*) tal-artikolu 42(1), fil-valutazzjoni tat-taxxa li għandha titħallas, meta individwu jittrasferixxi azzjonijiet jew interessi f'soċjetà, *trust* jew fondazzjoni lil membri tal-familja msemmija fis-subartikolu (1) u dawk l-azzjonijiet jew interessi f'soċjetà, *trust* jew fondazzjoni huma miżmuma f'negozju tal-familja li jwettaq negozju, ma jitqisux l-ewwel mija u ħamsin elf euro (€150,000) jew dak l-ammont ikbar ieħor li jista' jiġi preskritt tal-valur tal-azzjonijiet, jew interessi f'soċjetà, *trust* jew fondazzjoni trasferita kif imsemmi aktar qabel:

Iżda dan is-subartikolu għandu japplika biss meta:

(*a*) l-imsemmi negozju tal-familja ma jkunx proprjetarju ta', direttament jew indirettament, xi proprjetà immobbli oħra minbarra dik il-proprjetà msemmija fis-subartikolu (1) użata fl-imsemmi negozju għal perjodu ta' mill-anqas tliet snin qabel it-trasferiment;

(*b*) l-imsemmi negozju tal-familja huwa kkontrollat u proprjetà benefiċjarja, direttament jew indirettament, sal-limitu ta' aktar minn ħamsa u tmenin fil-mija mill-imsemmija individwi jew membri tal-familja.

Kap. 565.

(3) Għall-fini ta' dan l-artikolu "negozju" għandha tfisser negozju tal-familja rreġistrat mar-Regolatur skont l-Att dwar in-Negozju tal-Familja u għandu debitament jippreżenta ċertifikat aġġornat skont il-liġi.

(4) Dan l-artikolu għandu japplika biss meta l-Kummissarju joħroġ ċertifikat li jafferma illi huwa sodisfatt illi l-kondizzjonijiet imniżżla f'dan l-artikolu huma sodisfatti.

(5) Meta, skont it-tieni proviso għas-subartikolu (1), il-proprjetà jew parti minnha hija jew trasferita *inter vivos* minn membru tal-familja jew min-negozji tal-familja, jew tieqaf tintuża fin-negozju, it-taxxa li għandha titħallas taħt l-imsemmi proviso għandha tkun dovuta mill-membri tal-familja jew min-negozju, skontil-każ, u għandha tingħata lura lill-Kummissarju fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-data li fiha l-proprjetà tkun jew trasferita kif imsemmi aktar qabel jew tieqaf tintuża fin-negozju.

Taxxa fuq valuri negozjabbli.
Emendat: XVI. 1994.9; XI. 2000.24; II. 2004.41; II. 2005.29; II. 2006.13; A.L. 425 tal-2007; I. 2010.38; IV. 2011.35; III. 2013.37; XIII. 2015.100; VIII.2020.45; XVIII.2021.31; VII.2022.46.
Kap. 123.

42. (1) Taxxa ta' żewġ euro għal kull mitt euro jew parti minnha tal-ammont jew valur ta' dak li jkollu jingħata bi ħlas jew tal-valur reali, skont liema jkun l-ogħla, ta' valur negozjabbli għandha titħallas:

(*a*) (i) minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4, fuq kull trasferiment *inter vivos*, kemm jekk ikun ġie magħmul f'Malta jew jekk ikun ġie magħmul barra minn Malta, ta' valuri negozjabbli barranin miżmuma f'kumpannija ta' proprjetà kif imfisser fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* magħmul lil, jew minn kull persuna residenti f'Malta:

Iżda l-ebda taxxa ma għandha tkun dovuta fuq dawn it-trasferimenti fejn dik it-taxxa tkun ġiet imħallsa barra minn Malta fil-pajjiż fejn it-trasferiment ġie esegwit jew fejn il-kumpannija hija reġistrata;

(ii) minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 4, fuq kull trasferiment *inter vivos*, kemm jekk ikun ġie magħmul f'Malta jew jekk ikun ġie magħmul barra minn Malta, ta' valuri negozjabbli barranin miżmuma f'kumpannija li jkollha, direttament jew indirettament, aktar minn 50% tal-interessi kummerċjali f'Malta, magħmul lil, jew minn kull individwu li jkunu ordinarjament residenti u domiċiljat f'Malta jew minn kull persuna oħra (ħlief persuna msemmija fl-artikolu 47(3)) li tkun proprjetà ta' jew ikkontrollata minn, direttament jew indirettament, jew li taġixxi għan-nom ta', individwu li huwa ordinarjament residenti u domiċiljat f'Malta:

Iżda l-*provisos* għall-artikolu 47(3)(*e*) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għat-tifsira tal-frażi "interessi kummerċjali f'Malta";

(iii) fuq kull dokument li bih xi valur negozjabbli barrani ieħor jiġi trasferit *inter vivos* lil, jew minn kull persuna residenti f'Malta:

Iżda fejn il-valuri negozjabbli inkwistjoni mhumiex il-proprjetà ta' kumpannija ta' proprjetà kif imfisser fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*, u lanqas ma huma proprjetà ta' kumpannija li jkollha, direttament jew indirettament, aktar minn 50% tal-interessi kummerċjali f'Malta kif imfisser hawn qabel, ma titħallas ebda taxxa meta dak it-trasferiment isir permezz ta' bank lokali jew permezz ta' persuna li jkollha liċenza għal servizzi ta' investiment maħruġa taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment. Għall-finijiet ta' dan il-proviso, il-*provisos* tal-imsemmija tifsira ta' "kumpannija ta' proprjetà" fl-artikolu 2(1) ma japplikawx;

Kap. 123.

Kap. 370.

(*b*) fuq kull dokument li bih valur negozjabbli, barra minn

dawk imsemmija fil-paragrafu (*a*), ikun trasferit lil jew minn persuna f'Malta:

Iżda mar-ristrutturazzjoni ta' kull kontroll li jsir b'*mergers*, *demergers*, amalgamazzjonijiet u rijorganizzazzjonijiet fil-kuntest ta' grupp ta' kumpanniji, ma għandha titħallas ebda taxxa fuq:

(i) it-trasferiment li jsir minn individwu ta' azzjonijiet, li huwa jkollu f'ismu, li jagħmlu sehem minn grupp ta' kumpanniji fi skambju ta' ishma f'kumpannija jew kumpanniji li jagħmlu sehem mill-istess grupp;

(ii) l-iskambju ta' ishma minn kumpannija għall-oħra meta dawk l-ishma jkunu f'kumpanniji li jagħmlu sehem mill-istess grupp ta' kumpanniji,

jew l-iskambju ta' interess f'soċjetà għal ishma minn kumpanija għal oħra fejn il-kumpanija li qed tirċievi l-ishma u l-kumpanija li l-ishma tagħha qed jiġu skambjati huma kumpanniji li jagħmlu sehem mill-istess grupp ta' kumpanniji;

(iii) it-trasferiment ta' ishma b'kumpens minn kumpannija għall-oħra, meta dawk il-kumpanniji jagħmlu sehem mill-istess grupp ta' kumpanniji,

jew it-trasferiment ta' interess f'soċjetà b'kumpens minn kumpanija jew soċjetà għal kumpanija jew soċjetà oħra, fejn min qed jittrasferixxi u min qed jirċievi jagħmlu sehem mill-istess grupp ta' kumpaniji, jew fejn wieħed jew it-tnejn li huma, huma soċjetajiet, ikunu kkunsidrati li jagħmlu sehem mill-istess grupp kieku kienu kumpanija jew kumpaniji:

Iżda wkoll fejn kumpannija msemmija fil-proviso li jiġi minnufih qabel dan tkun "kumpannija ta' proprjetà", il-proviso li jiġi minnufih qabel għandu japplika biss meta l-proprjetarji benefiċjarji individwali, diretti jew indiretti, tal-kumpanniji imsemmija fl-imsemmi proviso huma l-istess u kull wieħed minn dawk l-individwi jkollu, direttament jew indirettament, sostanzjalment l-istess perċentwali ta' interess fis-sehem kapitali nominali u d-drittijiet ta' vot f'kull waħda mill-imsemmija kumpanniji kemm qabel kif ukoll wara t-trasferiment jew skambju, kif ikun il-każ. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 32(6)(*b*) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-finijiet sabiex issir dik id-deċiżjoni.

Kap. 123.

Għall-finijiet ta' dan il-proviso "kumpannija ta' proprjetà" għandu jkollha l-istess tifsira kif għandha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* iżda l-*provisos* għal dik it-tifsira ma għandhomx ikunu japplikaw:

Iżda wkoll il-proviso li jiġi minnufih qabel m'għandux japplika meta l-kumpanniji msemmija huma, direttament jew indirettament, proprjetà ta'

kumpannija sa tmenin fil-mija jew iżjed li t-titoli tagħha huma elenkati f'borża rikonoxxuta mill-Kummissarju għall-fini ta' din id-dispożizzjoni;

Għall-finijiet tal-provisos preċedenti tal-paragrafu (b):

(i) "kumpanija" għandha tinkludi "soċjetà", u referenzi għat-trasferiment, akkwist jew disponimenti ta' valuri negozjabbli għandhom jinkludu t-trasferiment, akkwist jew disponiment ta' interess f'soċjetà;

(ii) "kumpanija ta' proprjetà" għandha tinkludi "soċjetà ta' proprjetà" u dawn iż-żewġ termini għandu jkollhom l-istess tifsira assenjata lilhom fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*, iżda l-provisos tal-istess tifsiriet m'għandhomx japplikaw; Kap. 123.

(iii) "grupp ta' kumpaniji" għandha tiġi applikata f'każ ta' soċjetajiet *mutatis mutandis* daqslikieku s-soċjetà kienet kumpanija;

(iv) referenzi għall-kapital azzjonarju ordinarju, drittijiet ta' vot u drittijiet ta' profitti ta' kumpanija għandhom jinkludu l-kapital, drittijiet ta' vot u drittijiet ta' profitti ta' soċjetà;

(*ċ*) ma' kull avviż tat-trasferiment *causa mortis* ta' ishma ta' kumpanniji magħmul skont l-artikolu 45;

(*d*) fuq trasferiment ta' valur reali f'titoli negozjabbli kif imsemmi fl-artikolu 42B.

F'dan is-subartikolu, "grupp ta' kumpanniji" tfisser -

(i) kumpannija matriċi u s-sussidjarji tagħha; kumpannija titqies li hija waħda sussidjarja jekk iktar minn ħamsin fil-mija tal-ishma votanti tagħha jkunu proprjetà benefika tal-kumpannija matriċi tagħha; u

(ii) kumpanniji li jkunu kontrollati minn, u proprjetà benefika ta', direttament jew indirettament sal-limitu ta' iktar minn ħamsin fil-mija mill-istess attivisti:

Iżda l-Ministru jista' b'regoli jippreskrivi tifsira oħra ta' "grupp ta' kumpanniji" u dik it-tifsira tkun tapplika għal trasferimenti li jsiru wara dik id-data li tista' tiġi preskrittra b'dawk ir-regoli.

(2) (*a*) Meta jirriżulta li ħamsa u sebgħin fil-mija jew aktar mill-attiv, eskluži l-attivi kurrenti kollha minbarra l-proprjetà immobbli, tal-kumpannija msemmija fl-artikolu 42B, jew tal-kumpannija li l-valur negozjabbli tagħha jkunu ser jiġu trasferiti *inter vivos* jew ikunu trasmessi *causa mortis* għar-rigward ta' persuni li minnhom joriġina t-trasferiment *causa mortis* li mietu fi jew wara l-ewwel ta' Jannar, 2000, jkunu jikkonsistu f'proprjetà immobbli jew f'xi dritt reali fuq xi proprjetà immobbli, it-taxxa li titħallas bis-saħħa tas-subartikolu (1) għandha tiżdied bi tliet euro għal kull

mitt euro jew parti minnhom tal-ammont jew valur tal-korrispettiv jew tal-valur reali tal-valur negozjabbli, skont liema jkun l-ogħla.

(*b*) Meta l-kumpannija msemmija fl-artikolu 42B jew il-kumpannija li l-valur negozjabbli tagħha huwa trasferit ikollha, direttament jew indirettament, ishma f'xi kumpannija oħra li jkollha ħamsa u sebgħin fil-mija jew aktar tal-attiv tagħha, eskluż kull attiv kurrenti minbarra proprjetà immobbli, jikkonsistu f'xi proprjetà immobbli jew xi dritt fuq xi immobbli, hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "kumpannija ta' proprjetà", it-taxxa li għandha titħallas bis-saħħa tas-subartikolu (1) għandha tiżdied bi tliet euro għal kull mitt euro jew parti minnhom tal-ammont jew valur tal-korrispettiv tal-valur reali tal-valur negozjabbli, skont liema jkun l-ogħla:

Iżda l-paragrafu (*b*) iżjed 'il fuq għandu japplika biss meta l-valur aggregat ta':

(i) proprjetà immobbli jew xi dritt fuq immobbli proprjetà ta' kumpannija ta' proprjetà jew kumpanniji (kif rappreżentati permezz tal-perċentwali ta' interess miżmuma f'dik il-kumpannija jew kumpanniji), u

(ii) proprjetà immobbli jew xi dritt fuq immobbli proprjetà tal-kumpannija msemmija fl-artikolu 42B jew li l-valur negozjabbli tagħha huwa trasferit,

huwa indaqs jew jeċċedi l-ħamsa u sebgħin fil-mija tat-total tal-attiv mhux kurrenti tal-kumpannija ta' proprjetà jew kumpanniji (kif rappreżentati permezz tal-perċentwali ta' interess miżmuma f'dik il-kumpannija jew kumpanniji) jew tal-kumpannija msemmija fl-artikolu 42B jew li l-valur negozjabbli tagħha huwa trasferit, mingħajr ma jingħata kas il-valur fuq il-ktieb tal-ishma miżmuma direttament jew indirettament fil-kumpannija ta' proprjetà jew kumpanniji u jiġu meqjusa t-total tal-attiv kurrenti li jikkonsisti fi proprjetà immobbli:

Iżda wkoll il-paragrafu (*b*) m'għandux japplika meta t-taxxa li għandha titħallas skont is-subartikolu (1) tkun żdiedet bi tliet euro għal kull mitt euro jew parti minnhom skont il-paragrafu (*a*).

(*ċ*) Sabiex jiġi stabbilit l-ammont jew il-valur tal-korrispettiv jew tal-valur reali ta' dak il-valur negozjabbli jew il-valur reali tal-kumpannija msemmija fl-artikolu 42B, ma għandu jitnaqqas ebda dejn li jkun jeċċedi l-valur tal-attivi kollha minbarra l-valur ta' dik il-proprjetà immobbli jew xi dritt reali fuqha ħlief -

(i) self mill-bank fuq l-ispiża tal-akkwist u benefikati tal-akkwist tal-proprjetà immobbli

jew xi dritt reali fuqha; jew

(ii) dejn reġistrat fir-Reġistru Pubbliku fuq l-ispiża tal-proprjetà immobbli hawn qabel imsemmija, fejn dak id-dejn huwa reġistrat fi żmien tliet xhur mid-data tal-akkwist tal-imsemmija proprjetà,

li f'kull każ tinġieb prova dwaru billi jintwerew dawk id-dokumenti għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju, skont ma jista' jitlob il-Kummissarju:

Iżda fejn l-imsemmija immobbli ġiet akkwistata mingħand kumpannija fi grupp u l-istess trasferiment kien jikkwalifika għall-eżenzjoni mit-taxxa taħt l-artikolu 32(6), id-data tal-akkwist ikkunsidrata sabiex jiġi determinat jekk id-dejn ġiex reġistrat fi żmien tliet xhur kif imsemmi għandha tkun id-data meta l-proprjetà immobbli ġiet akkwistata mill-imsemmija kumpannija fi grupp:

Iżda wkoll għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, fejn il-kumpannija għandha maħruġin valuri negozjabbli li jikkonsistu f'ishma li bl-ebda mod ma jipparteċipaw fil-profitti tal-kumpannija ħlief b'rata ta' imgħax fissa, li tirriżulta minn konverżjoni ta' dejn, ħlief dejn imsemmi fis-subparagrafu (ii), dawk il-valuri negozjabbli għandhom ikunu trattati bħala dejn.

(3) (*mħassar bl-Att XIII. 2015.100*).

(4) Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' jagħmel regoli taħt dan l-Att jew l-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikolu 42B u, mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, dawk ir-regoli jistgħu jipprovdu għal: Kap. 123.

(*a*) il-mod li bih għandu jiġi stabbilit il-valur reali tal-kumpannija;

(*b*) il-mod li bih għandu jiġi stabbilit il-valur reali ta' titoli negozjabbli;

(*ċ*) il-mod li bih għandu jiġi stabbilit trasferiment tal-valur reali f'titoli negozjabbli kif previst fl-artikolu 42B; u

(*d*) kull ħaġa oħra li tista' tiġi preskritta taħt dan l-artikolu.

Regoli speċjali applikabbli għal *trusts*. *Miżjud: XIII. 2004.76.*

42A. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 32B għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kull trasferimenti ta' sigurtajiet negozjabbli, u riferenza għal "proprjetà immobbli" fl-artikolu 32B għandha tinftiehem bħala riferenza għal "sigurtajiet negozjabbli" għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

Tnaqqis tal-valur reali ta' ishma. *Miżjud: I. 2010.39. Emendat: IV. 2011.36; VIII.2020.46; VII.2022.47.*

42B. (1) Meta l-valur reali ta' ishma miżmuma minn persuna (hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "il-persuna li tittrasferixxi") f'kumpannija jkun tnaqqas bħala riżultat ta' bidla fil-kapital azzjonarju maħruġ ta' dik il-kumpannija, jew bidla f'xi drittijiet ta' vot marbuta ma' dawk l-ishma, u dak il-valur hekk imnaqqas jgħaddi f'ishma oħra jew fi drittijiet fuq il-kumpannija, miżmuma

minn persuna oħra (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-persuna li takkwista"), il-persuna li tittrasferixxi titqies li tkun għamlet trasferiment ta' dak il-valur hekk imnaqqas lill-persuna li takkwista, kalkolat billi titqies id-differenza bejn il-valur reali tal-ishma miżmuma minnufih qabel u wara l-imsemmija bidla u t-taxxa għandha titħallas skont l-artikolu 42:żq

Iżda dan l-artikolu ma għandux japplika meta:

(i) il-bidla fil-ħruġ tal-kapital azzjonarju jew bidla fid-drittijiet ta' vot ma tipproduċix xi bidla fil-proprjetarji benefiċjarji individwali, diretti jew indiretti, tal-imsemmija kumpannija u fil-proporzjon tal-valur reali tal-imsemmija kumpannija rappreżentata mill-ishma, proprjetà benefiċjarja diretta jew indiretta ta' kull wieħed minn dawk l-individwi; jew

(ii) il-bidla fil-ħruġ tal-kapital azzjonarju tikkonsisti fi ħruġ ta' ishma f'kumpannija, bħala riżultat ta' skambju ta' ishma minn kumpannija għal oħra eżentati mit-taxxa taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 42(1); jew

(iii) it-trasferiment ta' valur huwa riżultat ta' bidla fid-drittijiet ta' vot u dak it-trasferiment ikun sar minn dak li ser jittrasferixxi għall-persuna msemmija fil-paragrafu (i) tal-artikolu 5(2)(*e*) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*; jew

Kap. 123.

(iv) l-imsemmija kumpannija hija kumpannija bit-titoli tagħha li huma elenkati f'borża rikonoxxuta mill-Kummissarju għall-fini ta' din id-dispożizzjoni; jew

(v) l-imsemmija kumpannija mhijiex "kumpannija ta' proprjetà" u jkun jista' jintwera għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju illi l-imsemmija bidla ssir għal raġunijiet kummerċjali *bona fide* u ma tiffurmax parti minn skema jew arranġamenti li tagħhom l-għan ewlieni, jew wieħed mill-għanijiet ewlenin, huwa li jiġi evitat il-ħlas tat-taxxa. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu "kumpannija ta' proprjetà" għandu jkollha l-istess tifsira kif għandha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* iżda l-*provisos* għal dik it-tifsira ma għandhomx ikunu japplikaw.

Kap. 123.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal kull tnaqqis tal-valur reali ta' interess f'soċjetà, u għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(*a*) kull referenza għal "kumpanija ta' proprjetà" għandha tinkludi "soċjetà ta' proprjetà" kif imfisser fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*, bl-esklużjoni tal-provisos ta' dik it-tifsira; u

Kap. 123.

(*b*) kull referenza għal "ishma", "kapital azzjonarju" u "drittijiet ta' vot" għandha tinkludi l-interess, kapital u drittijiet ta' vot f'soċjetà.

42Ċ. (1) Taxxa ta' żewġ euro għal kull mitt euro jew parti minnha tal-ammont jew valur ta' dak li jkollu jingħata bi ħlas jew tal-valur reali, skont liema jkun l-ogħla, ta' interess f'soċjetà għandha titħallas:

Taxxa fuq trasferiment ta' interess f'soċjetà. *Miżjud: IV. 2011.37. Emendat: VIII.2020.47; VII.2022.48.*

(*a*) fuq kull dokument li bih jiġi trasferit interess f'soċjetà, ħlief f'soċjetà barranija, lil, jew minn, persuna residenti f'Malta;

(*b*) fuq kull trasferiment hekk meqjus ta' interess f'soċjetà msemmi fis-subartikolu (3), ħlief f'soċjetà barranija;

(*ċ*) fuq kull avviż tat-trasferiment *causa mortis* ta' interess f'soċjetà magħmul skont l-artikolu 45.

Għall-finijiet ta' dan l-artikolu trasferiment ta' interess f'soċjetà jinkludi trasferiment ta' interess sħiħ jew parzjali u kull trasferiment ta' interess sħiħ jew parzjali bħal dak f'soċjetà u l-kliem "soċjetà barranija" ifissru soċjetà li tissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin kollha:

(i) ma tkunx "soċjetà ta' proprjetà";

(ii) m'għandhiex valuri negozjabbli f'kumpannija reġistrata f'Malta kif imfisser fl-artikolu 2 tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*; Kap. 123.

(iii) mhix kostitwita, inkorporata jew reġistrata taħt l-Att dwar il-Kumpanniji jew taħt l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali jew taħt xi liġi oħra li tkun fis-seħħ f'Malta. Kap. 386. Kap. 168.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu "soċjetà ta' proprjetà" għandu jkollha l-istess tifsira kif għandha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* iżda l-provisos għal dik it-tifsira ma għandhomx ikunu japplikaw: Kap. 123.

Iżda ma' kull ristrutturazzjoni ta' kontroll li jsir b'*mergers, de-mergers,* amalgamazzjonijiet u rijorganizzazzjonijiet, m'għandha titħallas ebda taxxa fuq:

(*a*) it-trasferiment li jsir minn individwu ta' interess f'soċjetà, li huwa jkollu f'ismu, fejn kieku l-istess soċjetà kienet kumpannija, kienet titqies li tifforma parti minn grupp ta' kumpanniji, fi skambju ta' ishma f'kumpannija jew kumpanniji jew interessi f'soċjetà jew soċjetajiet oħra, li kienu jitqiesu li jifformaw parti mill-istess grupp kieku s-soċjetà jew soċjetajiet fuq imsemmija kienu kumpannija jew kumpanniji;

(*b*) l-iskambju bejn interess f'soċjetà u ishma minn kumpannija għal oħra fejn il-kumpannija li qed tirċievi l-ishma u l-kumpannija li l-ishma tagħha qed jiġu skambjati huma kumpanniji li jiffurmaw parti mill-istess grupp ta' kumpanniji;

(*ċ*) it-trasferiment ta' interess f'soċjetà b'kumpens minn kumpannija jew soċjetà għal kumpannija jew soċjetà oħra, fejn dik li qed tittrasferixxi u dik li qed tirċievi jiffurmaw parti mill-istess grupp ta' kumpanniji jew fejn waħda

minnhom jew it-tnejn huma soċjetajiet, kienu jitqiesu li jiffurmaw parti mill-istess grupp kieku kienu kumpannija jew kumpanniji:

Iżda wkoll fejn kull soċjetà msemmija fil-proviso eżatt qabel dan hija "soċjetà ta' proprjetà", il-proviso eżatt qabel dan għandu japplika biss meta l-proprjetarji benefiċjarji individwali, diretti jew indiretti, tal-kumpanniji msemmija fl-istess proviso huma l-istess u kull wieħed minn dawk l-individwi għandu, direttament jew indirettament, sostanzjalment l-istess perċentwali ta' interess fil-kapital azzjonarju nominali u drittijiet ta' vot f'kull waħda mill-imsemmija kumpanniji kemm qabel kif ukoll wara t-trasferiment jew skambju, skont il-każ. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 32(6)(b) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-finijiet li ssir din id-determinazzjoni.

Kap. 123.

Għall-finijiet ta' dan il-proviso, "soċjetà ta' proprjetà" għandha jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* iżda l-provisos ta' dik it-tifsira m'għandhomx japplikaw:

Iżda wkoll li l-proviso eżatt qabel dan m'għandux japplika fejn il-kumpanniji msemmija huma, direttament jew indirettament proprjetà ta' kumpannija sa tmenin fil-mija (80%) jew iżjed li t-titoli tagħha huma elenkati f'borża rikonoxxuta mill-Kummissarju għall-fini ta' din id-dispożizzjoni.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 42(2) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal dan l-artikolu u referenzi għall-kelma "kumpannija", fejn ikunu applikabbli, għandhom jitqiesu bħala referenzi għal "soċjetà" u referenzi għas-"subartikolu (1)" għandhom jitqiesu bħala riferenzi għas-"subartikolu (1) tal-artikolu 42Ċ".

(3) Meta persuna takkwista jew iżżid sehem f'soċjetà, għandu jitqies li jkun hemm trasferiment ta' interess fis-soċjetà (lil dak is-soċju u mis-soċji l-oħra). "Sehem f'soċjetà" tfisser is-sehem li għalih persuna tkun intitolata fl-*income* tas-soċjetà u fl-attiv disponibbli għal distribuzzjoni fi stralċ tas-soċjetà:

Iżda dan is-subartikolu għandu japplika biss meta s-soċjetà inkwistjoni tkun soċjetà kummerċjali *en nom collectif* jew soċjetà kummerċjali *en commandite* li l-kapital tagħha ma jkunx maqsum f'ishma.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet li hawn f'dan l-Att, il-Ministru jista' jagħmel regoli biex jiddetermina l-metodu tal-kalkolu tal-ammont jew valur taxxabbli fir-rigward ta' trasferiment jew trasferiment hekk meqjus ta' interess f'soċjetà u biex jippreskrivi kull ħaġa li tista' tiġi preskritta fir-rigward ta' trasferiment bħal dak.

Trasferimenti ta' valuri negozjabbli u ta' interessi f'soċjetajiet li jiġi magħmul f'Malta jew barra.
Emendat: I. 2010.40.
Sostitwit: IV. 2011.38.

43. (1) Kull trasferiment *inter vivos* ta' valuri negozjabbli jew ta' interess f'soċjetà magħmul f'Malta għandu, taħt il-piena ta' nullità, isir bil-miktub.

(2) Meta t-trasferiment ta' kull valur negozjabbli jew interess f'soċjetà jiġi magħmul barra minn Malta fuq ordni mogħti direttament f'Malta minn xi persuna, dik il-persuna għandha tagħti avviż bil-miktub lill-Kummissarju ta' dak it-trasferiment b'dak il-mod u f'dak iż-żmien li jista' jiġi stabbilit:

Iżda avviż mogħti kif imsemmi qabel jista' jistipula illi ser japplika wkoll għal trasferimenti oħra ta' valuri negozjabbli u interessi f'soċjetajiet li jiġu magħmula barra minn Malta li jistgħu jsiru fil-futur mill-istess persuna, li f'dak il-każ dik il-persuna ma tkunx mitluba li tagħti avviż ta' dawk it-trasferimenti sussegwenti:

Iżda wkoll avviż m'għandux jingħata meta taxxa ma tkunx dovuta taħt xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Nuqqas li jkunu prežentati kitbiet, eċċ.
Sostitwit: XVI.1994.10.

44. Meta xi persuna tonqos li tippreżenta lill-Kummissarju jew lill-uffiċjal imsemmi fl-artikolu 19, xi dokument suġġett għat-taxxa, jew, meta d-dokument ikun protett b'segretezza professjonali, is-sommarju tad-dokument imsemmi fl-artikolu 19(4), jitqies li t-taxxa fuq dak id-dokument ma tħallsitx u l-Kummissarju jkun jista' jipproċedi għall-ġbir tat-taxxa u l-penali skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Min jirċievi *causa mortis* irid jagħti avviż.
Sostitwit: IV. 2011.39.
Emendat: III. 2013.38.

45.(1)(*a*) Persuna li jgħaddu għal għandha *causa mortis* interess f'soċjetà reġistrata f'Malta jew ishma f'kumpannija reġistrata f'Malta (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "min jirċievi *causa mortis*") għandha mhux aktar tard minn dak iż-żmien li jiġi wara l-ġrajja tat-trasferiment *causa mortis* hekk kif jiġi preskritt, tagħti avviż lir-Reġistratur tal-Kumpanniji.

(*b*) Min jirċievi *causa mortis* ishma f'kumpannija reġistrata f'ġurisdizzjoni barra minn Malta jew interessi f'soċjetà reġistrata barra minn Malta, li jkollha, direttament jew indirettament, aktar minn 50% tal-interessi kummerċjali tagħha f'Malta, meta min jirċievi *causa mortis* hu ordinarjament residenti u domiċiljat f'Malta, għandu, mhux aktar tard minn dak iż-żmien li jiġi wara l-ġrajja tat-trasferiment *causa mortis* hekk kif jiġi preskritt, jagħti avviż dwar dan lill-Kummissarju:

Iżda l-*provisos* għall-artikolu 47(3)(*e*) għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għat-tifsira tal-frażi "interessi kummerċjali f'Malta".

(2) L-avviż imsemmi fis-subartikolu (1) għandu jkun fih dawk il-partikolaritajiet tal-persuna li minnha jkun oriġina t-trasferiment *causa mortis* u ta' min jirċievi *causa mortis*, id-dettalji dwar l-ishma jew interessi li huma l-oġġett tat-trasferiment u l-mod li bih l-ishma jew interessi jkunu għaddew għal għand min irċevihom *causa mortis*, hekk kif jista' jkun preskritt.

(3) Ir-Reġistratur tal-Kumpanniji għandu jirreġistra l-avviż imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*) f'reġistru li jkun miftuħ għall-

ispezzjon pubblika, u li jinżamm u jkollu dak l-indiċi li jsir b'dak il-mod li jista' jiġi preskritt.

Responsabbiltà ta' sensala, mandatarji, eċċ. li jagħmlu akkwisti, eċċ., ta' valuri negozjabbli f'Malta jew barra.

46. Kull sensal, mandatarju, jew persuna oħra li bħala intermedjarju jittrasferixxi xi valur negozjabbli li għalih jirreferi l-artikolu 42, għandu jagħmel id-dokument li juri dak it-trasferiment jekk it-trasferiment jiġi magħmul f'Malta jew jekk it-trasferiment jiġi magħmul barra minn Malta, jagħti avviż ta' dak it-trasferiment lill-persuna li għaliha jkun aġixxa fi żmien jumejn mit-trasferiment.

Eżenzjonijiet għal ċerti valuri negozjabbli. *Miżjud: XVI.1994.12. Emendat: IX.1999.15; XIII. 2004.77; XV. 2007.16; XXXII. 2007.74; I. 2010.41; IV. 2011.40; III. 2013.39; XVI. 2017.54; VIII.2020.48.*

47. (1) Meta l-persuni msemmija fis-subartikoli (3) u (4) u *trusts* u arranġamenti fiduċjarji msemmija fis-subartikolu (3)(e) jakkwistaw jew jiddisponu minn valuri negozjabbli jew interess f'soċjetà, tkun xi tkun ir-raġuni, dawn għandhom ikunu eżenti mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Meta l-persuni msemmija fis-subartikoli (3) u (4) jakkwistaw jew jiddisponu minn valuri negozjabbli jew interess f'soċjetà li jkunu ħarġu huma, tkun xi tkun ir-raġuni, dawn għandhom ikunu eżenti mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Għall-finijiet ta' dan l-artikolu akkwisti jew disponimenti ta' valuri negozjabbli għandhom jinkludu trasferiment ta' valur reali ta' valuri negozjabbli kif imsemmija fl-artikolu 42(1)(*d*).

(3) Il-persuni msemmija fis-subartikoli (1) u (2) huma -

Kap. 370.

(*a*) skemi ta' investiment kollettiv li jkollhom liċenza ta' investiment kollettiv taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment;

Kap. 370.

(*b*) persuni li jkollhom liċenza għal servizzi ta' investiment maħruġa taħt l-Att dwar Servizzi ta' Investiment, u li l-attivitajiet tagħhom jinkludu li jagħtu pariri dwar it-tmexxija, amministrazzjoni, salvagwardjar jew investiment lil skemi ta' investiment kollettiv kif imfisser fl-Att imsemmi qabel;

(*ċ*) *Imħassar bl-Att VIII.2020.48.*

(*d*) kumpanniji u soċjetajiet li jidħlu fl-iskop tas-subartikolu (4);

Kap. 123.

(*e*) *trust* jew arranġament fiduċjarju li l-*income* tagħhom jikkwalifika għal eżenzjoni skont l-artikolu 12(1)(d) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income* u li l-benefiċjarji tagħhom huma biss individwi li mhumiex residenti f'Malta, jew kumpannija jew soċjetà li tissodisfa d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4)(a), meta t-*trustee*, il-persuna fiduċjarja, il-kumpannija jew is-soċjetà, kif ikun il-każ, jagħtu prova għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju li t-*trust*, l-arranġament fiduċjarju, il-kumpannija jew is-soċjetà jwettqu, jew biħsiebhom iwettqu (fi żmien raġonevoli li jista' jkun applikabbli) negozju, jew għandhom jew biħsiebhom ikollhom (fi żmien raġonevoli li jista' jkun applikabbli) interessi kummerċjali sa limitu ta' aktar minn disgħin fil-mija (90%) barra minn Malta billi juru li jissodisfaw dawk il-kondizzjonijiet kif il-Kummissarju jidhirlu xierqa:

Iżda ż-żamma ta' valuri negozjabbli fil-kumpannija jew kumpanniji msemmija fil-paragrafi (ċ), (d) jew (e) jew iż-żamma ta' interess f'soċjetà msemmija fil-paragrafi (d) jew (e), skont il-każ, u fit-twettiq ta' attivitajiet tan-negozju magħhom, għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu interessi ta' negozju barra minn Malta:

Iżda wkoll għall-finijiet sabiex jiġi stabbilit jekk kumpannija jew soċjetà msemmija fl-artikolu 384 tal-Att dwar il-Kumpanniji tissodisfax id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu, l-operat ta' dik il-kumpannija jew soċjetà f'Malta biss għandu jiġi kkunsidrat. Kap. 386.

(4) Kumpannija jew soċjetà, skont il-każ, tkun kumpannija jew soċjetà li taqa' taħt is-subartikolu(3)(d) jekk:

(*a*) f'każ ta' kumpannija, iktar minn nofs il-kapital azzjonarju ordinarju, jeddijiet ta' votazzjoni u jeddijiet għal profitti ta' dik il-kumpannija jew f'każ ta' soċjetà, iktar minn nofs il-kapital, jeddijiet ta' votazzjoni u jeddijiet għal profitti ta' dik is-soċjetà jkunu ta':

(i) xi persuna li mhijiex residenti f'Malta u li ma jkollhiex bħala sidien tagħha u ma tkunx kontrollata minn, direttament jew indirettament, lanqas taġixxi f'isem, individwu jew individwi, li huma ordinarjament residenti u domiċiljati f'Malta; jew

(ii) *trustee* ta' *trust* li l-benefiċjarji tiegħu huma kollha persuni li mhumiex residenti f'Malta u li m'għandhomx bħala sidien tagħhom u ma jkunux kontrollati minn, direttament jew indirettament, lanqas jaġixxu f'isem, individwu jew individwi, li huma ordinarjament residenti u domiċiljati f'Malta; u

(*b*) dik il-kumpannija jew soċjetà tkun ġiet determinata mill-Kummissarju bħala li għandha l-maġġoranza tal-interessi kummerċjali tagħha barra minn Malta.

(5) Kumpannija jew soċjetà li ma jkollhiex bħala s-sidien tagħha u li ma tkunx kontrollata minn, direttament jew indirettament, lanqas taġixxi f'isem, individwu jew individwi, li huma ordinarjament residenti u domiċiljati f'Malta, għandha titqies li taqa' taħt is-subartikolu (4).

(6) Kumpannija jew soċjetà tista' tapplika lill-Kummissarju, fuq dik il-formula li l-Kummissarju għandu jipprovdi, għal determinazzjoni li toħroġ mis-subartikolu (7) jew mis-subartikolu (8).

(7) Il-Kummissarju għandu jiddetermina li kumpannija jew soċjetà taqa' taħt is-subartikolu (3)(d) jekk, filwaqt li tissodisfa l-ħtiġiet tas-subartikolu (4)(a) u (b):

(*a*) f'każ ta' kumpannija, iktar minn nofs il-profitti tal-kumpannija li jitqassmu kienu allokati fil-kont ta' *income* barrani (fil-kuntest tat-tifsir tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*) fl-aħħar sena finanzjarja sħiħa tal-kumpannija jew f'każ ta' soċjetà, iktar minn nofs il-profitti tas-soċjetà kienu jkunu allokati fil-kont ta' *income* barrani (fil-kuntest tat-tifsir tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*) fl-aħħar sena finanzjarja sħiħa tas-soċjetà, kieku dik is-soċjetà kienet kumpannija; jew

Kap. 123.

(*b*) l-ebda mill-assi miżmuma mill-kumpannija jew soċjetà ma jkunu sitwati f'Malta. Għal dan l-iskop, il-kelma "assi" m'għandhiex tinkludi valuri negozjabbli f'kumpanniji msemmija fis-subartikolu (3)(ċ), (d) u (e) jew interessi f'soċjetà imsemmija fis-subartikolu (3)(d) u (e) jew kwalunkwe assi oħrajn f'Malta miżmuma mill-kumpannija jew soċjetà għall-finijiet li tiġġestixxi n-negozju tagħha kemm-il darba l-maġġoranza tal-interessi kummerċjali tal-kumpannija jew soċjetà jkunu jinsabu barra minn Malta.

(8) Il-Kummissarju jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, jiddetermina illi kumpannija jew soċjetà taqa' taħt is-subartikolu (3)(d) jekk ikun probabbli li, f'każ ta' kumpannija, iktar minn nofs il-profitti tal-kumpannija li jitqassmu jiġu allokati fil-kont ta' *income* barrani fl-ewwel sena finanzjarja tal-kumpannija jew f'każ ta' soċjetà, iktar minn nofs il-profitti tagħha jiġu allokati fil-kont ta' *income* barrani fl-ewwel sena finanzjarja tagħha, kieku s-soċjetà kienet kumpannija.

(9) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw biss meta l-Kummissarju jkun hekk iddeċieda u tali deċiżjoni u kwalunkwe deċiżjoni li ssir konformement mas-subartikolu (7) jew mas-subartikolu (8) għandha tibqa' tkun tapplika sa kemm il-kondizzjonijiet u d-dispożizzjonijiet rilevanti ikunu qegħdin jiġu sodisfatti:

Iżda kull deċiżjoni bħal dik li ssir fir-rigward ta' kumpannija li taqa' taħt is-subartikolu (3)(*ċ*), għandha, safejn tkun għadha valida fil-31 ta' Diċembru, 2010, titqies, mill-1 ta' Jannar, 2011, li tkun deċiżjoni magħmula fir-rigward ta' kumpannija li taqa' taħt is-subartikolu (3)(*e*):

Iżda wkoll mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissarju (inkluża, sabiex jiġi evitat kull dubju, is-setgħa li jiddetermina f'kull żmien li deċiżjoni m'għadhiex applikabbli minħabba li ma tiġix sodisfatta xi waħda mill-kundizzjonijiet u dispożizzjonijiet relevanti), kull deċiżjoni maħruġa konformement mal-paragrafi (d) u (e) tas-subartikolu (3) għandha tapplika għal tliet snin, b'dan iżda li dawk id-deċiżjonijiet meħudin qabel l-1 ta' Diċembru 2016 għandhom japplikaw sat-30 ta' Novembru 2019:

Iżda wkoll kull deċiżjoni maħruġa konformement mal-paragrafi (d) jew (e) tas-subartikolu (3) tista', jekk l-applikant jagħżel, tiġi mġedda għal perjodi oħra ta' tliet snin. Kull applikazzjoni għat-tiġdid għandha tiġi sottomessa lill-Kummissarju

u għandha tgħid jekk kienx hemm bidliet materjali fil-fatti u l-konsiderazzjonijiet li jinsabu fl-applikazzjoni oriġinali jew ta' qabel skont il-każ u n-natura ta' dawn il-bidliet, u dan it-tiġdid m'għandux jiġi miżmum b'mod irraġonevoli mill-Kummissarju.

(10) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw:

(*a*) meta l-valuri negozjabbli jew interess f'soċjetà inkwistjoni jinżammu "f'kumpannija ta' proprjetà" jew "soċjetà ta' proprjetà", skont il-każ, kif imfissra fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar it-Taxxa fuq l-*Income*; jew Kap 123.

(*b*) meta l-eżenzjoni msemmija tqum permezz tas-subartikolu (3)(d) jew tas-subartikolu (3)(e), il-valuri negozjabbli jew l-interessi f'soċjetà msemmija, skont il-każ, jiġu akkwistati minn individwu li huwa ordinarjament residenti jew domiċiljat f'Malta jew minn kull persuna oħra (ħlief minn xi persuna li għaliha ssir referenza fis-subartikolu (3)) li jkollha bħala s-sidien tagħha jew tkun ikkontrollata minn, jew li taġixxi f'isem, individwu li huwa ordinarjament residenti u domiċiljat f'Malta.

48. Salv kif provdut xort'oħra f'dan l-Att kull min jonqos li jħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikoli 32, 33, 39, 40, 41, 42, 42B, 42Ċ, 43, 45 jew 46 jeħel penali ta' mhux inqas minn ħamsa u għoxrin euro (€25) iżda mhux iżjed minn elf euro (€1,000) għal kull nuqqas u imgħax bir-rata kif preskritta mill-Ministru fuq kull taxxa stmata mill-Kummissarju.

Penali għall-ksur tal-artikoli 32, 33, 39 sa 43, 45 u 46. *Emendat: II. 2002.40; A.L. 425 tal-2007. Sostitwit: IV. 2011.41. Emendat: XII. 2014.46; VIII.2020.49.*

49. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 50, il-persuna li tittrasferixxi b'trasferiment *inter vivos* u dik li takkwista bit-trasferiment, u meta t-trasferiment jiġi magħmul b'att pubbliku jew fil-każ ta' dikjarazzjoni magħmula skont l-artikolu 33, in-nutar li jippubblika l-att relattiv, għandhom ikunu responsabbli *in solidum* għall-ħlas tat-taxxa dovuta fuq dak it-trasferiment jew att:

Min għandu jħallas it-taxxa fuq it-trasferiment. *Emendat: I. 2010.42; XII. 2014.47; XV. 2016.68.*

Iżda:

(*a*) l-obbligu tan-nutar li jippublika dak l-att ikun limitat għat-taxxa dovuta fuq dak it-trasferiment stabbilit fuq il-bażi ta':

(i) id-dikjarazzjonijiet magħmula skont l-artikolu 32(4)(*d*), tal-artikolu 33(3) u tal-artikolu 35 meta magħmula għal finijiet ta' xi eżenzjonijiet mit-taxxa mogħtija taħt dak l-artikolu, fejn japplika;

(ii) il-valur dikjarat fil-kuntratt;

(iii) il-penalitajiet maħsuba fl-artikoli 50 u 51; u

(iv) kull riżultat stabbilit jew indikat permezz ta' xi portal elettroniku għas-sottomissjoni tat-taxxa li għandha titħallas fuq kuntratti pubbliċi, sakemm tiġi sottomessa minn dak in-nutar l-

informazzjoni korretta dwar kif jinkiseb dak ir-riżultat;

(*b*) in-nutar ikollu privileġġ speċjali dwar it-taxxa li għandha titħallas u li tkun tħallset minnu fuq xi trasferiment jew dikjarazzjoni magħmula b'att pubbliku, fuq il-proprjetà trasferita;

Il-privileġġ speċjali mogħti b'dan l-artikolu għandu jkun reġistrat min-nutar fi żmien xahrejn mid-data ta' dak l-att u għandu jkollu l-istess preferenza bħall-privileġġi maħsuba fl-artikolu 2010(*ċ*) tal-Kodiċi Ċivili;

Kap. 16.

(*ċ*) it-taxxa dovuta fuq ċedola ta' fidwa ta' ċens għandha titħallas mill-enfitewta; u

(*d*) (*Imħassar: XV. 2016.68*);

(e) fejn it-taxxa hija dovuta fuq it-trasferiment ta' valuri negozjabbli barranin imsemmija fl-artikolu 42(1)(*a*)(i), il-kumpannija li hija direttament is-sid tal-proprjetà immobbli li tinsab f'Malta jew id-drittijiet reali fuqha għandha tkun responsabbli *in solidum* flimkien ma' min qed jittrasferixxi u min qed jirċievi għall-ħlas tat-taxxa dovuta fuq l-imsemmi trasferiment ta' valuri negozjabbli barranin.

(2) It-taxxa kif prevista fl-artikolu 42B għandha titħallas lill-Kummissarju mill-persuna li takkwista l-valur fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-data tal-bidla msemmija f'dak l-artikolu. Azzjonista bħal dak għandu jinbgħat, flimkien mal-ħlas fuq imsemmi, kull dokument, formuli u dettalji oħra kif jista' jkun preskritt.

Responsabbiltà tan-nutara. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; III. 2013.40.*

50. Kull nutar li -

(*a*) jonqos li jħallas it-taxxa dovuta kollha jew parti minnha taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att fuq xi att riċevut minnu; jew

(*b*) jonqos li jsemmi f'dak l-att l-ammont ta' taxxa hekk dovuta; jew

(*ċ*) jonqos li jikkonforma ruħu ma' kull taxxa imposta fuqu b'regolament li jsir taħt dan l-Att; jew

(*d*) jonqos li jħallas il-penali kollha jew parti minnha, dovuta taħt l-artikolu 51,

ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, penali ta' mhux inqas minn ħdax-il euro (11) iżda mhux iżjed minn erba' mija u ħamsa u sittin euro (465), u l-*proviso* li hemm mal-artikolu 11 għandu jgħodd għal dan l-artikolu.

Nutar jagħti avviż ta' atti suġġetti għat-taxxa.
Emendat: A.L. 425 tal-2007; III. 2013.41; XII. 2014.48; XIII. 2015.101; XV. 2016.69; VIII.2020.50; XVIII.2021.32.

51. (1) Meta nutar jirċievi att ta' trasferiment ta' xi proprjetà immobbli jew att li jkun fih dikjarazzjoni magħmula skont l-artikolu 33, sew jekk dak l-att ikun suġġett għat-taxxa skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att sew jekk le, huwa għandu, fi żmien ħmistax-il ġurnata (15) tax-xogħol, u flimkien mal-ħlas tat-taxxa, jekk ikun hemm, jagħti avviż ta' dak l-att lill-Kummissarju b'dak il-mod u li jkun fih dawk il-partikolaritajiet li jistgħu jiġu stabbiliti:

Iżda ma jingħata ebda avviż meta l-proprjetà tkun qed tingħata lill-Gvern jew lill-Awtorità tad-Djar.

(2) Kull nutar li jonqos li jagħti dak l-avviż fi żmien erbgħin (40) ġurnata tax-xogħol flimkien mal-ħlas rilevanti kif previst fis-subartikolu (1), jew li jagħti partikolaritajiet jew dettalji mhux korretti jew mhux kompleti jeħel imgħax bir-rata kif preskritta mill-Ministru fuq kull taxxa dovuta fuq it-trasferiment li għalih tirreferi t-taxxa, liema imgħax għandu jibda jgħodd mill-iskadenza tal-ħmistax-il ġurnata (15) tax-xogħol imsemmija fis-subartikolu (1), iżda hekk illi l-imgħax totali ma għandux jeċċedi l-ammont tat-taxxa msemmija.

(3) Imgħax impost taħt is-subartikolu (2) għandu jiġi impost mill-Kummissarju u għandu jitħallas lilu, u l-azzjonijiet kollha għall-ġbir tiegħu jittieħdu mill-Kummissarju quddiem il-qrati ta' ġurisdizzjoni ċivili skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 466 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

Il-Kummissarju jiddeċiedi u jistma t-taxxa dovuta.
Emendat: II. 2003.35; IV. 2011.42; III. 2013.42; XIII. 2015.102; VIII.2020.51; XVIII.2021.52.

52.* (1)Meta l-Kummissarju jkun sodisfatt li l-prezz jew dak li jkollu jingħata bi ħlas, jew valur kif dikjarat f'dokument li bih kwalunkwe ħaġa immobbli jew xi dritt reali fuq xi immobbli jiġi trasferit, jew f'dikjarazzjoni ta' trasferiment *causa mortis* magħmula skont l-artikolu 33, ikun inqas minn ħamsa u tmenin fil-mija (85%) tal-valur reali jew ta' dak li jkollu jingħata bi ħlas kif stabbilit mill-Kummissarju, jew ikun inqas minn dak li jkollu jingħata bi ħlas li jirriżulta lill-Kummissarju li jkun fil-fatt tħallas, jew meta dikjarazzjoni li kellha ssir skont l-artikolu 33 ma tkunx saret, huwa għandu jgħaddi sabiex jiddeċiedi b'ordni bil-miktub l-ammont ta' taxxa dovuta fuq id-differenza bejn il-valur jew dak li jkollu jingħata bi ħlas dikjarat u l-valur jew dak li jkollu jingħata bi ħlas għall-immobbli kif stabbilit jew kif jirriżulta lill-Kummissarju li jkun attwalment tħallas jew it-taxxa li kellha titħallas, skont il-każ, u għandu jagħmel stima skont il-każ:

Iżda meta dikjarazzjoni ma tkunx saret kif imsemmi qabel, ebda ħaġa f'dan is-subartikolu ma għandha titqies li teżenta lil min jirċievi *causa mortis* minn kull obbligazzjoni sabiex jagħmel id-dikjarazzjoni relattiva skont l-artikolu 33 iżda kull taxxa mħallsa wara li ssir stima għandha wkoll titqies f'kull dikjarazzjoni oħra li ssir warajha:

Iżda wkoll meta dikjarazzjoni ma tkunx saret kif imsemmi qabel il-Kummissarju ma jistax iwettaq is-setgħat tiegħu taħt dan l-artikolu wara li jiskadu tletin (30) sena mis-seħħ tat-trasferiment *causa mortis.*

**Ara* l-artikolu 69(6) tal-Att kif oriġinarjament promulgat, liema subartikolu ġie mħolli barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Staturarji.

(2) Jekk il-Kummissarju jkun sodisfatt li d-dikjarazzjoni msemmija fl-artikolu 32(4)(*d*) jew li dikjarazzjoni magħmula għall-fini ta' xi konċessjoni taħt l-artikolu 33, ma tkunx sħiħa, korretta u vera f'kull dettall huwa għandu jgħaddi biex jistabbilixxi b'ordni bil-miktub l-ammont ta' taxxa dovuta li tkun id-differenza bejn it-taxxa li tkun hekk sew dovuta fin-nuqqas ta' dawk id-dikjarazzjonijiet skont il-każ, u t-taxxa mħallsa fuq it-trasferiment.

(3) Fi trasferiment *inter vivos* il-persuna li tittrasferixxi u dik li tirċievi t-trasferiment għandhom ikunu responsabbli *in solidum* għall-ħlas tat-taxxa dovuta msemmija f'dan l-artikolu.

(4) (*a*) Meta l-Kummissarju jkun stabbilixxa li l-valur tal-immobbli kif dikjarat fid-dokument ta' trasferiment jew f'dikjarazzjoni ta' trasferiment *causa mortis* ikun inqas minn ħamsa u tmenin fil-mija tal-valur reali jew ta' dak li jkollu jingħata bi ħlas kif stabbilit fis-subartikolu (1) jew meta fil-fehma tal-Kummissarju id-dokument ta' trasferiment jew l-att ta' dikjarazzjoni magħmulin skont l-artikolu 33 ma jkunux jirriflettu l-kondizzjonijiet veri tat-trasferiment, il-persuna li tittrasferixxi fi trasferiment *inter vivos* u l-persuna li tirċievi t-trasferiment għandhom iħallsu taxxa addizzjonali ekwivalenti għal għoxrin fil-mija (20%) tal-ammont ta' taxxa stmata mill-Kummissarju kif imsemmi qabel:

Iżda, b'żjieda mat-taxxa addizzjonali fuq imsemmija, il-persuna li tirċievi t-trasferiment għandha tħallas imgħax bir-rata kif preskritta mill-Ministru, liema imgħax jibda għaddej tliet xhur wara xi waħda mill-ġrajjiet li ġejjin:

(i) id-data tan-notifika tal-istima oriġinali meta ma ssir l-ebda oġġezzjoni, jew meta l-valur ma jiġix imnaqqas mill-Kummissarju wara li tkun ġiet preżentata oġġezzjoni; jew

(ii) id-data tan-notifika tal-istima riveduta maħruġa skont l-artikolu 56, jew meta l-valur ikun ġie mnaqqas mill-Kummissarju wara li tkun saret oġġezzjoni:

Iżda wkoll l-imgħax ma għandu, fl-ebda każ, jeċċedi t-taxxa stmata mill-Kummissarju fir-rigward ta' kull stima.

(*b*) Kull min jirċievi t-trasferiment biss ikollu jħallas kull taxxa jew taxxa addizzjonali li tiġi stmata għaliex id-dikjarazzjoni jew stqarrija msemmija fis-subartikolu (2) ma tkunx sħiħa, korretta u vera.

(5) Salvi d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, il-Kummissarju jista' jagħmel stima skont kif hemm provdut f'dan l-artikolu, f'kull żmien, fi żmien sena mill-jum li fih il-Kummissarju jkun irċieva l-avviż imsemmi fl-artikolu 51:

Iżda fil-każ ta' avviż dwar dikjarazzjoni ta' trasferiment *causa mortis* dik l-istima għandha ssir fi żmien erba' snin minn meta dak l-avviż ikun ġie riċevut.

TITOLU III

Dokumenti Oħra

52A. *Imħassar bl-Att I. 2010.43.*[*]

Banking credit cards. Miżjud: I. 1998.6. Emendat: A.L. 425 tal-2007.

TAQSIMA IV

Dokumenti li fuqhom għandha titħallas it-Taxxa qabel ma jsir użu minnhom

Taxxa fuq dokumenti magħmulin barra minn Malta. *Emendat: VIII.2020.52.*

53. (1) It-taxxa fuq kull dokument magħmul barra minn Malta u li huwa hekk li, kieku kien magħmul f'Malta kien ikun suġġett għat-taxxa, għandha, qabel ma jsir użu minnu f'Malta, titħallas mill-persuna li tagħmel dak l-użu bir-rata preskritta f'dan l-Att għal kull dokument li kieku kien magħmul f'Malta.

(2) Kull persuna li tonqos li tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha teħel l-istess penali kif ikun applikabbli għal dak in-nuqqas flimkien ma' imgħax bir-rata kif preskritta mill-Ministru fuq kull taxxa stmata mill-Kummissarju li kieku sar dwar dokument tal-istess xorta jew ta' xorta analoga magħmul f'Malta.

TAQSIMA V

Stimi - Oġġezzjonijiet - Appelli

Notifika ta' likwidazzjonijiet.

54. Il-Kummissarju għandu jara li jiġi notifikat lill-persuna li jkollha tħallas it-taxxa, jew lir-rappreżentanti legali ta' dik il-persuna, avviż li juri l-ammont ta' taxxa li għandha titħallas skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u li juri d-drittijiet tagħha taħt l-artikolu 56.

Data tan-notifika tal-avviż.

55. Likwidazzjoni għandha għall-finijiet kollha ta' dan l-Att titqies li saret mill-Kummissarju fid-data tan-notifika tal-imsemmi avviż.

Oġġezzjonijiet kontra likwidazzjonijiet. *Emendat: IV. 2011.43.*

56. (1) Jekk xi persuna notifikata jew li tintlaqat b'avviż ta' likwidazzjoni tkun tixtieq tikkontesta dik il-likwidazzjoni, hi tista' tapplika għand il-Kummissarju għal revoka jew għal reviżjoni tagħha b'avviż ta' oġġezzjoni bil-miktub li jispeċifika r-raġunijiet għall-oġġezzjoni għall-likwidazzjoni u li jsir fi żmien tletin ġurnata mid-data tan-notifika tal-avviż imsemmi qabel:

Iżda l-Kummissarju għandu jtawwal l-imsemmi żmien skont kif ikun xieraq fiċ-ċirkostanzi meta jkun sodisfatt li l-persuna ma setgħetx tikkontesta l-likwidazzjoni minħabba nuqqas minn Malta, mard jew kull raġuni xierqa oħra.

(2) Meta xi persuna li tkun oġġezzjonat għal likwidazzjoni tiftiehem mal-Kummissarju dwar l-ammont ta' taxxa li għandha titħallas dwar il-likwidazzjoni, din għandha tiġi emendata skont il-ftehim, u l-avviż tat-taxxa li għandha titħallas għandu jiġi notifikat lil dik il-persuna.

(3) Jekk ma jintlaħaqx ftehim kif provdut fis-subartikolu (2), il-Kummissarju għandu jiddeċiedi t-taxxa b'ordni bil-miktub u

*ara l-artikolu 43(2) tal-Att I tal-2010 għad-dispożizzjoni transitorja.

jinnotifika lill-persuna li toġġezzjona avviż li hu jirrifjuta li jemenda l-likwidazzjoni kif mitlub minn dik il-persuna fi żmien tliet snin mid-data ta' meta jirċievi l-imsemmi avviż ta' oġġezzjoni.

Applikabilità tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva. *Emendat: XVI.1994.13; VI. 2001.23. Sostitwit: A.L. 245 tal-2009. Emendat: XXII. 2011.5.* Kap. 490.

57. (1) It-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva għandu jkun kompetenti biex jisma u jiddeċiedi appelli skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 58.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, sa fejn japplikaw għat-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva, għandhom japplikaw għal kull proċediment quddiem l-imsemmi Tribunal u l-kliem "amministrazzjoni pubblika" f'dak l-Att għandhom jinftiehmu bħala referenza għall-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana.

Kap. 490.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 25 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva għandhom japplikaw għal kull proċediment pendenti quddiem il-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti u kull proċediment għandu jiġi assenjat lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva skont l-artikolu 25 imsemmi hawn qabel b'effett mill-1 ta' Settembru, 2009.

(4) Kull appell pendenti quddiem il-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti magħmul taħt dan l-Att, qabel ma dak il-Bord jiġi abolit, għandu jkompli jinstema' quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva u kull appell li, taħt dan l-Att, seta' jsir quddiem il-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti għandu jsir quddiem it-Tribunal.

(5) Kull appell pendenti quddiem il-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti magħmul taħt l-Att dwar t-Taxxa fuq Dokumenti*, qabel ma dak il-Bord jiġi abolit, għandu jkompli jinstema' quddiem it-Tribunal u kull appell li taħt dak l-Att jista' jsir quddiem il-Bord għal Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti għandu jsir quddiem it-Tribunal.

(6) Kull appell pendenti fl-1 ta' Settembru, 2009 quddiem il-Qorti tal-Appell minn deċiżjoni tal-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti u kull appell pendenti fl-1 ta' Settembru 2009 quddiem il-Qorti tal-Appell minn deċiżjoni tal-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti għandu jibqa' jinstema' minn dik il-Qorti, iżda jekk l-imsemmija Qorti jkollha tannulla xi waħda mid-deċiżjonijiet ta' xi wieħed mill-Bordijiet imsemmija hawn qabel u tibgħat appell lura lil xi wieed mill-imsemmija bordijiet, ir-rimessa għandha ssir lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva li għandu jisma' u jiddeċiedi dak il-każ skont hekk.

(7) Il-Kummissarju għandu jippubblika d-deċiżjonijiet kollha mogħtija mit-Tribunal fuq punti ta' liġi.

(8) It-Tribunal ikollu s-setgħa li jsejjaħ lil kull persuna sabiex tixhed jew iġġib kotba jew dokumenti oħra quddiemu, u ċ-*Chairperson* ikollu s-setgħa li jagħti l-ġurament lil kull persuna li tersaq quddiem it-Tribunal:

* Imħassar bl-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti (Kap. 364.)

Iżda ħadd ma għandu, bis-saħħa ta' dan is-subartikolu, jkun obbligat jikxef xi tagħrif li dwaru wieħed ikun marbut bis-sigriet professjonali.

(9) Ir-Regoli dwar Appelli lill-Bord ta' Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti għandhom, sakemm jiġu mħassra jew sostitwiti skont l-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, ikomplu japplikaw għat-Tribunal meta jkun qed jisma' appelli li jkunu ġew imressqa qabel quddiem il-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti. L.S. 364.05 Kap. 490.

58. (1) Kull persuna illi tħoss ruħha aggravata b'likwidazzjoni, u ma tkunx ftehmet mal-Kummissarju dwar l-ammont ta' taxxa li għandu jitħallas kif provdut fl-artikolu 56(1), tista' tagħmel appell lit-Tribunal fi żmien tletin ġurnata mid-data tan-notifika lilha ta' avviż tar-rifjut tal-Kummissarju li jemenda l-likwidazzjoni kif mitlub. Appelli lit-Tribunal. *Emendat: A.L. 245 tal-2009; XIII. 2015.103.*

(2) Kull persuna li tappella għandha tidher quddiem it-Tribunal jew personalment jew b'mezz ta' aġent.

(3) Il-piż tal-prova illi l-likwidazzjoni li dwarha jsir l-ilment hija eċċessiva jkun tal-appellant.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), it-Tribunal għandu jikkonferma, inaqqas, iżid jew jannulla l-likwidazzjoni jew jagħmel dak l-ordni dwarha li jidhirlu xieraq, iżda kull tnaqqis jew żieda bħal dawk jistgħu jsiru biss dwar dawk il-kapijiet tad-deċiżjoni tal-Kummissarju li kontra tagħhom ikun sar appell:

Iżda fil-każ ta' dikjarazzjoni meħtieġa li ssir taħt l-artikolu 33 jew ta' avviż meħtieġ li jsir skont l-artikolu 45, it-Tribunal għandu sommarjament jiċħad kull appell quddiemu u jikkonferma l-likwidazzjoni li dwarha jkun sar l-ilment kemm-il darba ma tinġiebx quddiemu prova *prima facie* li sad-data li fiha jkun sar l-appell, tkun saret dik id-dikjarazzjoni, jew ikun sar dak l-avviż, skont il-każ.

(5) Appell magħmul lit-Tribunal ma jistax jiġi irtirat jew ċedut ħlief bil-kunsens tal-Kummissarju.

(6) It-Tribunal jista' jordna l-korrezzjoni ta' kull żball aritmetiku li jagħmel f'xi deċiżjoni tiegħu fuq rikors ippreżentat minn xi waħda mill-partijiet fi żmien għaxart ijiem mid-data tan-notifika lilha ta' dik id-deċiżjoni u notifikat lill-parti l-oħra.

59. (1) L-Appelli minn deċiżjonijiet tat-Tribunal lill-Qorti tal-Appell għandhom jitressqu skont it-Taqsima IV tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, bla ħsara għal li ġej: Appelli lill-Qorti tal-Appell. *Emendat: VI. 2001.23. Sostitwit: A.L. 245 tal-2009.* Kap. 490.

(*a*) meta l-ammont totali ta' taxxa li għandu jitħallas inkwistjoni fiż-żmien meta l-appell ġie mressaq quddiem it-Tribunal ikun inqas minn miljun, mija u ħamsa u sittin elf euro (€1,165,000) lill-Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri); u

(*b*) meta l-ammont totali ta' taxxa li għandu jitħallas inkwistjoni fiż-żmien meta l-appell ġie mressaq

quddiem it-Tribunal ikun ta' miljun, mija u ħamsa u sittin elf euro (€1,165,000) jew aktar, lill-Qorti tal-Appell (Kompetenza Superjuri).

(2) Il-Qorti tal-Appell għandha tagħti lill-partijiet avviż ta' sebat ijiem sħaħ tad-data ffissata għas-smigħ tal-appell.

(3) Il-qorti tista' tikkonferma, tnaqqas, iżżid jew tannulla l-likwidazzjoni kif stabbilita mit-Tribunal jew tagħmel dak l-ordni dwarha kif jidhrilha xieraq, iżda kull tnaqqis jew żieda bħal dawk jistgħu jsiru biss dwar dawk il-kapijiet tad-deċiżjoni tat-Tribunal li kontra tagħhom ikun sar l-appell.

(4) Avviż tal-ammont ta' taxxa li għandu jitħallas skont il-likwidazzjoni kif deċiża mill-Qorti tal-Appell għandu jiġi notifikat mill-Kummissarju hekk kif provdut fl-artikolu 61.

Kap. 12.

(5) Il-Bord stabbilit skont l-artikolu 29 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jista' jagħmel regoli li għandhom x'jaqsmu ma' appelli lill-Qorti tal-Appell minn deċiżjoni tat-Tribunal skont dan l-artikolu.

(6) Is-setgħat mogħtija taħt is-subartikolu (5) għandhom japplikaw ukoll sabiex isiru regoli relatati ma' appelli magħmula mill-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u l-Bord tal-Kummissarji Speċjali għat-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti.

Meta likwidazzjonijiet jew likwidazzjonijiet emendati jkunu finali u konkluživi.
Emendat: II. 2003.36.

60. Meta ma tkun saret ebda oġġezzjoni jew appell validu kontra likwidazzjoni, jew meta l-ammont tat-taxxa jkun ġie miftiehem skont l-artikolu 56(2), jew meta l-ammont ta' taxxa u taxxa addizzjonali jitħallas skont l-artikolu 52 tal-Att, għar-rigward dik it-taxxa u t-taxxa addizzjonali hekk imħallsa, jew meta appell ikun ġie irtirat jew ċedut, jew meta l-ammont tat-taxxa li għandha titħallas ikun ġie stabbilit wara oġġezzjoni jew appell, il-likwidazzjoni kif magħmula jew miftiehma jew kif stabbilita wara oġġezzjoni jew appell, skont il-każ, tkun finali u konkluživa għall-finijiet kollha ta' dan l-Att:

Iżda ebda ħaġa f'din it-Taqsima ta' dan l-Att ma ttellef lill-Kummissarju milli jagħti xi ħlas lura jew milli jagħmel aġġustament skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 62 jew milli jagħmel xi likwidazzjoni jew likwidazzjoni addizzjonali li ma timplikax li tinfetaħ mill-ġdid xi kwistjoni li tkun ġiet deċiża fuq appell.

Titolu eżekuttiv.
Miżjud: IV. 2011.44.
Emendat: VIII.2020.53.
Kap. 12.

60A. (1) Likwidazzjoni li tkun finali u konkluživa skont l-artikolu 60 hija titolu eżekuttiv fi ħdan it-tifsira u għall-finijiet tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

(2) Jekk taxxa u, jew taxxa addizzjonali u, jew imgħax ma titħallasx kif preskritt f'dan l-Att, il-Kummissarju għandu jinnotifika nota ta' talba lill-persuna responsabbli għall-ħlas, u jekk ma jsirx il-ħlas fi żmien tletin (30) ġurnata mid-data tan-notifika ta' dik in-nota ta' talba, il-Kummissarju jista' jinforza l-ħlas bis-saħħa tat-titolu eżekuttiv imsemmi fis-subartikolu (1), wara jumejn min-notifika ta' intimazzjoni għall-ħlas magħmula permezz ta' att

ġudizzjarju.

(3) Fuq l-iskadenza tal-perjodu ta' jumejn (2) imsemmija fis-subartikolu (2), il-Kummissarju għandu jkun intitolat li jirreġistra fir-reġistru pubbliku jew fir-reġistru tal-artijiet, skont il-każ kif ikun, nota ta' privileġġ għall-ammont mitlub fl-att ġudizzjarju liema nota ta' privileġġ għandha tiġi reġistrata minn avukat jew nutar.

Preskrizzjoni ta' azzjoni għall-las ta' taxxa. *Miżjud: IV. 2011.44.*

60B. (1) Ħlief kif provdut espressament xort'oħra f'dan l-Att, ma tista' tittieħed ebda azzjoni għall-ħlas ta' taxxa u, jew taxxa addizzjonali u, jew imgħax wara li jgħaddu ħames snin mid-data li fiha l-likwidazzjoni relattiva tkun saret finali u konklużiva.

(2) Iż-żmien tal-preskrizzjoni li jiddekorri, kif speċifikat f'dan l-artikolu, għandu jiġi interrott b'kull att ġudizzjarju ppreżentat qabel it-tmiem ta' dak iż-żmien mill-Kummissarju, liema att ġudizzjarju permezz tiegħu ssir talba għal xi ħlas ta' taxxa.

Notifika ta' avviżi. *Emendat: IV. 2011.45.*

61. (1) Avviż mogħti mill-Kummissarju għall-finijiet ta' dan l-Att għandu jiġi notifikat lill-persuna li lilha jkun indirizzat jew personalment jew billi jintbagħat bil-posta reġistrata fl-indirizz tan-negozju jew privat tagħha l-aħħar magħruf:

Iżda meta dak l-avviż ma jingħatax għax il-persuna ma tkunx tista' tinstab jew għal xi raġunijiet oħra attribwibbli għaliha u l-Kummissarju jippubblika avviż fil-Gazzetta u f'xi ġurnal wieħed jew iktar ta' kuljum fejn jiddikjara li dak l-avviż ikun sar u jistieden lill-persuna biex tmur tiġbru mid-Dipartiment, dak l-avviż għandu jitqies li jkun ġie notifikat kif imiss.

(2) Fil-każ ta' servizz b'posta reġistrata, kemm-il darba ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, l-avviż jitqies li ġie notifikat:

(*a*) fil-każ ta' persuna li tirrisjedi f'Malta, mhux iktar tard mit-tielet jum wara d-data li jiġi impostat;

(*b*) fil-każ ta' persuna li ma tkunx hekk tirrisjedi, fil-jum li jiġi wara dak li fih l-avviż kien jiġi riċevut normalment bil-posta.

TAQSIMA VI

Ħlas lura ta' Taxxa

Ħlas lura ta' taxxa. *Emendat: XII. 2014.49; XV. 2016.70.*

62. (1) Il-Kummissarju jista' bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti jagħti ħlas lura tat-taxxa meta -

(*a*) xi dokument ikun ġie bi żball imħassar, imqatta', jew ikun sar mhux tajjeb għall-użu qabel ma jiġi magħmul; jew

(*b*) xi dokument ikun wara ġie dikjarat null minn xi qorti

kompetenti; jew

(*ċ*) l-istat tad-dokument ikun hekk li jkun ġustifikat li jiġi mibdul b'dokument ieħor tal-istess xorta, iżda l-kunsens tal-Kummissarju għal dik il-bidla jinġieb qabel dan isir u li t-taxxa dwar id-dokument fiż-żmien li ssir il-bidla tkun diġà tħallset; jew

(*d*) l-ammont riċevut mill-Kummissarju ma kienx dovut; jew

(*e*) minħabba żball fil-kalkolu, kienet tħallset taxxa żejda; jew

(*f*) dokument magħmul għall-għanijiet ta' reġistrazzjoni jew biex jiġi ppreżentat lil awtorità stabbilita b'liġi ma jkunx aċċettat minħabba li ma jaqbilx mal-ħtiġijiet tal-awtorità li tkun, meta d-dokument, sew jekk ikun jiftiehem li jkollu xi validità bejn il-partijiet sew jekk le, jonqos li jilħaq l-għan li għalih ikun ġie magħmul.

(2) Talbiet għall-ħlas lura ta' xi taxxa taħt dan l-artikolu għandhom isiru b'dak il-mod u f'dak iż-żmien li jista' jiġi hekk stabbilit.

(3) Meta fil-każ tal-persuni msemmija fl-artikoli 32(4)(*a*) u 32Ċ li jakkwistaw it-tieni residenza tinġieb prova għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju li r-residenza li kellhom qabel inbiegħet fi żmien sena mid-data tal-akkwist tat-tieni residenza tagħhom, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (d) tal-artikolu 32(4) u l-aħħar proviso tal-artikolu 32Ċ, dawk il-persuni jkollhom jedd għall-għoti ta' ħlas lura tat-taxxa mħallsa żejda fuq it-taxxa kif sew dovuta għall-akkwist ta' dik ir-residenza kif stabbilit taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 32, 32Ċ u 40, kif ikun applikabbli.

(4) Ebda ħaġa li hemm f'dan l-artikolu ma għandha titqies jew titħaddem sabiex tiġi qabel jew tidħol minflok id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 56.

TAQSIMA VII*

Ħarsien tat-Taxxa

Proċedimenti tal-qorti eċċ., dwar proprjetà taxxabbli.

63. (1) Ebda persuna li hi marbuta li tagħmel dikjarazzjoni jew li ddaħħal avviż dwar trasferiment *causa mortis* dwar trasferiment taxxabbli jew li għandha tħallas it-taxxa skont xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ma tista', wara li jgħaddi ż-żmien preskritt għall-egħmil ta' dik id-dikjarazzjoni jew avviż tibda jew

**Ara* l-artikolu 71 tal-Att kif oriġinarjament promulgat, li ġie mħolli barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji.

tmexxi proċedimenti legali, jew tagħmel xi talba f'xi dipartiment tal-Gvern, dwar xi proprjetà li għandha tidħol f'dik id-dikjarazzjoni jew avviż jekk ma jiġix muri li d-dikjarazzjoni jew avviż tkun saret kif imiss u tinkludi l-proprjetà li għaliha jirreferu l-proċedimenti jew it-talba.

(2) In-nuqqas tal-prova li d-dikjarazzjoni jew l-avviż tkun saret jista' jiġi eċċepit mill-partijiet f'kull stadju tal-proċedimenti legali, u f'kull każ għandu jitqajjem mill-qorti *ex officio*. Il-proċedimenti legali għandhom imbagħad jitwaqqfu minnufih u ma jistgħux jitkomplew qabel ma jiġi rimedjat in-nuqqas mill-persuna responsabbli għalih jew minn xi persuna oħra interessata.

(3) Fil-każijiet imsemmijin f'dan l-artikolu, il-qorti għandha tagħti kull direttiva meħtieġa sabiex il-proprjetà li tkun l-oġġett tal-proċedimenti legali ma ġġarrab ebda preġudizzju.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jgħoddux wara li jgħaddu għaxar snin mit-trasferiment *causa mortis* relattiv.

Reġistrazzjoni ta' trasferimenti ta' ishma. *Emendat: I. 2010.44; XIX. 2010.56.*

64. (1) Ebda persuna jew Awtorità m'għandha, meta trasferiment ikun soġġett għat-taxxa taħt dan l-Att, jew meta trasferiment ta' valur ikun eżenti mit-taxxa bis-saħħa tal-proviso mal-artikolu 42B, minbarra l-paragrafu (iv) tal-imsemmi proviso, tirreġistra xi trasferiment, tnaqqis, jew għoti ta' ishma ta' kumpannija kemm f'isem min jirċevihom kemm minn xi persuna oħra li tagħmel talba permezz ta' min jirċevihom jew taħtu jew xort'oħra, qabel ma jiġi aċċertat li dak it-trasferiment, tnaqqis jew għoti jkunu ġew avżati lill-Kummissarju skont dan l-Att.

(2) Kull persuna li tmur kontra dan l-artikolu jkollha tħallas it-taxxa relattiva.

Dmirijiet tan-nutara fl-eġħmil ta' kuntratti dwar proprjetà immobbli. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XII. 2014.50; XV. 2016.71.*

65. (1) Ikun id-dmir ta' kull nutar li jippubblika kuntratt ta' qsim, ta' bejgħ, għoti, assenjazzjoni jew trasferiment ieħor ta' proprjetà immobbli jew ta' jeddijiet marbutin magħha, li jiddikjara fl-att jekk il-proprjetà li tkun tkunx ġiet għand il-kondividendi, il-bejjiegħa, il-konċedenti, iċ-ċedenti jew oħrajn li jittrasferixxu b'titolu oneruż jew bi trasferiment *causa mortis* jew xort'oħra, u -

(*a*) meta dik il-proprjetà tkun ġiet għand l-imsemmija persuni b'titolu oneruż, jew tkun ġiet assenjata lil dawk il-persuni b'kuntratt ta' qsim, jew tkun ġiet akkwistata minn dawk il-persuni taħt xi titolu jkun li jkun, minbarra trasferiment *causa mortis*, jew ġiet għand l-imsemmija persuni bi trasferiment *causa mortis* li jkun sar qabel il-25 ta' Novembru 1992, jew ġiet għand l-imsemmija persuni bi trasferiment taxxabbli msemmi fl-artikolu 3 tal-Att tal-1993 li Jħassar l-Att dwar it-Taxxa tal-Mewt u tad-Donazzjoni, li jirreġistra fil-kuntratt id-dettalji kollha rilevanti:

Iżda, meta n-nutar ma jkunx ġie mqabbad jeżamina t-titolu għal proprjetà hekk trasferita skont l-artikolu 84Ċ tal-Att dwar il-Professjoni Nutarili u l-Arkivji Nutarili, hu jista' jagħmel dik id-dikjarazzjoni billi jibbaża lilu nnifsu fuq id-dikjarazzjonijiet ta' min qed

Kap. 55.

jittrasferixxi fuq il-kuntratt rilevanti;

(*b*) meta dik il-proprjetà, li ma tkunx proprjetà assenjata lill-imsemmija persuni taħt kuntratt ta' qsim, tkun ġiet għand l-imsemmija persuni bi trasferiment *causa mortis*, barra minn trasferiment kif hemm imsemmi fil-paragrafu (*a*), juri fil-kuntratt id-data li fiha d-dikjarazzjoni dwar it-trasferiment *causa mortis* tkun saret u jagħti d-dettalji kollha tal-kuntratt li bih tkun saret id-dikjarazzjoni;

(*ċ*) bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 62, meta l-partijiet f'kuntratt jikkorreġu l-imsemmi kuntratt permezz ta' att ta' korrezzjoni, jew meta Nutar jippubblika xi kuntratt nutarili ta' korrezzjoni skont l-artikolu 45A tal-Att dwar il-Professjoni Nutarili u l-Arkivji Nutarili u liema kuntratt għandu l-effett li jibdel l-ammont ta' taxxa li kellha titħallas fuq l-imsemmi att oriġinali, dak in-Nutar għandu wkoll jagħti avviż skont dan l-Att u jħallas kull differenza fit-taxxa, jekk din tkun dovuta. L-imsemmija korrezzjoni jew l-imsemmi kuntratt nutarili ta' korrezzjoni jistgħu wkoll jintużaw bħala bażi biex issir talba għal rifużjoni ta' xi taxxa żejda mħallsa:

Kap. 55.

Iżda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 51(2) għandhom japplikaw biss mid-data tal-imsemmija korrezzjoni jew l-imsemmi att nutarili ta' korrezzjoni:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma japplikawx meta l-proprjetà tiġi trasferita mill-Gvern.

(2) Ebda att imsemmi fis-subartikolu (1) ma għandu jiġi ippubblikat meta l-proprjetà tkun ġiet għand il-kondividendi, il-bejjiegħa, il-konċedenti, iċ-ċedenti jew oħrajn li jittrasferixxu bi trasferiment *causa mortis* barra minn trasferiment imsemmi fis-subartikolu (1)(*a*) kemm-il darba ma tkunx ġiet ippreżentata d-dikjarazzjoni relattiva tat-trasferiment *causa mortis.*

(3) Jekk nutar jikser id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), huwa jkun ħati ta' reat u meta jinstab ħati jeħel ammenda ta' mhux inqas minn tlieta u għoxrin euro (23) u mhux iktar minn mitejn u tletin euro (230) għal kull kontravvenzjoni, u l-*proviso* li hemm mal-artikolu 11 għandu jgħodd ukoll għal dan l-artikolu.

(4) Jekk nutar jikser id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) jew (2), ikun obbligat għall-ħlas tad-doppju tat-taxxa relattiva.

Proprjetà immobbli mibjugħa b'subbasta. *Emendat: A.L. 181 tal-2006.*

66. (1) Meta xi proprjetà immobbli jew jeddijiet marbutin magħha jinbiegħu b'subbasta, ir-Reġistratur tal-Qorti li taħt l-awtorità tagħha jsir il-bejgħ bl-irkant għandu, wara li jinnotifika lill-persuna jew lill-persuni li jidhru li jkollhom interess fiha, jibgħat lill-Kummissarju mill-prezz depożitat fil-qorti, bi preferenza fuq kull persuna oħra li ma jkollhiex dritt aqwa minn dak tal-Gvern skont is-subartikolu (4), l-ammont ta' kull taxxa li tista' tkun fadal titħallas dwar il-proprjetà jew il-jeddijiet mibjugħa.

(2) Kull parti interessata tista' toġġezzjona għar-rimessa fuq

imsemmija b'rikors ġuramentat ippreżentat kontra l-Kummissarju fi żmien sitt ijiem tax-xogħol minn meta tirċievi n-notifika tar-reġistratur.

(3) Ebda offerta *animo compensandi* li ssir f'bejgħ bis-subbasta ta' proprjetà immobbli jew ta' jeddijiet marbutin magħha ma għandha tiġi approvata għall-finijiet tal-artikolu 331 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili kemm-il darba ma jkunx muri li t-taxxa fuq il-proprjetà fil-bejgħ tkun tħallset. Kap. 12.

(4) (*a*) Il-Gvern ikollu privileġġ speċjali dwar it-taxxa li għandha titħallas taħt din it-Taqsima ta' dan l-Att fuq kull proprjetà li tiġi trasferita *causa mortis*.

(*b*) Dwar proprjetà immobbli, il-privileġġ speċjali mogħti lill-Gvern b'dan l-artikolu ma għandux jolqot:

(i) drittijiet reali akkwistati minn terzi fuq il-proprjetà trasferita qabel ma jiġri t-trasferiment *causa mortis*; jew

(ii) terzi li jkollhom fil-pussess tagħhom il-proprjetà:

Iżda l-privileġġ imsemmi ma għandux jolqot -

(i) il-privileġġ jew ipoteka reġistrati mill-krediturі ta' dik il-persuna qabel mewtha jew fi żmien tlett xhur minn mewtha jew f'kull żmien iqsar stabbilit bil-liġi;

(ii) id-drittijiet ta' dawk il-krediturі li jkunu talbu l-firda tal-proprjetà mħollija tal-persuna msemmija minn dik tal-werrieta tiegħu:

Iżda wkoll, dan il-benefiċċju ma għandux ikun jgħodd għal legatarji li setgħu kisbu dik il-firda tal-proprjetà imħollija.

(*ċ*) Il-privileġġ speċjali mogħti b'dan is-subartikolu fuq il-proprjetà immobbli għandu jiġi reġistrat mill-Kummissarju fi żmien xahrejn mid-data meta l-istima relattiva magħmula skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att issir finali u konklusiva u għandu jiggradwa minnufih wara l-privileġġi maħsubin fl-artikolu 2010 tal-Kodiċi Ċivili. Kap. 16.

67. Kull persuna li b'xi dispożizzjoni ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att hi meħtieġa jew awtorizzata li tagħmel xi ħaġa għall-ħarsien tat-taxxa hi, u b'dan qed tiġi, indennizzata kontra kull persuna tkun liema tkun għal kull ħaġa magħmula minnha skont jew bis-saħħa ta' xi waħda minn dawk id-dispożizzjonijiet. Indennizz mogħti.

68. (1) Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, mal-konklużjoni ta' ftehim magħmul skont dan l-artikolu bejn il-Kummissarju u kwalunkwe persuna obbligata li tagħmel xi ħlas taħt dan l-Att, hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejħa "id-debitur" jew "it-taxpayer", li jipprovdi għall-ħlas ta' penali addizzjonali b'żieda ma' kwalunkwe penali oħra xort'oħra provduta f'dan l-Att, ir-responsabbiltà kriminali kollha tad-debitur għal kwalunkwe ksur kontra dan l-Att u għal kwalunkwe ksur konness mal- Mekkaniżmu speċjali għal ftehim barra mill-Qorti. *Miżjud: XXX.2025.7.*

atti b'rabta mal-ftehim li jkun sar, għandha tiġi estinta:

Iżda l-penali addizzjonali li tali persuna għandha tkun obbligata li tħallas fir-rigward ta' tali ksur għandha tammonta għal minimu ta' għaxart elef euro (€10,000) u massimu ta' miljun euro (€1,000,000), u għandha tiġi imposta skont Skeda li għandha tiġi preskritta mill-Ministru taħt dan l-Att u dan b'żieda ma' kwalunkwe ammont ieħor provdut f'dan l-Att għan-nuqqas tad-debitur u kkwantifikat skont il-ftehim finali:

Iżda wkoll il-ftehim li titħallas kwalunkwe multa jew li jsir xi ħlas ieħor taħt xi ftehim kif provdut f'dan l-artikolu ma għandux iwassal għall-estinzjoni ta' kwalunkwe responsabbiltà ċivili sabiex isir xi ħlas ieħor mhux kopert mill-ftehim li jkun sar skont dan l-artikolu.

(2) (*a*) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw fejn il-Kummissarju, li jaġixxi fuq talba bil-miktub tat-taxpayer u n-notifika ta' aġġustament ta' dikjarazzjonijiet preċedenti mogħtija mit-taxpayer, jaċċetta li l-aġġustamenti jkunu saru b'mod korrett u għandu jagħti avviż bil-miktub lit-taxpayer tal-abbozz tal-ftehim skont dan l-artikolu li għandu jiġi ffirmat fi żmien sitt (6) xhur mid-data tat-talba tat-taxpayer:

Iżda l-imsemmi perjodu ta' sitt (6) xhur jista' jiġi estiż mill-Kummissarju jekk huwa jkun sodisfatt li jkun meħtieġ perjodu itwal sabiex tiġi determinata l-portata tar-rikavat tal-ksur.

(*b*) L-abbozz ta' ftehim għandu jinkludi dan li ġej:

(i) dettalji tal-ksur li jistgħu jinkludu ammissjonijiet li jkunu saru mid-debitur;

(ii) obbligu fuq id-debitur li jħallas u kwantifikazzjoni ta' penali addizzjonali flimkien ma' kwalunkwe pagament ieħor dovut skont dan l-Att għan-nuqqas;

(iii) il-perjodu permess għall-ħlas tal-ammonti dovuti skont il-ftehim;

(iv) il-konsegwenzi ta' kwalunkwe nuqqas tal-osservanza ta' xi termini tal-ftehim inklużi dawk provduti fl-artikoli 187A, 187B u 187Ċ tal-Kodiċi Kriminali; Kap. 9.

(v) kwalunkwe pattijiet u kondizzjonijiet oħra imposti mill-Kummissarju:

Iżda meta abbozz ta' ftehim jiġi notifikat kif intqal qabel, ftehim skont dan is-subartikolu għandu jiġi ffirmat u mibgħut lura lill-Kummissarju fi żmien xahar (1), u jekk il-ftehim iffirmat ma jasalx għand il-Kummissarju fl-imsemmi terminu ta' żmien, li jista' jiġi estiż mill-Kummissarju fuq raġuni ġusta murija mit-taxpayer, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jkollhom l-ebda effett:

Iżda wkoll l-ammont li jirriżulta minn dan il-ftehim għandu jikkostitwixxi titolu eżekuttiv skont it-tifsira ta', u għall-finijiet tat-Titolu VII tal-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(3) Il-perjodu ta' preskrizzjoni fir-rigward tal-ksur u ksur konness għandu jiġi sospiż matul iż-żminijiet stabbiliti fi, jew taħt is-subartikolu (2) u ma għandha tiġi istitwita l-ebda prosekuzzjoni fir-rigward tal-ksur u ksur konness fiż-żmien meta tali perjodi jkunu qegħdin jiddekorru:

Iżda l-ebda prosekuzzjoni ma għandha tiġi annullata għar-raġuni li tkun ġiet istitwita bi ksur ta' dan is-subartikolu.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw ukoll fuq talba tad-debitur fi kwalunkwe każ fejn id-debitur ikun ġie akkużat quddiem qorti fir-rigward tal-ksur u ksur konness, iżda qabel ma tkun ingħatat sentenza finali fil-każ.

(5) Fejn proċeduri jkunu pendenti quddiem il-Qorti tal-Maġistrati bħala qorti istruttorja u l-eżistenza ta' ftehim tinġieb għall-attenzjoni tal-Qorti, il-Qorti għandha, meta tkun sodisfatta li l-ksur imsemmi fl-akkuża jkun ksur li għalih japplika dan l-artikolu jew ksur konness, tassumi l-funzjoni ta' qorti ta' ġudikatura kriminali u tiddikjara l-azzjoni kriminali estinta dwar tali akkużi. Il-qorti għandha bl-istess mod tiddikjara l-azzjoni kriminali estinta jekk tkun qorti ta' ġudikatura kriminali fl-istadju tal-ewwel istanza jew fl-istadju tal-appell minkejja kull sentenza li tkun ingħatat preċedentement fil-proċediment u li ma tkunx saret finali.

(6) F'dan l-artikolu:

"dan l-Att" jinkludi kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja maħruġa taħtu;

"ftehim" tfisser u tinkludi dokument li jixhed ftehim milħuq bejn il-Kummissarju u d-debitur skont dan l-artikolu u tinkludi wkoll dokument jew dikjarazzjoni maħruġa mill-Kummissarju wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu li tikkonferma li d-debitur qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu rregolarizza l-pożizzjoni tiegħu mal-Kummissarju u wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-artikolu ssodisfa r-rekwiżiti tiegħu billi aċċetta li jħallas il-penali addizzjonali;

"ksur" tinkludi kwalunkwe att jew atti li jikkostitwixxu reat kriminali;

"ksur konness" tfisser kwalunkwe att li jikkostitwixxi reat kriminali sabiex jitwettaq ksur kontra dan l-Att u għandu jinkludi:

(i) ksur imwettaq, anke jekk fi żminijiet

differenti, skont pjan miftiehem minn qabel sabiex jitwettaq ksur kontra dan l-Att;

(ii) ksur imwettaq bil-għan li jinkisbu l-mezzi għat-twettiq ta' ksur kontra dan l-Att;

(iii) ksur imwettaq bil-għan li jiffaċilita t-twettiq jew it-tlestija ta' ksur kontra dan l-Att, jew li jiżgura impunità għal tali ksur;

(iv) ksur li f'kuntest wieħed jikser aktar minn dispożizzjoni waħda tal-liġi fejn mill-inqas dispożizzjoni waħda tkun relatata ma' ksur kontra dan l-Att;

(v) ksur imwettaq permezz tal-użu apparentament leġittimu tar-rikavat ta' ksur kontra dan l-Att:

Iżda ksur konness ma għandux jinkludi kwalunkwe att inkluż fis-Sub-titolu IV tat-Titolu III tat-Taqsima II tal-Ewwel Ktieb tal-Kodiċi Kriminali;

Kap. 9.

"Kummissarju" tfisser il-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana.

Miżjuda: A.L. 224 tal-2016.

SKEDA

(Artikoli 3 u 22)

Servizz	Ħlas
Għall-korrezzjoni ta' konvenju	€5.00
Għal kull kopja ta' konvenju	€10.00